



اصول نامہ جزایی محاکم

فارسی - ۱۴۴۷ هـ ق

مولوی صفی اللہ ندیم، جامعہ دینی امام ابویوسف رحمہ اللہ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^۱

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه

أجمعين.^۲

آیین نامه اصول جزایی محاکم

آیین نامه اصول جزایی محاکم مشتمل بر یک مقدمه، سه باب، ده فصل و صد و نوزده ماده است.

مقدمه

مقدمه شامل مواد مربوط به مقصود از «اصول و قوانین»، اصطلاحات و مراجع اجرا (تطبیق) می باشد.

مقصود از «اصول و قوانین»

ماده اول: در این آیین نامه مقصود از «اصول و قوانین»، آن اصول و قوانینی است

^۱ - ابتدأ الكتاب بالبسملة أولاً، ثم ثنى بالحمدلة افتداء بالكتاب العزيز المستفتح هكذا، وعملابقوله- عليه الصلوة والسلام - : «كل أمردي بال لا يبدأ فيه بذكر الله وبسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في أربعيته: وفي رواية أبي داود والنسائي: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» وفي رواية ابن ماجه: «كل أمردي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» ورواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما. [البتاية شرح الهداية (ج ۱ ص ۱۰۵) الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، لبنان].

^۲ - ذكروا أن من الواجب على مصنف كتاب، او مؤلف رسالة ثلاثة أشياء: وهي البسملة، والحمدلة والصلوة. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج ۱ ص ۷۷) (الرشيدية). وختمنا بالصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم تيمناً ولما ورد في ذلك. (الفتاوى تنقيح الحامدية ج ۱ ص ۳) [اميرحمزه].

که از طرف عالی قدر امیرالمؤمنین شیخ القرآن والحديث مولوي هبة الله آحمد زاده حفظه الله تأیید یا توشیح شده باشد.^۱

اصطلاحات

ماده دوم: اصطلاحات زیر در این آیین نامه معانی ذیل را دارند:^۲

^۱ - وكذلك إن أمروهم بشيء لا يدرون أيلتفعون به أم لا فعلهم أن يطيعوه لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به. [شرح السير الكبير ج ۱ ص ۱۶۵ الناشر: الشركة الشرقية للإعلانات]. [مطلب طاعة الإمام وأجبة] (قوله: أمر السلطان إنما ينفذ) أي يتبع ولا تجوز مخالفته ... أن طاعة الإمام في غير معصية واجبة. [الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ج ۵ ص ۴۲۲، الناشر: دار الفكر-بيروت]. قال في المعراج: لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة اهـ [حاشية رد المحتار على الدرالمختار ج ۲ ص ۱۷۲. دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت].

^۲ - الاصطلاح لغة الاتفاق واصطلاحاً: اتفاق طائفة مخصوصة على إخراج الشيء عن معناه إلى معنى آخر ... [البحر الرائق شرح كنزالدقائق ج ۱ ص ۳]. الناشر: دار الكتاب الإسلامي -التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .. مجلة الأحكام العدلية (ص ۲۱) : [الناشر: نورمحمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كر اتشي] - فلانزع في أن لكل قوم من العلماء اصطلاحات مخصوصة يستعملونها في معان مخصوصة إما لأنهم نقلوها بحسب عرفهم إلى تلك المعاني أو لأنهم استعملوها فيها على سبيل التجوز ثم صار المجاز شائعاً والحقيقة مغلوبة. [المحصول للرازي ج ۴ ص ۴۵۲ الناشر: مؤسسة الرسالة]. - لامشاحة في الاصطلاح بل تخطئة المرء في اصطلاحه بعيدة عن الصواب. [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج ۱ ص ۱۳، الناشر: دار الفكر، بيروت لبنان].

- ۱- حق الله: حقی که نفع آن عمومی و اختصاص به شخص خاصی ندارد و به جهت عظمتش به خداوند نسبت داده می‌شود.^۱
- ۲- حق العبد: حقی که نفع و ضرر آن به شخص باز می‌گردد و مربوط به امور عمومی نیست.
- ۳- درّه: ابزار مشخصی است که قاضی در اجرای حد و تعزیر از آن استفاده می‌کند.^۲
- ۴- خبر عادل: گفته فردی که بسیار منصف است، متعصب نیست، از گناهان کبیره پرهیز میکند و بر گناهان صغیره مداومت نمی‌ورزد.^۳

۱ - (وقسموا) أي الحنفية (متعلقات الأحكام) الشرعية (مطلقا) أي سواء كانت عبادات أو عقوبات أو غيرهما (إلى حقه تعالى على الخلوص) قالوا وهو ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد نسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه كحرمة البيت وحرمة الزنا (و) إلى حق (العبد كذلك) أي على الخلوص وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير. [تيسير التحرير لأمير بادشاه ج ۲ ص ۱۷۴ ط دار الفكر]

۲ - والسوط يضرب به وِمْنَهُ درة عمر. [المعجم الوسيط (ج ۱ ص ۲۷۹)].

۳ - وهو ما ظهر بالتجربة رجحان جهة الدين والعقل عن طريق الهوى والشهوة بالاجتناب عن الكبائر وترك الاصرار على الصغائر. قال ابن عرفة بعد أن أشار إلى كلام أهل الأصول والفقهاء وتنبههم عليها: لأنها (العدالة) شرط في الشهادة والخبر. [معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ج ۲ ص: ۴۸۰] - وقال الداودي: العدل، أن يكون مستقيماً الأمرؤدياً لفروضه غير مخالف لأمر العدول في سيرته وخلائقه، وغير كثير الخوض في الباطل، ولا يتهم في حديثه ولم يطلع منه على كبيرة أصرعليها. [عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج ۱۳ ص ۲۰۰) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت].

۵- اختطاف: ربودن شخص به زور برای منفعت شخصی یا ضرر رساندن به مخطوف.

۶- موسر: شخص بی نیازی که گرفتن زکات برای او حرام است.

۷- معسر: شخص نیاز مندی که گرفتن زکات برای او جایز است.

۸- مبتدع: شخصی که عقیده‌هاش مخالف عقیده اهل سنت و جماعت است.^۱

۹- قبالة: سند رسمی که برای ثبت و تأیید اموال غیرمنقول مطابق قوانین نافذه تنظیم می‌شود.

۱۰- وثیقه: سند معتبری که به تأیید قاضی رسیده و برای تضمین تنظیم می‌شود.

۱۱- ساعی بالفساد: شخصی مانند جادوگر، لواطکار، راهزن، باغی و قاطع الطريق که ضررش عمومی است و جز بکشتن اصلاح نمی‌شود.^۲

۱۲- متهم: شخصی که يك یا دو شاهد عادل یا مستور الحال علیه او شهادت داده اند.

^۱ - من اعتقد شيئاً خالف فيه اعتقاد اهل السنة والجماعة. [القاموس الفقهية الناصر: دار الفكر]

^۲ - والظاهر أن المراد المتعدي ضررها إلى الغير فيكون قوله والأعونة والسعاة عطف تفسیر أو عطف خاص على عام فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللص واللوطي والخناق ونحوهم ممن عم ضرره ولا يتزجر بغير القتل. [حاشية ابن عابدين-الفكر (ج ۴ ص ۶۴) الناصر: دار الفكر للطباعة والنشر]

۱۳- مجرم: شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی از جرائم این اصولنامه به مجازات محکوم شده است.

۱۴- جعل و تزویر: ساختن نوشتار برخلاف حقیقت؛ تهیه یا تنظیم سند، ساخت مهر یا امضای دیگری، یا با روش‌هایی مانند تحریف نوشتار، محو کردن، اضافه یا کم کردن، سیاه کردن یا به کار بردن وسایل دیگر، ایجاد تغییر در محتوای اسناد و اوراق رسمی.

۱۵- مجرم متکرر: شخصی که به موجب این اصولنامه به خاطر ارتکاب یکی از جرایم مندرج محکوم شده باشد و پس از صدور حکم قطعی دادگاه همان جرم را دوباره مرتکب شود.

۱۶- داروی ارفان (داروهای نادر): داروهای ویژه‌ای که برای درمان، پیشگیری و تشخیص بیماری‌های نادر به کار می‌روند و انگیزه تولید یا واردات آن‌ها در میان تولیدکنندگان یا واردکنندگان اندک است؛ تولید یا واردات آن‌ها در مقدار و زمان معین و به توصیه وزارت‌های عامه صحت، زراعت، آب‌رسانی و مالداري انجام می‌گیرد.

۱۷- محصولات بهداشتی: لوازم و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی طبی، اقلام درمانی، محصولات غذایی دارویی، (مواد شیمیایی که در فرایند واکنش‌ها یا آزمایش‌ها به کار می‌روند)، اقلام آزمایشگاهی و سایر کالاهای بهداشتی که در امور مربوط به صحت عامه کاربرد دارند.

۱۸- تخلف عادی کیفیت: تخلفی که پس از آزمایش معلوم شود نتیجه کیفیت جنس به طور مکرر مطابق معیارهای تعیین شده نیست.

۱۹- تخلف متوسط کیفیت: تخلفی که علاوه بر تخلف عادی، به محیط زیست نیز آسیب وارد کند.

۲۰- تخلف شدید کیفیت: تخلفی که علاوه بر تخلف متوسط، به سلامت انسان نیز آسیب برساند).

مراجع تطبیق

ماده سوم: محاکم امارت اسلامی مراجع اجرای این اصول نامه هستند^۱.

باب اول

اصول، مراتب و انواع اجرای تعزیر و مستحقین تعزیر و احکام مربوطه

^۱ - أصل الحكم وإدارة الشئون ان يكون للسلطان لأنه صاحب الإمامة الكبرى وجميع من يعمل للعموم يكون وكيلاً عنه- لكن الوكالة قد تكون بلاواسطة كان يقول السلطان لزيد وكلتك بالحكم بين الناس، ولآخر بجماعة الاموال وحفظها، ولآخر بحفظ الثغور، ولآخر بادارة الامور السياسية، ولآخر بعقاب المجرمين ... وقد يكون بالواسطة كأن يقلد السلطان انساناً عملاً ويفوض له العزل والنصب. [شرح المجلة لمحمد خالد الاناسي، المادة ۱۸۰ ج ۶ ص: ۵۰] مكتبه حقانيه، بشاور. - لما كان الملك لا يستطيع إقامة هذه المصالح كلها بنفسه وجب أن يكون له بإزاء كل حاجة أعوان، ومن شرط الأعوان الأمانة والقدرة على إقامة ما أمروا به وانقيادهم للملك والنصح له ظاهراً أو باطناً [حجة الله البالغة للدهلوي ج ۱ ص ۹۸] دار احیاء علوم الدین - ومنها أنه ألقى خطبة ذكر فيها مسؤوليات وواجبات أمرائه وعماله على البلاد والأمصار. [ازالة الخفاء، ج ۳ ص ۱۸۹، الناشر: دار القلم دمشق].

این باب مشتمل بر سه فصل زیر است:

فصل اول: اصول تطبیق تعزیر؛

فصل دوم: مراتب و انواع تعزیر؛

فصل سوم: مستحقین تعزیر و احکام مربوطه.

فصل اول

اصول اجرای تعزیر

تفاوت میان حد و تعزیر

ماده چهارم:

۱. حد، مجازاتی است معین و مقدّر، در حالی که تعزیر به تشخیص و نظر امام (حاکم شرع) واگذار شده است.^۱

۲. حدود با وجود شبهه ساقط می شوند، اما تعزیر حتی با وجود شبهه نیز قابل اثبات و اجرا است.^۲

^۱ - أن الحد مقدر، والتعزیر مفوض إلى رأى الإمام. [رد المحتار ج ۶ ص ۹۵ طبع: مکتبه رشیدیة]. - [الفتاوی الهندیة ج ۲ ص ۱۶۸، طبع: مکتبه رشیدیة] - [التاتارخانیة ج ۳ ص ۳۹۸ طبع: المکتبة الطارقی].

^۲ - وأن الحد يدرأ بالشبهات، والتعزیر يجب معها. [رد المحتار ج ۶ ص ۹۵ طبع: رشیدیة]. (هكذا فی التاتارخانیة ج ۶ ص ۳۹۸، طبع: المکتبة الطارقی) - ما يترتب على درء الحدود بالشبهات: تختلف النتائج التي تترتب على الأخذ بقاعدة درء الحدود بالشبهات، ففي بعض الأحيان يؤدي تطبيق القاعدة إلى درء

۳. حد بر کودک نابالغ جاری نمی شود، ولی تعزیر به منظور تأدیب و تربیت بر او اعمال می گردد^۱.

عقوبة الحد وتبرئة المتهم من الجريمة المنسوبة إليه، وفي بعض الأحيان يؤدي تطبيق القاعدة إلى درء عقوبة الحد وإحلال عقوبة تعزيرية محليا. ويرأ المتهم من الجناية المنسوبة إليه في ثلاث حالات: الأولى: إذا كانت الشبهة قائمة في ركن من أركان الجريمة؛ فمن زفت إليه غير زوجته، فأناها على اعتقاد أنها زوجته، لا يعاقب على الزنا بعقوبة الحد، ولا بعقوبة تعزيرية، وإنما يحكم ببراءته؛ لانعدام القصد الجنائي لديه، والقصد الجنائي ركن من أركان جريمة الزنا. الثانية: أن تكون الشبهة قائمة في انطباق النص المحرم على الفعل المنسوب للمتهم، فمن تزوج بلاشهود أو بلاولي، أو تزوج زواج متعة، لا يعاقب حداً ولا تعزيراً باعتباره زانياً؛ لأن العلماء اختلفوا في هذه الأنكحة، فأحلها بعضهم وحرّمها البعض الآخر، وهذا الاختلاف معناه الشك في انطباق نص الزنا على هذه الأفعال، ومن ثم تجب تبرئة المتهم من الجناية المنسوبة إليه. وتطبيق القاعدة على جرائم التعازير في الحالات الثلاث التي يؤدي تطبيقها إلى البراءة في جرائم الحدود، ولا تطبق في حالات استبدال الحد بعقوبة تعزيرية؛ لأن جرائم التعازير عقوباتها غير مقدرة ومتروكة لتقدير القاضي واختياره، بعكس عقوبات جرائم الحدود فهي غير مقدرة وبالغة في الشدة والردع، وليس للقاضي أن يعدل عنها ويستبدل بها غيرها إلا في حالة درء الحد للشبهة. [التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي (١/ ٢١٧) - (٢١٤) ط دار الكاتب العربي، بيروت].

^۱ - وأن الحد لا يجب على الصبي، والتعزير شرع عليه. [رد المحتار ج ٦ ص ٩٥، طبع: مكتبة رشيديه].
- [التاتارخانية ج ٦ ص ٣٩٨، طبع: المكتبة الطارق].

۴. حد نسبت به مسلمان و ذمی هر دو با عنوان «حد» اجرا می شود، اما تعزیر در مورد ذمی «عقوبت» نامیده می شود.^۱

۵. اجرای مجازات حد به امام وابسته است، اما مجازات تعزیری را سرپرست و مالک نیز می تواند اعمال کند.^۲

۶. هر مسلمانی که گناهکاری را در حال ارتکاب گناه مربوط به حقوق الله ببیند، حق دارد در همان هنگام تعزیر کند؛ زیرا این کار از باب نهی از منکر است، ولی اختیار اجرای حد را ندارد.^۳

^۱ - والرابع: أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له. [رد المحتار ج ۹، طبع: مکتبه رشیدیة (هكذا في التاتارخانية ج ص ۳۹۸). طبع: المکتبة الطارق.

^۲ - والخامس: ان الحد مختص بالامام، والتعزير بقيمة الزوج والمولى وكل من رأى أحداً يباشر المعصية. [عمدة الرعاية ج ۳ ص ۲۵۲ طبع: قديمی کتب خانه کراتشي]. - [رد المحتار ج ۶ ص ۹۶ طبع: مکتبه رشیدیة]. - [الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج ۳ ص ۳۱۰، طبع: مکتبه رشیدیة].

^۳ - ويقيم كل مسلم حال مباشرة المعصية، وأما بعده فليس ذلك لغير الحاكم والزوج والمولى ... قوله: (ويقيم) اي: التعزير الواجب حقاً لله تعالى؛ لأنه من باب ازالة المنكر. [رد المحتار ج ۶ ص ۱۰۴ طبع: مکتبه رشیدیة] (هكذا في عمدة الرعاية ج ۴ ص ۲۵۲ طبع: قديمی کتب خانه کراتشي (هكذا في الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج ۳ ص ۳۱۰، طبع: مکتبه حنفيه).

۷. رجوع از اقرار در تعزیر پذیرفته نیست، اما در همه حدود - به جز حد قذف - صحیح و معتبر است.^۱

۸. در حدود، شخصی که علیه او با شهادت شاهدان پوشیده‌حال گواهی داده شده است، می‌تواند تا زمان بررسی وضعیت شاهدان بازداشت شود؛ اما در تعزیر بازداشت نمی‌گردد.^۲

۹. برای امام، پس از اثبات حد، عفو جایز نیست؛ ولی عفو در تعزیر، در حقوق خالص الهی، به منظور مصلحت جایز است.^۳

^۱ - یصح الرجوع عن الاقرار فی الحدود کلها الا حد القذف. [البحر الرائق ج ۵ ص ۸۸، طبع: امیر حمزة]. - [معین القضاة والمفتین، مادة: ۵۷]. - وأن الرجوع یعمل فی الحد لافی التعزیر، [رد المحتار ج ۶ ص ۹۶، طبع: مکتبه رشیدیة].

^۲ - وأنه یحبس المشهود علیه حتی یسأل عن الشهود فی الحد، لا فی التعزیر. [رد المحتار ج ۶ ص ۹ طبع: مکتبه رشیدیة - [الفقه الحلفی فی ثوبه الجدید ج ۳ ص ۳۱۰، طبع: مکتبه حنفیه]. - [عمدة الرعاية ج ۴ ص ۲۵۲، طبع: قدیمی کتب خانه کراتشی].

^۳ - فلا تجوز الشفاعة فيه بعد الوصول للحاکم ... قوله: (بعد الوصول للحاکم) وأما قبل الوصول اليه والثبوت عنده، فتجوز الشفاعة عند الرافع له الى الحاکم لیطلقه. [رد المحتار ج ۶ ص ۶ طبع: مکتبه رشیدیة]. - والعاشر: إنَّ الحدَّ لا یجوزُ للإمام تركه بخلاف التعزیر. [عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقایة (ج ۵ ص ۴۹۷) الناشر: مرکز العلماء العالمی للدراسات وتقنية المعلومات. - وأجمعوا على تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغ الإمام، وأنه یحرم التشفیع فيه، فأما قبل بلوغ الإمام فأجازه أكثر العلماء إذا لم یکن المشفوع فيه صاحب شر، وأذى للمسلمین، فإن کان لم یشفع فيه وأما المعاصي التي لاحد

۱۰. پس از اثبات، شفاعت در حد جایز نیست، اما در تعزیر جایز می‌باشد^۱.
۱۱. همه حدود - به جز حد قذف - در صورت وجود شاهدان، با گذشت زمان و بدون عذر ساقط می‌شوند؛ ولی تعزیر با مرور زمان ساقط نمی‌گردد^۲.
۱۲. در حقوق العباد، تعزیرات تداخل را نمی‌پذیرند؛ اما حدود، اگر از یک جنس باشند، تداخل را می‌پذیرند^۳.

فیها، ولا كفارة، وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة فيه. [غمزعيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (ج ۱ ص ۳۸۷) الناشر: دار الكتب العلمية].

۱ - المرجع السابق.

۲ - وانه قد يسقط بالتقادم، بخلاف التعزير. [ردالمحتار، ج ۶ ص ۹۶، مكتبة رشيدية]. - (شهدوا بحد متقادم بلاعذر (كمريض او بعد مسافة او خوف طريق) (لم تقبل) للتهمة) الا في حد القذف اذ فيه حق العبد) ويضمن المال المسروق) لانه حق العبد فلا يسقط بالتقادم) ولو أقربه) اي بالحد) مع التقادم خُد) لانتهاء التهمة. [ردالمحتار، ج ۶ ص ۵۰. مكتبة رشيدية]. - [عمدة الرعاية ج ۲ ص ۲۵۲ طبع: قديمي كتب خانه كراتشي].

۳ - ومنها انه لايتداخل لان حقوق العبد لاتحتمل التداخل بخلاف الحدود. [بدائع الصنائع، ج ۵ ص ۳۶ مكتبة رشيدية]. - (هي ان رجلا شتم آخر بألفاظ متعددة من ألفاظ الشتم الموجب للتعزير، وهو أنه يعزر لكل واحد منها، لأن حقوق العباد لاتداخل بخلاف الحدود. [ردالمحتار، ج ۶ ص ۱۱۸]. مكتبة رشيدية].

۱۳. حدود به وارث به ارث نمی‌رسند، ولی تعزیر و قصاص به ارث منتقل می‌شوند.^۱

۱۴. در حدودِ خالصِ حق‌الله، گرفتن کفیل (ضامن) جایز نیست؛ اما در تعزیرات گرفتن کفیل (ضامن) جایز می‌باشد.^۲

۱۵. در اجرای حدود، قصاص و دیه، تنها به خودِ جرم توجه می‌شود، نه به شخصیت مجرم؛ ولی در مجازات‌های تعزیری، هم به نوع جرم و هم به شخصیت مجرم توجه می‌گردد.^۳

طرق اثبات جرم

۱ - و منها أنه يورث كالقصاص وغيره لما قلدا. (بدائع الصنائع ج ۵ ص ۵۳۶. مکتبه رشیدیة). - القصاص يورث والحد لا. [رد المحتار ج ۱۰ ص ۱۹۳ (مکتبه رشیدیة)].

۲ - ولا يصح (بنفس حدٍّ وقصاصٍ) لأن النيابة لانجري في العقوبات ... قوله: ولا تصح بنفس حدٍّ وقصاص أما لو كفل بنفس من عليه الحد تصح، لكن هذا في الحدود التي فيها للعباد حق كحد القذف، بخلاف الحدود الخالصة كما تقدم بيانه. (ردامحتار ج ۷ ص ۶۲۹). [مکتبه رشیدیة]. - ويؤخذ فيه الكفيل، الا أنه لا يحبس لتعديل الشهود. أما التكفيل فلأن التكفيل للتوثيق. والتعزير حق العبد فكان التوثيق ملائمًا له بخلاف الحدود. (بدائع الصنائع ج ۵ ص ۵۳۶ مکتبه رشیدیة).

۳ - العقوبات المقررة لجرائم الحدود وجرائم القصاص والدية ينظر فيها الى الجريمة ولا اعتبار فيها لشخصية المجرم. (التشريع الجنائي، ج ۱ ص ۵۵۷ مکتبه حقانيه). - وذلك يختلف باختلاف الجنائية والجاني، ردامحتار، ج ۶ ص ۹۸. طبع: مکتبه رشیدیة. (أما التعزير فينظر فيها الى الجريمة والى شخص مُجرم معًا) (التشريع الجنائي، ج ۱ ص ۵۵۷ مکتبه حقانيه).

ماده پنجم: در حقوق‌الله و حقوق‌العباد، جرم نزد قاضی یا به حکم قاضی از راه‌های زیر ثابت می‌شود^۱:

۱. در حقوق‌الله: اقرار، بینة، قراین قطعی و خبر عادل.
۲. در حقوق‌العباد: اقرار، بینة، نکول و قراین قطعی؛ ولی قصاص با نکول و قراین قطعی ثابت نمی‌شود.

طرق ثبوت تعزیر

ماده ششم:

تعزیرات در حقوق‌العباد با طریقه‌های زیر ثابت می‌شود.^۲

۱. اقرار؛
۲. بینة (شهادت دو مرد، یا شهادت زنان و مردان به صورت مشترک)؛
۳. نکول.

^۱ - الأصل براءة الذمة. يعني: الأصل أن تكون ذمة كل شخص بريئة أي غير مشغولة بحق آخر؛ لأن كل شخص يولد وذمته بريئة وشغلها يحصل بالمعاملات التي يجربها فيما بعد، فكل شخص يدعي خلاف هذا الأصل يطلب منه أن يبرهن على ذلك. إدرر الحكام في شرح مجلة الأحكام (ج ۱ ص ۲۵) الناشر: دار الجيل.

^۲ - وشهادة المرئيين مع الرجل في التعزير جائزة. [فتاوى تاتارخانيه، ج ۶ ص ۲۰۸. طبع: مكتبه رشيديه].
- انه يظهره سائر حقوق العباد من الاقرار والبيئة والنكول وعلم القاضي، ويقبل فيه شهادة النساء مع الرجال، والشهادة على الشيادة، وكتاب القاضي الى القاضي، كما في سائر حقوق العباد. [بدائع الصنائع، ج ۵ ص ۵۳۶. طبع: مكتبه رشيديه].

در حقوق الله، تعزیر از راه های زیر ثابت می شود^۱:

۱. خبرِ عادل؛

۲. قرینه قطعی.

اعتبار شهادت خبرِ عادل

ماده هفتم:

شهادت خبرِ عادل به شیوه های زیر معتبر است^۲:

۱ - لوكان المتهم مشهوراً بالفساد فيكفى فيه علم القاضي. [ردالمحتار، ج ۶ ص ۱۲۱. طبع: مکتبه رشیدیة]. - وشهادة المرئین مع الرجل فی التعزیر جائزة. [فتاوی تاتارخانیة، ج ۶ ص ۳۰۸. طبع: مکتبه رشیدیة]. - انه يظهر به سائر حقوق العباد من الاقرار والبینة والنکول وعلم القاضي، ویقبل فيه شهادة النساء مع الرجال، والشهادة علی الشهادة وكتاب القاضي الی القاضي، کما فی سائر حقوق العباد. [بدائع الصنائع، ج ۵ ص ۵۳۶. طبع: مکتبه رشیدیة]. - وأما ماذهب الیه المتأخرون وهو المفتی به من انه لا یقضي بعلمه فی زماننا فیجب حمله علی ماکان من حقوق العباد. [رد المحتار ج ۶، ص ۱۲۲، مکتبه رشیدیة].

۲ - وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ طَعَنَ الْخَصْمُ سَأَلَ عَنْهُمْ فِي الْكُلِّ وَإِلَّا سَأَلَ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَفِي غَيْرِهَا مَحَلُّ الْإِخْتِلَافِ وَقِيلَ هَذَا اخْتِلَافٌ عَصِرٍ وَزَمَانٍ وَالْفَتْوَى عَلَى فَوَلِيَّهِمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. [البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ج ۱ ص ۱۰۶] کتاب الشهادات. مکتبه رشیدیة].

- (وَلَا يَشْهَدُ مَنْ رَأَى خَطَأَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهَا) أَيُّ الْحَادِثَةِ (كَذَا الْقَاضِي وَالرَّوِي) مِنْشَأَتُهُ الْخَطُّ لِلْخَطِّ. وَجَوَازُهُ لَوِي حَوَظِهِ. وَبِهِ نَأْخُذُ بَخَرٍّ عَنِ الْمُبْتَغَى (وَلَا) يَشْهَدُ أَحَدٌ (بِمَا لَمْ يُعَايِنَهُ) بِالْإِجْمَاعِ (إِلَّا فِي) عَشْرَةِ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ: مِنْهَا الْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ عِنْدَ الثَّانِي وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَصَحِّ بَرَازِيَّةً وَالْأُسْبُ وَالْوَتِ وَالْبِكَاحِ وَالْدُخُولِ بِزَوْجَتِهِ (وَوَلَايَةِ الْقَاضِي وَأَصْلُ الْوَقْفِ) وَقِيلَ وَشَرَّائِطُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ كَمَا مَرَّفِيَ بِأَيْهِ (وَأَصْلُهُ

۱. شهادت او بر مشاهده و یقین استوار باشد، نه بر گمان غالب؛
۲. در اموری که نیاز به دیدن و شنیدن دارند (مانند عقد نکاح، بیع، اجاره و طلاق و ...)، خبر دادن او باید بر اساس دیدن و شنیدن باشد؛
- شهادتی که در بند (۱) این ماده ذکر شده است، اگر صرفاً بر اساس علم و اطلاع باشد، با رعایت شرایط زیر معتبر است:
- ۱- شاهد از طریق خبر متواتر به علم نسبت به اموری دست یافته باشد که دروغ بودن آن‌ها از نظر عقل بعید و محال است^۱.

(هُوَ كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ صِحَّتُهُ وَتَوَقَّفَ عَلَيْهِ) وَإِلَّا فَمِنْ شَرَائِطِهِ (فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ إِذَا أَخْبَرَهُ بِهَا) يَهْدِيهِ الْأَشْيَاءُ (مَنْ يَتَّقُ) الشَّاهِدُ (بِهِ) مِنْ خَبَرِ جَمَاعَةٍ لَا يَتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ بِلاَ شَرْطِ عَدَالَةٍ أَوْ شَهَادَةِ عَدَلَيْنِ إِلَّا فِي الْمَوْتِ، فَيَكْفِي الْعَدْلُ وَلَوْ أَثْنَى وَهُوَ الْمُخْتَارُ مُلْتَقَى وَفَتْحٌ، وَفَيْدُهُ شَارِعُ الْوَهْبَانِيَّةِ بَأَن لَّا يَكُونُ الْمُخْبِرُ مِنْهُمَا كَوَارِي وَمَوْصَى لَهُ (وَمَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ سِوَى رَقِيبٍ) عِلْمٌ رَقِئُهُ (وَيُعْرَعْنَ نَفْسِهِ) وَإِلَّا فَهُوَ كَمَتَاعٍ فَ (لَكَ أَنْ تَشْهَدَ) بِهِ (أَنَّهُ لَهُ إِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِكَ ذَلِكَ) أَيُّ أَنَّهُ مَلَكُهُ (وَإِلَّا لَا) وَلَوْ عَابِنَ الْقَاضِي ذَلِكَ جَاذِلَهُ الْقَضَاءُ بِهِ بَرَّازِيَّةً: أَيُّ إِذَا ادَّعَاهُ الْمَالِكُ وَإِلَّا لَا. (وَإِنْ فَسَّرَ الشَّاهِدُ لِلْقَاضِي أَنَّ شَهَادَتَهُ بِالتَّسَامُعِ أَوْ بِمُعَايِقَةِ الْيَدِ رَدَّتْ) عَلَى الصَّحِيحِ (إِلَّا فِي الْوَقْفِ وَالْمَوْتِ إِذَا) قَرَأَ (وَقَالَا فِيهِ أَخْبَرْنَا مَنْ نَلِّقُ بِهِ) تُقْبَلُ (عَلَى الْأَصَحِّ خُلَاصَةً، بَلْ فِي الْعَرْمِيَّةِ عَنِ الْخَانِيَّةِ: مَعْنَى التَّفْسِيرِ أَنْ يَقُولَا شَهِدْنَا لِأَنَّا سَمِعْنَا مِنَ النَّاسِ، أَمَّا لَوْ قَالَا لَمْ لُعَايِنُ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ اشْتَهَرَ عِنْدَنَا جَاذَتْ فِي الْكُلِّ وَصَحَّحَهُ شَارِعُ الْوَهْبَانِيَّةِ وَغَيْرُهُ^۱، [رد المحتار على الدر المختار ج ۴ ص ۳۷۵ الناشر: إحياء التراث].

- ۱ - الشهادة هي الإخبار صدقا عن يقين وعيان بلفظ من الشهادة. يعني بقول: أشهد بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمي. [درر الحکام في شرح مجلة الأحكام (ج ص ۳۴۶ الناشر: دار الجبل]. - لأن الثابت بالتواتر والمحموس بحس البصر والسمع سواء، فكانت

۲. شهادت باید در مجلس قضا و با لفظ «أشهد» ادا شود؛

۳. در شهادت، اثبات حق دیگری مقصود باشد.

ردّ شاهدان به سبب جرح مجرد

ماده هشتم:

اگر کسی به دیگری الفاظی را بگوید که موجب تعزیر است، مانند فاسق و امثال آن، برای رهایی از تعزیر، شاهدان آن شخص پذیرفته نمی شوند^۱.

فصل دوم

مراتب و انواع تعزیر

مراتب تعزیر به اعتبار شخص جانی

ماده نهم:

تعزیر به اعتبار نفس، مراتب ذیل را دارد:^۲

الشهادة بالتسامع شهادة عن معانة، فعلى هذا إذا أخبره بذلك رجلان، أو رجل وامرأتان لا يحل له الشيادة مالم يدخل في حد التواتر. [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج ۶ ص ۲۶۶) الناشر: دار الكتب العلمية].

^۱ - قال له: يا فاسق، ثم أراد أن يثبت فسقه بالبيئة ليدفع التعزير عن نفسه، لا تسمع بينته؛ لأن الشهادة على الجرح والفسق لا تقبل ... والتعازير لجوى زاده ص ۸۸ طبع: دار المقتبسه، بيروت].

^۲ - قال له: يا فاسق، ثم أراد أن يثبت فسقه بالبيئة ليدفع التعزير عن نفسه، لا تسمع بينته؛ لأن الشهادة على الجرح والفسق لا تقبل ... والتعازير لجوى زاده ص ۸۸ طبع: دار المقتبسه، بيروت].

۱ - تعزیر علما و افراد بلندمرتبه: تعزیر این افراد توسط قاضی انجام می‌شود و همراه با اخطار و اطلاع‌رسانی است، به این معنا که قاضی به آن‌ها اطلاع می‌دهد: «به من خبر رسیده است که تو چنین و چنان کاری انجام می‌دهی...».

۲ - تعزیر اشراف؛ مانند بزرگان قبایل و تاجران: تعزیر این افراد توسط قاضی انجام می‌شود و با اطلاع‌رسانی و احضار به دادگاه همراه است.

۳ - تعزیر طبقه متوسط جامعه: تعزیر این افراد با احضار به دادگاه و حبس انجام می‌شود.

۴ - تعزیر طبقه پایین جامعه: تعزیر این افراد با تهدید و ضربه زدن صورت می‌گیرد، البته اگر ضربه زدن در حد نهایی باشد، مثلاً نه بیشتر از سی و نه (۳۹) ضربه و هر بار فقط به یک ناحیه از بدن زده می‌شود.^۱

^۱ - قوله: (علی أربع مراتب): تعزیر أشراف الأشراف وهم العلماء والعلویة بالأعلام، بأن يقول له القاضي: بلغني أنك تفعل كذا فيتزجر به. [ردالمحتار ج ۶ ص ۹۷، طبع: مکتبه رشیدیة]، [الفتاوی الهندیة، ج ۲ ص ۱۶۳. طبع: مکتبه رشیدیة]، [تبیین الحقائق. ج ۳ ص ۲۰۸. طبع: مکتبه أشرفیة]. وتعزیر الأشراف: وهم نحو الدهاقین. تعزیرهم بالأعلام والجرا لی باب القاضي والخصومة فی ذالک. [ردالمحتار ج ۶ ص ۹۷. طبع: مکتبه رشیدیة]. وتعزیر الأشراف وهم الأمراء والدهاقین بالإعلام والجرا لی باب القاضي والخصومة فی ذلک. [الفتاوی الهندیة، ج ۲ ص ۱۶۷. طبع: مکتبه رشیدیة]. وتعزیر الاوساط وهم السوقة بالجرو والحبس. ردالمحتار ج ۶ ص ۹۷. طبع: مکتبه رشیدیة. [قال الدر المختار: ولا یفرق الضرب فیہ وبالضرب آه. [ردالمحتار ج ۶ ص ۹۷، طبع: مکتبه رشیدیة] [قال الدر المختار: ولا یفرق الضرب فیہ وقیل یفرق ووقف بأنه ان بلغ اقصاه یفرق والالا. [ردالمحتار ج ۶ ص ۹۷، طبع: مکتبه رشیدیة].

تبصره: در اجرای تعزیرِ بدنیِ مذکور در جزء (۴) فقره (۱) این ماده، ضربه بر مواضعی که در مجازات‌های حدود شرعاً از زدن آن‌ها منع شده است، وارد نمی‌شود؛ مانند سر و عورتِ غلیظ^۱.

انواع تعزیر به اعتبار جنایت

مادهٔ دهم:

تعزیر به اعتبار جنایت، بر انواع زیر است^۲:

۱. تعزیر در جنایتی که خالص حق‌الله باشد؛

۲. تعزیر در جنایتی که خالص حق‌العبد باشد؛

۳. تعزیر در جنایتی که حق‌العبد در آن غالب باشد.

احکام مربوط به تعزیر در حق‌الله و حق‌العبد

مادهٔ یازدهم:

^۱ - قال الزیلعی: وینقی المواضع التي تتقی فی الحدود: أي كالراس والمذاکیر، ردالمحتار ج ۶ ص ۹۷. طبع: مکتبه رشیدیہ،].

^۲ - و بیان ذلك: أن جمیع مامر من ألفاظ القذف والشتم الموجبة للتعزیر منهي عنها شرعاً ... فكان فیها حق الله تعالى وحق العبد وغلب حق العبد لحاجته ولذا لو عفا سقط التعزیر ... وربما تمحض حق العبد كما اذا شتم الصبي رجلاً فانه غير مكلف بحق الله تعالى قوله (ويكون أيضاً حقاً لله تعالى) أي: خالصاً لله تعالى كتنقیل أجنبية وحضور مجلس فسق. [ردالمحتار ج ۶ ص ۱۱۹. طبع: مکتبه رشیدیہ].

۱. هرگاه حق الله و حق العبد با هم جمع شوند، قاضی نخست در حق العبد حکم می‌کند؛ به سبب تقدّم در استیفای حق بنده^۱.

۲. در حقوق الله، اجرای تعزیر زمانی لازم است که اصلاح جانی بدون تعزیر ممکن نباشد؛ اما اگر اصلاح بدون تعزیر تحقق یافته و آثار توبه بر او آشکار گردد، قاضی می‌تواند تعزیر را ترک کند^۲.

۱ - قال: (رجل ثبت عليه باقراره الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وفقء عين رجل، فانه يبدأ بالقصاص في الفقه) لانه محض حق العباد، وحق العبد مقدم في الاستيفاء لما يلحقه من الضرر بالتأخير، لانه يخاف الفتور، والله تعالى عن ذلك. [المبسوط المترخسي ج ۵ جزء ۹. ص ۱۱۷. طبع: مکتبه رشیدیة].
- ألا ترى أنه اذا اجتمعت الحدود فهاحق العبد يبدأ بحق العبد لما قلنا ولأنه ما من شيء إلا والله تعالى فيه حق، فلو قدم حق الشرع عند الاجتماع بطل حق العبد. [رد المحتار، ج ۳ ص ۵۲۹] الناشر: مکتبه رشیدیة.

۲ - الرسالة الثالثة عشر - مکتبه طيبة (۵۴۰). ذکر فی "فتح القدير" معزیا إلى "فتاوی قاضیخان" (التعزیر حق العبد کسائر حقوقه يجوز فيه الإبراء والعفو والشهادة على الشهادة، ويجزئ فيه اليمين - يعني: إذا أنكر أنه سبه يحلف، ويقضى بالنكول. ولا يخفى على أحد أنه ينقسم إلى ما هو حق العبد وحق الله تعالى، فحق العبد لا شك أن يجزئ فيه ما ذكروا، وأما ما وجب [فيه] حق الله تعالى فقد ذكرنا أننا أنه يجب على الإمام أنه يستوفيه ولا يحل له تركه إلا فيما علم أنه [زجر.] رسائل ابن نجيم الإقتصادية: ص/ ۲۱۳]. - الحد لا يقبل الاسقاط مطلقاً بعد ثبوت سببه عند الحاكم وعلى هذا يبني عدم جواز شفاعة فيه فانها طلب ترك الواجب. [فتاوی الحدود والتعزيرات. للمفتيين والفضاة. ص ۳. طبع: مکتبه حقانيه، كويته]. - (ومنها: أنه يحتمل العفو والصلح والابراء لانه حق العبد خالصاً فتجري فيه هذه الاحكام كما تجري في سائر الحقوق للعباد من القصاص وغيره، بخلاف الحدود. [بدائع الصنائع. ج ۵ ص ۵۳۶. طبع: مکتبه رشیدیة]. - [التاتارخانيه، ج ۶ ص ۴۰۸. طبع: مکتبه رشیدیة].

۳. در حقوق العباد، صلح، عفو و ابراء از سوی صاحب حق صحیح و معتبر دانسته می شود.^۱

۳. در حقوق الله، تعزیر نیازمند تقدّم دعوا نیست؛ مدّعی با شرط عدالت، در حکم شاهد و شاهد در حکم مدّعی است، و مخبر عادل در حکم شاهد می باشد، به این شرط که خبر او بر مشاهده و یقین استوار باشد، نه بر گمان غالب.^۲

۱ - (ومنها: أنه يحتمل العفو والصلح والبراء لانه حق العبد خالصاً فتجري فيه هذه الاحكام كمتاجري في سائر الحقوق للعباد من القصاص وغيره، بخلاف الحدود. [بدائع الصنائع ج ۵ ص ۵۳۶. طبع: مکتبه رشیدیة]. - التاتارخانیة، ج ۶ ص ۴۰۸. طبع: مکتبه رشیدیة).

۲ - بخلاف حقوقه تعالى، فان الدعوى فيه ليس بشرط. (شرح المجلة للاتاسي ج ۶ ص ۱۱۷ فی شرح المادة ۱۸۲۹ الناشر: المکتبة الحبیبة - پاکستان). - ويجوز اثباته بمدع شهد به فيكون مدعياً شاهداً لومعه آخر ... ویأتی أنه يكفي فيه اخبار عدل واحد، وعليه فلو كان المدعي عدلاً يكفي وحده. [رد المحتار ج ۶ ص ۱۲۰. طبع: رشیدیة] - قال ابن عرفة بعد أن أشار إلى كلام أهل الأصول والفقهاء وتنبههم عليها: لأنها شرط في الشهادة والخبر. [معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ج ۲ ص: ۳۸۰] - وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ طَعَنَ الْخَصْمُ سَأَلَ عَنْهُمْ فِي الْكُلِّ وَإِلَّا سَأَلَ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَفِي غَيْرِمَا مَحَلُّ الْإِخْتِلَافِ وَقِيلَ هَذَا اخْتِلَافٌ عَصْرٍ وَزَمَانٍ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ كَذَا فِي الْهُدَايَةِ. [البحر الرائق شرح كزالدقائق: ۷/۱۰۶، كتاب الشهادات، م/رشیدیة].

۵. در آن گونه از حقوق العبد که تعزیر مجرم منوط به طرح دعوا است، جز قاضی هیچ کس حق اجرای تعزیر را ندارد^۱.

تعزیر مالی

ماده دوازدهم:

۱. تعزیر با گرفتن مال ممنوع است^۲.

۲. قاضی می تواند مجرم را به یکی از دو نوع تعزیر زیر محکوم کند^۳:

^۱ - بخلاف التعزیر الذي يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه، فانه لتوقفه على الدعوى لا يقيمه الا الحاكم الا أن يحكما فيه. [رد المحتار ج ۶ ص ۱۰۲ طبع: مکتبه رشیدیة].

^۲ - والحاصل أن المذهب عدم التعزیر بأخذ المال. [البحر الرائق شرح كاز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (ج ۵ ص ۴۴) الناشر: دار الكتاب الإسلامی - (قوله ثم أحرق على اقوام) ... وفيه حجة على جواز التعزیر باهلاك المال، بخلاف التعزیر بأخذ المال، فانه منسوخ. (منهاج السنن الجزء ۲ ص ۶۰. طبع: مکتبه حقانیة، بیضاور].

^۳ - المحتسب اذانهی قطناً عن وضع القطن على طريق العامة فلم يمتنع فاوقد المحتسب النار فى قطنه وأحرقه يضمن الا اذا علم فسأداً فى ذالك ورأى المصلحة فى احر اقه فلا يضمن كذا فى الخلاصة [الفتاوى الهندية. ج ۵ ص ۳۵۲]. - ولو أحرق المحتسب متاع من يبيع على الشوارع يضمن. (الا اذا علم فسأداً فى ذالك ورأى المصلحة فى احر اقه فلا يضمن. [نصاب الاحتساب. ص ۲۴۴ طبع: دار الكتب الشرعية والادبية كويته]. - (قوله ثم أحرق على اقوام) ... وفيه حجة على جواز التعزیر باهلاك المال، بخلاف التعزیر بأخذ المال، فانه منسوخ. (منهاج السنن الجزء ۲ ص ۶۰. طبع: مکتبه حقانیة، بیضاور]. - ومعنى التعزیر بأخذ المال على القول به امساك شئ من ماله عنده مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم اليه، لا أن يأخذه الحاكم بنفسه أو لبيت المال كما يتوهم الظلمة. (الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۱۶۷).

۱. نابود کردن مال؛

۲. به حبس و قید مال.

نابود کردن مراکز فساد

ماده سیزدهم:

محل هایی که مفسدان، اشرار و فاسقان به طور معمول در آن ها اعمال فساد انجام می دهند، قاضی باید به عنوان تعزیر آن ها را از بین ببرد^۱.

تعزیر به قتل به خاطر مصلحت عامه

ماده چهاردهم:

۱. اگر حفظ منافع عمومی جز با مرگ افراد زیر ممکن نباشد، به منظور مصلحت و با اجازه امام، کشتن آنان به عنوان تعزیر جایز است:^۲

^۱ - عن اصحابنا فمن اعتاد بأنواع الفساد يهدم عليه بيته. [سراجية] (الفتاوى الحدود والتعزيرات ص ۱۷۸).

^۲ - مطلب: يكون التعزير بالقتل (رأيت في الصارم المسلول للحافظ ابن تيمية: أن من أصول الحنفية أن ما لاقتل فيه عندهم مثل القتل بالمثل والجماع في غير القبل إذا تكرر للإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة. وكأن حاصله: أن له أن يعزr بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها، ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا يقتل سياسة اه... أن للإمام قتل السارق سياسة: أي: إن تكرر منه .. أن من تكرر الخنق منه في المصر

۱. کسی که بر فساد استمرار می ورزد؛
۲. کسی که در پی گسترش فساد است؛
۳. کسی که با وسیله سنگین مرتکب قتل می شود؛
۴. کسی که از عقیده باطل مخالف اسلام دفاع می کند؛^۱
۵. کسی که به عقیده باطل مخالف اسلام دعوت می کند (مانند رهبران یا تربیت کنندگان بدعت گذاران یا مفسدان)^۲؛
۶. جادوگر (ساحر)؛
۷. زندیق

قتل به سیاست لسعیه بالفساد، وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل، ... أن الساحر أو زندیق الداعي إذا أخذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته، ويقتل، لو أخذ بعدها قبلت، وأن الخناق لا توبة له، وتقدم كيفية تعزير اللوطي بالقتل). [ردالمحتار على الدر المختار: ج ۳ ص ۹۹-۱۰۰ - كتاب الحدود، ط ۱۲۱-م] أمير حمزة

۱ - لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتمد الجرائم الخطيرة. [التشريع الجنائي الاسلامي، الجزء الاول ص ۵۱۵. طبع: دار الحديث بيروت]. - وجميع الكبائر والأعونة والسعاة يباح قتل الكل ويثاب قاتلهم. انتهى. وأفتى الناصحي بوجوب قتل كل مؤذٍ. [ردالمحتار، جلد ۳ ص ۱۰۳. طبع: مكتبة رشيدية].

۲ - والبدعة إذا كانت كفراً، فإنه يباح قتلهم عاماً، وإذا كانت فسقاً لا يباح قتلهم عاماً ولكن يقتل من كان معلماً ورئيساً واماماً لهم زجراً وامتناعاً. [حمادية. فتاوى الحدود والتعزيرات ص ۱۷۶].

در موارد زیر، امام (حاکم) می تواند بر اساس مصلحت، مجرم را به صورت شدیدتر و سنگین تر تعزیر نماید^۱.

۱. کسی که به طور مکرر مرتکب جماع در غیر قُبُل می شود.
۲. کسی که به طور مکرر مرتکب لواطت می شود؛
۳. کسی که به طور مکرر با خفه کردن (تخنیق) اقدام به قتل می کند؛
۴. کسی که به طور مکرر دست به سرقت می زند.

فصل سوم

۱ - مطلب: يكون التعزير بالقتل (رأيت في الصارم المسلول للحافظ ابن تيمية: أن من أصول الحنفية أن ما لاقتل فيه عندهم مثل القتل بالمثل والجماع في غير القبل إذا تكرر فلإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة. وكأن حاصله: أن له أن يعزربالقتل في الجرائم التي تعظمت بال تكرار وشرع القتل في جنسها، ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا يقتل سياسة اهـ ... أن للإمام قتل السارق سياسة: أي: إن تكرر منه .. أن من تكرر الخنق منه في المصرقتل به سياسة لسعيه بالفساد، وكل من كان كذلك يدفع شره بالقتل، ... أن الساحر أو الزنديق الداعي إذا أخذ قبل توبته ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل لقبلى، وأن الخناق لا توبة له، وتقدم كيفية تعزير اللوطي بالقتل). [ردالمحتار على الدر المختار: ج ۹۹-۱۰۰ - كتاب الحدود، ط ۱۲۱م - أميرحمزة].

افراد مستحق تعزیر و احکام مربوط به آن

تعزیر برای جانی مطلق

ماده پانزدهم:

هر جنایتی که برای آن حدّ معین مقرر نشده باشد، در آن تعزیر اعمال می‌شود؛ جانی آزاد باشد یا برده، مرد باشد یا زن، مسلمان باشد یا کافر، بالغ باشد یا کودکِ عاقل، مستحق تعزیر شناخته می‌شود^۱. البته تعزیرِ کودکِ عاقل به منظور تأدیب و تربیت است.

تعزیر توهین‌کنندگان به انبیاء علیهم‌السلام

ماده شانزدهم:

اگر مسلمانی به ساحت پیامبرِ خیرالبشر ﷺ یا دیگر پیامبران علیهم‌السلام اهانت یا به هر شکلی بی‌احترامی کند، مرتد محسوب شده و مستحق تعزیرهای زیر است^۲:

^۱ - فیعزر کل عاقل ارتكب جنایةً لیس لها حدٌ مقدرٌ، سواء كان حراً او عبداً ذكراً او أنثی، مسلماً او كافراً، بالغاً او صبیّاً بعد أن یكون عاقلاً، لأن هؤلاء من أهل العقوبة الا الصبي العاقل فانه یعزر تأدیباً لاعقوبة لانه من أهل التأدیب. [بدائع الصنائع ج ۵ ص ۵۳۳. طبع: مکتبه رشیدیة].

^۲ - وأیما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم او كذبه او عابه او تنقصه، فقد كفر بالله تعالى وبانت امرته، فان تاب والقتل ... وسیذكر الشارح عن المحقق المفتي أبي السعود التصريح بأن مذهب الامام الأعظم أنه لا یقتل اذا تاب ویكتفي بتعزيره. آرد المحتار ج ۶ ص ۳۶۰ مکتبه رشیدیة. - قال الزیلعی: ویس فی التعزیر شیء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنایتهم،

۱. اگر این جرم بدون اظهار توبه ثابت شود، قاضی با اجازه امام او را تعزیراً به قتل می‌رساند؛

۲. اگر توبه کرده باشد، قاضی پس از توبه او را به شش سال حبس محکوم می‌کند.

تعزیر توهین کنندگان به روزهای مقدس، شعائر اسلامی و علماء ماده هفدهم:

۱. شخصی که به روزهای مقدس اسلام اهانت کند، مجرم است و قاضی او را به سه ماه حبس محکوم می‌نماید^۱.

۲. تمسخر و استهزا نسبت به احکام شرعی و شعائر اسلامی موجب تعزیر است؛ و اگر برای قاضی ثابت شود که این عمل به صورت عمدی و آگاهانه انجام شده است، به دو سال حبس محکوم می‌گردد^۲.

فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجنائية، فينبغي أن يبلغ غاية التعزير في الكبيرة. [الدرالمختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٤/٦٢)] الناشر: دار الفكر-بيروت.

^۱ - سئل عن شخص شقي، قال في العشر الأخير من رمضان؛ لعن الله هذه الليالي المباركة، أجاب: يعزر تعزيراً بليغاً؛ لأنه اسهان بما عظمه الشارع. (الحدود والتعازير ص ١٠١ طبع: دار المقتبسة).

^۲ - منها الممازحة في احكام الشريعة. (الفتاوى الهندية ص ١٦٩ ج ٢ طبع: مكتبة رشيدية)

۳. هر شخصی که با قصد و آگاهی بگوید: «به اقوال شرعی فقهای کرام عمل نمی‌کنم» یا بگوید «سخن علما قابل پذیرش نیست»، اگر برای قاضی ثابت شود که این سخن را آگاهانه و عمدی گفته است، به دو سال حبس محکوم می‌گردد.^۱

تعزیرِ ناسزاگوینده برای امام

ماده هجدهم:

شخصی که به امام ناسزا بگوید مجرم است؛ قاضی او را علاوه بر سی‌ونه (۳۹) ضربه شلاق، به یک سال حبس محکوم می‌کند.^۲

تعزیرِ مخالفت‌کنندگان با دستور امام در امور مباح

ماده نوزدهم:

۱. در امور مباح، هرگاه امام به انجام آن‌ها دستور دهد، اجرای آن‌ها واجب است و مخالفت‌کننده مستحق تعزیر می‌باشد.^۳

۱ - ولو قال أنا لا أعمل بفتوى الفقهاء اوليس كما قال العلماء، فانه يعزرو ولا يكفرو. (الفتاوى الانتروية ج ۱ ص ۱۵۷). - وفي الخانية لوقال أنا لا أعمل بفتوى الفقهاء أوليس كما قال العلماء فإنه يعزرو. [نصاب الاحتساب ص ۱۱۵].

۲ - وفي السير الكبير اذا شتم الامام الاعظم احد يفوض الى غيره أقامته ولا يقيمه بنفسه ولا يشتم - [العناية على فتح القدير ج ۵ ص ۱۱۳ الناشر مكتبة حبيبيه كويته].

۳ - أجمع العلماء على وجوب طاعته في جميع الأمور مما ليس بمعصية وان كان مما يشق ويكرهه النفوس، فاذا أمر الوالي من المباحات - وجب طاعته فيه وحرمت المخالفة. [أحكام الأراضي لمحمد على التهانوي ص ۹۷، طبع: مكتبة الملك الفهد، الرياض]. - أن بعض المباحات قد نصير واجبات بأمر

۲. از امور مباح، هرگاه امام از انجام آنها منع کند، انجام شان حرام است و مخالفت کننده مستحق تعزیر می گردد.

۳. مخالفت کننده در موارد بندهای (۱) و (۲) این ماده، به یک ماه حبس محکوم می شود^۱.

تعزیر برای سرکشان از فرمان های عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی
ماده بیستم:

تعزیر تمام کارمندان و مسئولان تنها به صورت عزل از وظیفه اعمال می شود و این تنها در صورتی است که از فرمان ها و احکام امیرالمؤمنین حفظه الله نافرمانی کرده باشند^۲.

الحکام، لکونهم من أولي الأمر، وقد أمرنا بإطاعتهم أيضا. [فيض الباري على صحيح البخاري، ج ۵ ص ۲۴۳، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان]. - قال في المعراج: لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة [حاشية رد المحتار على الدر المختار ج ۲ ص ۱۷۲] دار الفكر بيروت. - يتبين لنا وجوب تقييد الناس بأنظمة المرور الصادرة عن ولي الأمر. [الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج ۳ ص ۳۰۷]. - في دستور القضاة من خلاصة الفقه. من خالف درة سلطان فانه يعزر. [فتاوى متانه ج ۲ ص ۹۱۷].

۱ - المرجع السابق.

۲ - (استحقاق تصرف عام على الأئمة) قال الرافعي: قوله: (هو متعلق بتصرف لا باستحقاق الخ) الظاهر صحة تعلقه بكل من استحقاق وعام أيضا، إذ من ثبت له صفة الإمامة استحق على الانام التصرف العام بمعنى ان له ولاية التصرف في كافة شؤونهم الدنيوية والاخرية فالمستحق له عليهم شيان التصرف عليهم والانقياد لهذا التصرف فمن نازعه في استحقاق التصرف او لم يلق اثم بترك الواجب. [رد المحتار على الدر المختار ج ۲ ص ۳۳۲ مكتبة رشيدية]. - العزل من الوظيفة: وتطبق على الذين يتولون الوظائف

تعزیر برای مخالفت کنندگان با دستورات سایر امراء

ماده بیست و یکم:

در ادارات امارتی، اگر مجاهد، سرباز یا کارمند با دستور آمر مخالفت کند و عذر شرعی نداشته باشد، به ترتیب زیر تعزیر می شود:

۱. آمر ابتدا باید نصیحت کند؛

۲. در صورت تکرار مخالفت، تعزیر مطابق جزء (۳) فقره (۱) ماده نهم این اصولنامه اعمال می گردد؛

۳. در صورت تکرار بیشتر، تعزیر مطابق جزء (۴) فقره (۱) ماده نهم این اصولنامه با شدت بیشتری اعمال می شود^۱.

تعزیر برای انجام ندادن وظایف در وقت مقرر

ماده بیست و دوم:

عدم انجام خدمت حکومتی در وقت مقرر یا به طور صحیح بدون عذر شرعی،

العامة سواء كان اداء الوظيفة، بمقابل او مجاناً. [التشريع الجنائي الاسلامي لعودة ج ۱ ص ۵۲۶]. - [الموسوعة الجنائية في الفقه الاسلامي، طبع: دار النهضة العربية، بيروت].

۱ - اذا أمر الأمير أهل العسكر بشئ، فعصى في ذلك واحد من أهل العسكر، فالامير لا يؤدبه في اول الوهلة، ولكن ينصحه حتى لا يعود الى مثل ذلك ابلاء للعذر، فان عصاه بعد ذلك أدبه الا أن يبين في ذلك عذرفحيثذ يخلو سبيله ولكن يحلف بالله تعالى لقد فعلت هذا بعذرلانه يدعى مايمنع وجوب التعزيرعليه. [الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۱۹۲. طبع: مكتبة رشيدية] - [الموسوعة الجنائية في الفقه الاسلامي ج ۱ ص ۳۶۳].

جرم و موجب تعزیر است؛ قاضی تعزیر را مطابق مراتب ماده نهم این اصول‌نامه اعمال می‌کند^۱.

تعزیر برای توهین‌کنندگان به کارکنان دولت و مسئولان ادارات ماده بیست و سوم:

۱. تعرض به کارکنان دولت یا کسانی که در خدمات عمومی استخدام شده‌اند، توهین به کارکنان دولتی، به‌ویژه ضرب و شتم سرباز یا مجاهد، پاره کردن لباس آن‌ها، بدرفتاری، توهین به دادگاه یا اخلال در مجلس قضایی، موجب تعزیر است؛ قاضی آن‌ها را به ده روز حبس محکوم می‌کند^۲.

۱ - «وَأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ عَقْدٍ أَنْ يُوْفَى لِكُلِّ أَحَدٍ وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ مَا التَزَمَ بِعَقْدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَقْدًا نَهَى الشَّرْعُ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَالًا". [حجة الله البالغة، ج ۲ ص ۲۶۲، الناشر: دار الجیل، بیروت - لبنان].

-لأن الوفاء بما التزمه مستحق عليه شرعاً كما التزمه. [المبسوط للسرخسي، ج ۲۴ ص ۱۴۵، الناشر: دار المعرفة - بیروت، لبنان]. - فالمستحق له عليهم شيان التصرف عليهم والانقياد لهذا التصرف فمن نازعه في استحقاق التصرف أو لم ينقد اثم بترك الواجب. [رد المحتار على الدر المختار ج ۲ ص ۳۳۲ مکتبه رشیدیة]. - كل من ارتكب معصية ليس فيها حد مقدرو ثبت عليه عند الحاكم، فانه يجب عليه التعزير. [البحر الرائق ج ۵ ص ۷۰ طبع: مکتبه حنفیه]. - أما التعزير فهو التأديب بما يراه الحاكم زاجراً لمن يفعل فعلاً محرماً عن العودة إلى هذا الفعل، فكل من أتى فعلاً محرماً لا حد فيه، ولا قصاص، ولا كفارة، فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجراً له عن العودة، من ضرب، أو سجن، أو توبيخ. [الفقه على المذاهب الأربعة، ج ۵ ص ۳۱۹ الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان].

۲ - المرجع السابق. - [فتاوى الاسعديه ج ۱ ص ۲۵۲ المکتبة الحقانیة].

۲. اگر کسی به رؤسای منسوبان امارتی توهین کند، قاضی او را علاوه بر بیست و سه (۲۳) ضربه شلاق، به سه ماه حبس محکوم می‌کند^۱.

تعزیر برای کسانی که در برابر مخالفان اقدام نمی‌کنند و اطلاع نمی‌دهند
ماده بیست و چهارم:

اگر کسی جلسات و مشورت‌های تخریبی مخالفان نظام را مشاهده یا از آن مطلع باشد، اما خود اقدام نکرده و به ادارات امارت اطلاع ندهد، مشاهده‌کننده یا مطلع مجرم شناخته می‌شود و قاضی او را به دو سال حبس محکوم می‌کند^۲.

تعزیر برای کسانی که به محاربین، دزدان و باغیان پناه می‌دهند
ماده بیست و پنجم:

کسی که به محاربین، دزدان، باغیان یا دیگر مفسدان پناه دهد، مجرم است؛ قاضی او را علاوه بر سی و نه (۳۹) ضربه شلاق، به پنج سال حبس محکوم می‌کند^۳.

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - وكذلك (التعزیر) من یری أعداء یأتمرون علی الدولة ولا یعمل علی منعهم او ابلاغ الأمر للمختصین، لیقضوا علی اتمارهم. [العقوبة فی الفقه الاسلامی لأبی زهرة ص ۸۵ طبع: دار الفکر العربی].

^۳ - أن کل من أرتكب محرما لیس فیہ حد مقدر، فإنه یعزر، ثم الرأي فی مقدار ذلك إلی الإمام، وینی ذلك علی قدر جرمته، وهذه جريمة متکاملة، فلهذا قدر التعزیر فیها بتسعة، وثلاثین سوطا. [المبسوط

للسرخمی (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بیروت).

تعزیر برای خروج‌کنندگان از مذهب حنفی

ماده بیست‌وششم:

در افغانستان، پیروان مذهب حنفی نمی‌توانند از مذهب خود خارج شوند؛ اگر کسی خارج شود و این برای قاضی ثابت شود، دو سال حبس برای او صادر می‌گردد^۱.

تعزیر برای نشرکنندگان بدعت

ماده بیست‌وهفتم:

۱ - قوله (ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر) أي إذا كان إرتحاله لا لغرض محمود شرعا. [رد المحتار على الدرالمختار: ج ۶ ص ۱۲۸ الناشر: دارالمعرفة]. قال الرافعي في ذيل هذه العبارة: ونقل عن الرحمتي أن هذا إذا كان كراهة لما انتقل عله، وحيلنذ ينبغي أن يكون لا فرق بين مذهب ومذهب. - والحق ان الائمة المقتدى بهم في الدين كلهم على هدى مستقيم فای مذهب من مذاهبهم كان شائعا في بلد من البلاد وفي العلماء به كثرة يجب على العامي اتباعه ولا يجوزله تقليد امام ليس مذهبه شائعا في بلده ولا في العلماء به كثرة لتعذر الوقوف على مذهب ذلك الامام في جميع الاحكام والحال هذه فافهم فان الحق لا يتجاوز عنه ان شاء الله تعالى. [اعلاء السان ج ۲ ص ۲۹۰ الفائدة الحادية العشرط ادارة القرآن والعلوم الاسلامية]. - وأما دون ذلك من الناس فمذهبه فيما يرد عليه كثيرا ما أخذه عن أصحابه وآبائه وأهل بلده من المذاهب المتبعة، وأنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مسألة فالمختار عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه لأنه أعرف بصحيح أقاويلهم عن السقيم وأوعى للاصول المناسبة لها وقلبه أميل إلى فضلهم وتبحرهم. [حجة الله البالغة: ج ۱ ص ۳۱۰، تنمة، باب أسباب اختلاف الصحابة والتابعين في الفروع، إذا اختلف مذاهب الصحابة والتابعين، الناشر: دار إحياء العلوم - بيروت لبنان].

بدعت‌گذارانی که از راه دعوت، به صورت فردی یا جمعی بدعت‌ها را گسترش می‌دهند و بدین وسیله به جان و مال حکومت و مردم آسیب می‌رسانند یا امنیت عمومی را مختل می‌کنند، قاضی آنان را به ده سال حبس محکوم می‌کند^۱.

تعزیر برای مفتی حيله‌گر، داکتر و طبیب جعلی و افراد سهل‌انگار

ماده بیست و هشتم:

۱. قاضی مکلف است داکتر، طبیب جعلی و مفتی حيله‌گر را از اعمال نادرست‌شان منع کند؛ و در صورت تکرار، آنان را به یک ماه حبس محکوم نماید^۲.

^۱ - السياسة استصلاح الخلق لا تختص بالزنى بل تجوز فى كل جنایة، والرأى فيها الى الامام على ما فى الكافي، قتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته و ان لم يحكم بكفره كما فى التمهيد. [رد المحتار ج ۶ ص ۲۳ طبع: مکتبه رشيدية]. - والمبتدع لوله دلالة ودعوة للناس الى بدعته ويتوهم منه أن ينشر البدعة وان لم يحكم بكفره جاز للسلطان قتله سياسة زجرا. [رد المحتار ج ۶ ص ۳۷۲ طبع: مکتبه رشيدية]. - [جامع الرموز ج ۲ ص ۵۲۱ طبع: ايچ، أيم، سعيد]. - [مجموعة الفتاوى على هامش خلاصة الفتاوى ج جزء؟ ص ۲۲۸].

^۲ - أن على ولى الأمر أن يمنع المفتي الماجن الذي يعلم الحيل الباطلة والطبيب الجاهل، فمنع هؤلاء المفسدين لأديان والأبدان دفع اضرار بالخاص والعام، فهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. [الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج ۳ ص ۳۱۹]. - (المادة ۲۶) يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام [دررالحكام في شرح مجلة الأحكام (ج ۱ ص ۴۰) الناشر: دار الجيل].

۲. قاضی، علمای موظف و خطیبانی را که در آموزش احکام فرض ضروری و عقاید صحیح ضروری به مسلمانان کوتاهی می کنند، و نیز دانش آموزانی را که در فراگیری احکام فرض ضروری و عقاید صحیح ضروری سهل انگاری می نمایند، مطابق مراتب ماده نهم این اصولنامه تعزیر می کند^۱.

تعزیر برای خیانت در امانت و بیت المال

ماده بیست و نهم:

۱. خیانت در امانت و سهل انگاری در ادای آن جرم است؛ قاضی شخص را تا زمان ادای امانت به حبس محکوم می کند^۲.

۲. شخصی که در اموال و تجهیزات بیت المال اختلاس یا خیانت کند، مجرم است؛ قاضی او را علاوه بر استرداد مال اختلاس شده، به شش ماه حبس محکوم می نماید^۳.

تعزیر برای معلم یا استادی که کودکان را می زند

^۱ - ویدخل أيضا في ارتكاب المنكرها مال الواجبات الدينية، ومن جملتها التعليم والتعلم، فاذا قصر العالم في واجب التعليم او قصر الجاهل في تعلم القدر الواجب شرعا من العلم، استحقا عقوبة التعزير على التقصير. [المدخل الفقهي العام للزرقاء ج ۲ ص ۶۹۳].

^۲ - أن كل من ارتكب محرما ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، وبينني ذلك على قدر جريمة المبسوط للسرخسي (ج ۲ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت).

^۳ - المرجع السابق.

مادهٔ سی‌ام:

اگر معلم یا استاد، کودک را به گونه‌ای بزند که موجب شکستگی استخوان، پارگی پوست، یا پیدایش تورم و کبودی در بدن شود، قاضی او را با عزل از وظیفه تعزیر می‌کند^۱.

تعزیر برای کسی که پدر یا مادر را می‌زند

مادهٔ سی‌ویکم:

شخصی که پدر یا مادر خود را بزند یا به آنان بی‌احترامی کند، مجرم است؛ قاضی او را علاوه بر سی (۳۰) ضربه شلاق، به پنج ماه حبس محکوم می‌کند^۲.

تعزیر برای شوهر

مادهٔ سی‌ودوم:

^۱ - لوضرب المعلم الصبي ضربا فاحشا، فأنه بعزره. (الدرالمختار مع الرد المحتار ج ۱ ص ۱۲۷ طبع: مکتبه رشیدیة). - وهو الذي يكسر العظم أو يخرق الجلد أو يسوده كما في التاترخانية [حاشية ابن عابدين - الفكر (ج ۴ ص ۷۹) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر].

^۲ - سوال: رجل سب أمه وآذاها ولعنهما. ما ذا يستحق شرعاً؟ الجواب: يستحق هذا الخبيث السحق التعزير الشديد والضرب والتهديد. [فتاوى الاسعديه ج ۱ ص ۲۳۳ ط الحقاينة]. - سئل في رجل له ابن، ثم أن الوالد أنكر من الولد خلافا، فأراد زجره باللسان عن فساد الوقت لما يجب للوالد على الولد ثم أن الولد ضرب الوالد حتى طرحه وغسله بالدماء ما يكون الحد في ذلك؟ أجاب: يستحق هذا الولد العاق لأبيه الذي لم يراع حرمة والده ولم يراقب حق الله فيه المتجاهر بهذه المعصية العظيمة. [عدة أرباب الفتوى ص ۷۹].

اگر شوهری همسر خود را با ضربِ فاحش (مانند شکستگی، زخم یا ظاهر شدن کبودی در بدن) بزند و زن دعوای خود را نزد قاضی ثابت کند، شوهر مجرم است و قاضی او را به پانزده روز حبس محکوم می‌کند.^۱

تعزیر برای امتناع‌کننده از لعان

مادهٔ سی‌وسوم:

اگر شوهری از انجام لعان با همسر خود امتناع کند، قاضی برای واداشتن او به تکذیبِ خود یا انجام لعان، وی را به یک سال حبس محکوم می‌کند؛ و اگر در مدت یک سال لعان انجام دهد یا خود را تکذیب کند، قاضی مطابق آن تصمیم نهایی را صادر می‌نماید.^۲

تعزیر برای زنِ ناشزه و پدرِ او

مادهٔ سی‌وچهارم:

اگر زنی بدون اجازهٔ شوهر و بدون عذر شرعی، به‌طور مکرر به خانهٔ پدر یا دیگر

^۱ - ادعت علی زوجها ضربا فاحشا وثبت ذلك عليه عزر ... وهو الذي يكسر العظم أو يخرق الجلد أو يسوده كما في التاترخانية. [الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۷۹) الناشر: دار الفكر-بيروت].

^۲ - وإذا طالبتة يجبره عليه، ولو امتنع يحبس لامتناعه عن الواجب عليه كالممتنع من قضاء الدين فيحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه. ببائع الصنایع في ترتيب الشرائع (ج ۳ ص ۲۳۸) الناشر: دار الكتب العلمية].
- ذهب الحنفية: الى أنه ان امتنع الزوج عن اللعان، حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه، فيحد حد القذف.
[الفقه الاسلامي وأدلته ج ۷؛ ص ۵۴۶].

خویشاوندان برود و در آنجا بماند، و با وجود درخواست شوهر و حکم قاضی، پدر یا دیگر خویشاوندان او زن را به شوهرش تحویل ندهند، زن و مانعان هر دو مجرم‌اند و قاضی هر دو را به سه ماه حبس محکوم می‌کند.^۱

تعزیر برای پدر و پدربزرگ

مادهٔ سی و پنجم:

۱. اصل (پدر، پدربزرگ و ...) به سبب دینی که بر فرع (پسر، نوه و ...) دارد، زندانی نمی‌شود؛ اما اگر از پرداخت نفقهٔ فرزندِ صغیر، بالغِ معیوب، یتیم یا دخترِ غیرمنکوحه خودداری کند، قاضی او را به سه ماه حبس محکوم می‌نماید.^۲

۲. کودکی که پدر یا وصی ندارد، به سبب دینِ استهلاکی زندانی نمی‌شود، هر چند زمین یا اموال داشته باشد؛ اما اگر کودک پدر یا وصی داشته باشد و آنان مانع پرداخت بدهی از مال کودک شوند، قاضی به جای کودک، پدر یا وصی را به دو

^۱ - سئل عن امرأة تخرج من بيت زوجها بغيراذنه، وبغير موجب شرعي، فتمكث عند أبها مدة، وتكرز ذلك منها، فإذا طليها الزوج من ابها وامتنع بغير حق بعد امر القاضي له بتسليمها ومخالفته أمره، يلزمه وإياها التعزير؟ أجاب: نعم يلزمهما التعزير. [الفتاوى التمرتاشي ج ۱ ص ۲۶۲].

^۲ - لا يحبس واحد من الأبوين بدين الابن ... الا أن يجب عليه نفقته وكل من أجبره على النفقة وأبى حبسه. (الفتاوى التاتارخانية ج ۱۱ ص ۳۳۰). - [أدب القضاء للسروجي ص ۱۷۰، طبع: دار البشائر، بيروت].

ماه حبس محكوم می‌کند.^۱

تعزیر برای خطاب کردن مسلمان به فاسق و مانند آن

مادهٔ سی‌وششم:

کسی که مسلمان دیگری را فاسق، خیث یا کافر بنامد، یا به کسی بگوید با گاو یا الاغ زنا کرده‌ای، یا او را الاغ یا خوک خطاب کند، و مانند این اعمال را انجام دهد، مجرم است و قاضی او را به یک‌ونیم ماه حبس محكوم می‌کند.^۲

تعزیر برای برقراری رابطهٔ نامشروع با زنان نامحرم

مادهٔ سی‌وهفتم:

هر شخصی که با زن نامحرم رابطهٔ نامشروع برقرار کند (مانند بوسیدن،

^۱ - لا يحبس صبي علي دين الاستهلاك ولوله مال من عروض وعقار اذا لم يكن له أب اووصى، والرأى فيه للقاضي، فيأذن في بيع بعض ماله للايفاء، ولوله أب اووصى يحبس ان أمتنع من قضاء دينه من ماله: ای: مال الصبی، ولا يحبس الصبی الا بطريق التأديب لثلا يتجاسر الى مثله اذا باشر شيئا من اسباب التعدي قصدا، فلو خطأ فلا. [رد المحتار ج ۸ ص ۱۳۷ طبع: مکتبه رشیدیة] - [ادب القضاء للسروجي ص ۱۷۵].

^۲ - اربعة عشر نفرا يعزر قاذفهم ولا يحد: واذا قذف عبدا، او أمة، او مدبرا، او مكاتبا، او أم ولد، او صبيًا، او مجنونًا أو كافرا او محدوداً في القذف أو امرأة ملاعنة بولد، او قذف امرأة ومعها اولاد لا يعرف لهم والد، او قال لمسلم: يا فاسق، يا خبيث، يا كافر، او قال: زنيبت بأتان أو بقرة أو فال: يا حمار، يا خنزير. [الفتاوى التاتارخانية ج ۶ ص ۴۰۶].

دست‌دادن و در آغوش گرفتن)، قاضی او را به یک سال حبس محکوم می‌کند.^۱

تعزیر برای نگاه‌کردن به زنان همسایه

مادهٔ سی‌وهشتم:

نگاه‌کردن به زنان همسایه، اشاره‌کردن به آنان، توصیف ویژگی‌های بدنی ایشان در گفتگو و جست‌وجو از احوال آنان جرم است؛ قاضی مرتکب را به یک ماه حبس محکوم می‌کند.^۲

تعزیر برای آزار رساندن به همسایه

مادهٔ سی‌ونهم:

آزار رساندن به همسایه، ناسزا گفتن به او، ریختن زباله در برابر خانه‌اش، قفل‌کردن در خانهٔ او و مانند این اعمال جرم است؛ قاضی در بار نخست مرتکب را به ده روز حبس و در صورت تکرار به دو ماه حبس محکوم می‌کند.^۳

^۱ - رجل قبل أجنبية حرة أو أمة أو عاتقها أو مسها بشهوة، يعزر. [الفتاوى التاتارخانية ج ۶ ص ۳۰۶]. -

الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۱۶۹. طبع: مکتبه رشیدیة]

^۲ - سؤال: فیمن قال لرجل ينظر الى نساء جيرانه من مزوجات وأرامل، وأبکار ... الخ الجواب: يستحق كل منهما التعزیر الاثق بحاله. [الفتاوى الاسعدیة باب التعزیر ج ۱ ص ۲۱۶، ط: حقانیة].

^۳ - فی جارسوء من أحد الجيران أضر بجاره نحو عشرين بأنواع الأذية من سبه وسب والديه، ووضع النجاسة الغلیظة على بابه وغلق بابه عليه من الخارج وهو لا يشعر ... الخ أجاب: الجار الموصوف بهذه الأوصاف العاري عن المروءة والانصاف ... وغير ذلك مما وردت به الأحادیث والخبار يستحق التعزیر الشدید بالضرب والتهديد. [عدة أرباب الفتوى ص ۸۳، طبع: مکتبه عربیة].

تعزیر برای ارتباط با فاسقان

مادهٔ چهارم:

کسی که در مکان‌های تهمت‌برانگیز دیده شود (با فاسقان، دزدان و شراب‌خواران بنشیند یا هنگام ارتکاب جرم با آنان رفت‌وآمد داشته باشد)، قاضی او را به یک ماه حبس محکوم می‌کند و در صورت تکرار این جرم، مجازات دو برابر می‌شود.^۱

تعزیر برای خوردن روزه و نوشیدن شراب در ماه رمضان

مادهٔ چهارم و یکم:

اگر مسلمانی مکلف در ماه رمضان بدون عذر شرعی عمداً روزه‌خواری کند، قاضی او را علاوه بر بیست (۲۰) ضربه شلاق، به دو ماه حبس محکوم می‌کند.^۲

۲. اگر مسلمان مکلف در ماه رمضان در روز شراب بنوشد، قاضی علاوه بر اجرای حد، او را تعزیراً به بیست (۲۰) ضربه شلاق محکوم می‌کند.^۳

^۱ - ويعزر من شهد شرب الشاربين والمجتمعون على شبه الشرب وان لم يشربوا، ومن معه ركة خمر. [فتح القدیر ج ۵ ص ۱۱۹ طبع: رشیدیة، کویتة]. - فتاوی التاتارخانیة ج ۶ ص ۳۰۳ طبع: مکتبة الطارق]. - [الموسوعة الجنائية في الفقه الاسلامي ج ۱ ص ۳۲۸ طبع: دار النهضة العربية، بیروت].

^۲ - أفطر مسلم مقيم في رمضان متعمدا يعزروحبس بعد ذلك. [الفتاوی الأنقریة ج ۱ ص ۱۵۸]. - [الفتاوی الهندیة ج ۲ ص ۱۶۹ طبع: مکتبة رشیدیة]. - [الفتاوی التاتارخانیة ج ۶ ص ۲۰۲].

^۳ - وروی احمد أن النجاشي الشاعر جیی به الی علی رضی الله تعالی عنه، وقد شرب الخمر فی رمضان، فضربه ثمانین ثم ضربه من الغد عشرين، لكن ذکر فی الفتح أنه ضربه العشرين فوق الثمانین لفطره فی

تعزیر برای آدم‌ربایی

مادهٔ چهل و دوم:

۱. آدم‌ربایی، چه نسبت به بزرگسال باشد یا کودک، چه به قصد منفعت شخصی و چه به قصد آسیب‌رساندن به ربوده‌شده، جرم است؛ قاضی آدم‌ربا را به ده سال حبس محکوم می‌کند.^۱

۲. اگر آدم‌ربا شخصِ ربوده‌شده را به قتل رسانده باشد، به حکم محکمه به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.^۲

رمضان، كما جاء في رواية أخرى أنه قال له: ضربناك العشرين بجر أنك على الله وافتارك في رمضان. رد المحتار ج ۶ ص ۱۰۷ طبع: مكتبة رشيدية كويته]. - [الموسوعة الجنائية في الفقه الاسلامي ج ۱ ص ۳۲۸].

۱ - سئل في رجل عمد الى بكر بالغة في نكاح غيره فخطفها اجاب جزاء الخاطف ومن اكرمه وآواه على هذه المعصية المعظمة الضرب الشديد والحبس المديد. الفتاوى الخيرية لنفع البرية ج ۲۵۷۱ مكتبة نعمائية]. - [الحموي ج ۲ ص ۶۸] - [فتاوى التاتارخانية ج ۶ ص ۶م]. ولو غصب صبيا حرا وغاب عن يده لا يدري أقتل أم لا؟ يحبس الغاصب حتى يخبره او يعلم أنه قد مات؛ لأنه واجب الرد. [الفتاوى الحمادية ج ۱ ص ۲۳۳. طبع مخطوطه].

۲ - اذا عفا أولياء الدم عن القاتل، كان اطلاقه خطرا على الأمن؛ لأننا نقول: ان ولى الدم فى الغالب يصير على القصاص، واذا فرض وعفا عنه، ولكن رأى الحاكم أن اطلاقه يهدد الأمن العام، أن يعزره بما شاء. [الفقه على المذاهب الاربعة ج ۵ ص ۲۰۵ طبع: مكتبة رشيدية]. - السياسة استصلاح الخلق لا تختص بالزنى بل تجوز فى كل جنائية، والرأى فيها الى الامام على ما فى الكافي، كقتل مبتدع يتوهم منه

تعزیر برای قاجاقبران

مادهٔ چهل و سوم:

اگر شخصی مرتکب جرم قاجاق انسان شود، قاضی در بار نخست او را به یک سال حبس، در بار دوم به دو سال حبس و در بار سوم به سه سال حبس محکوم می‌کند.

تعزیر برای قاتل

مادهٔ چهل و چهارم:

۱. قاضی می‌تواند پس از عفو قاتل قتل عمد، اگر او به فساد شهرت داشته باشد، وی را به یک سال حبس محکوم کند.^۱
۲. قاضی، معاون (همدست) قاتل در جرم قتل را به یک سال حبس محکوم می‌نماید.^۲

انتشار بدعت و آن لم یحکم بکفره كما فی التمهید. [رد المحتار ج ۶ ص ۲۳]. - [جامع الرموز ج ۲ ص ۵۲۱ طبع: ایچ، ایم، سعید]. - [مجموعه الفتاوی علی هامش خلاصة الفتاوی ج جزء ۳ ص ۲۳۸].

۱ - اذا عفا أولياء الدم عن القاتل، كان إطلاقه خطراً على الأمن؛ لأننا نقول: ان ولی الدم فی الغالب یصر علی القصاص، و اذا فرض وعفائه، ولكن رأى الحاكم أن إطلاقه یهدد الأمن العام، أن یعززه بما شاء. [الفقه علی المذاهب الاربعه ج ۵ ص ۲۰۵ طبع: مکتبه رشیدیة].

۲ - ولو أنه اذا امسك احدهم ورصد أحدهم، وقتل الآخر، يقتل القاتل، ولا شيء علی الممسك والراصد الا التعزیر. [طحاوی بحواله نور الهدی: ۴۵۱، طبع: مکتبه حقانیة].

۳. قتل عمد با نكول ثابت نمی‌شود؛ متهم قتل عمد را قاضی به منظور گرفتن اقرار یا سوگند، به یک سال حبس محکوم می‌کند. اگر در مدت یک سال اقرار یا قسم ادا کند، قاضی مطابق آن تصمیم نهایی را صادر می‌نماید.^۱

تعزیر برای دادن مواد نشه‌آور و سم

مادهٔ چهل و پنجم:

۱. اگر کسی به شخص دیگری مواد نشه‌آور بدهد و مال او را بریاید، مجرم است؛ قاضی او را علاوه بر تضمین مال برده‌شده، به پنج سال حبس محکوم می‌کند.^۲

۱ - وَلَحْنُ بِهِ نَقُولُ هَذَا إِذَا نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فِي دَعْوَى الْمَالِ فَإِنْ كَانَ النُّكُولُ فِي دَعْوَى الْقِصَاصِ فَتَقُولُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَإِنْ كَانَ فِي النَّفْسِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُقْضَى فِيهِ لَا بِالْقِصَاصِ وَلَا بِالْمَالِ لَكِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يُقْرَأَ وَيُخْلَفَ أَبَدًا وَإِنْ كَانَ الدَّعْوَى فِي الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِالْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ وَبِالدَّيَّةِ فِي الْخَطْلِ وَعِنْدَهُمَا لَا يُقْضَى بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَالطَّرَفِ جَمِيعًا وَلَكِنْ يُقْضَى بِالْأَرْضِ وَالدَّيَّةِ فِيهِمَا جَمِيعًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ النُّكُولَ بَذَلَّ عِنْدَ أَبِي خَلِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالطَّرَفُ يَحْتَمِلُ الْبَذْلَ وَالْإِيَاةَ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّ مَنْ وَقَعَتْ فِي يَدِهِ أَكْلَةٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَأَمْرٌ غَيْرُهُ بِقَطْعِهَا يُبَاحُ لَهُ قَطْعُهَا صِيَانَةً لِلنَّفْسِ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الطَّرَفَ يَسْلُكُ مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ لِأَنَّهُ خُلِقَ وَفَايَةً لِلنَّفْسِ كَالْمَالِ فَأَمَّا النَّفْسُ فَلَا تَحْتَمِلُ الْبَذْلَ وَالْإِيَاةَ بِحَالٍ. [بدائع الصنائع ص: ۲۳۰ ج: ۲ کتاب الدعوى فصل في حكم الامتناع عن تحميل اليمين]. مکتبه رشیدیہ.

۲ - وأما الذي يسقى الناس البنج، والشكوان، وجوزبوا، وجوز قائل ونحوها مما يذهل الناس ويذهب بالعقل ثم يأخذ ماله، فان هؤلاء لا يقتلون و لكن يعاقبون العقوبة الشديدة ويحبسون حتى توبتهم ويغرمون ما أخذوا من الناس. [الفتاوى الحمادية ج ۱ ص ۲۳۳].

۲. اگر کسی به دیگری در نوشیدنی یا غذا سم بدهد و پس از نوشیدن یا خوردن، سبب مرگ او شود، آن شخص مجرم است؛ قاضی او را به پنج سال حبس محکوم می‌کند.^۱

تعزیر برای جرح

مادهٔ چهل و ششم:

اگر کسی شخص دیگری را به گونه‌ای مجروح کند که ارش بر آن لازم شود، قاضی او را به منظور آشکار شدن آثار توبه، به شش ماه حبس محکوم می‌کند.^۲

تعزیر برای شخص مشهور به فساد

مادهٔ چهل و هفتم:

۱. اگر شخصی به سرقت، قتل یا زنا متهم و مشهور باشد، یا به نابود کردن جان‌ها، اموال و حیوانات مردم شهرت داشته باشد، قاضی او را به منظور نمایان

^۱ - ان دفع (السم) الیه فی شربه، فشرّب ومات لا تجب الدية؛ لأنه شرب باختياره، الا أن الدافع خدعه فلا يجب فيه الا التعزير. (نصاب الاحتساب ص ۱۱۵). - الخانية على هامش الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۴۴۰ طبع: مکتبه رشیدیة]

^۲ - ومن جرح منهم جراحة يدفع إلى صاحبه، فيقتص منهم إن كان يستطاع فيها القصاص، وإن لم يستطع كان عليه الأرش في ماله. [الأصل للشیائی (ج ۷ ص ۲۸۸) الناشر: دار ابن حزم، بیروت - لبنان]. - أن کل من ارتكب محرما ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ويبنى ذلك على قدر جريمته. [المبسوط للسرخسی ج ۲ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بیروت].

شدن آثار توبه، تا یک سال حبس محکوم می‌کند^۱.

۲. مجرمانی که به‌طور مکرر به جان و مال مردم آسیب می‌رسانند، مستحق حبس تعزیری اند؛ قاضی مدت حبس را تا زمانی تمدید می‌کند که نشانه‌های آشکار توبه در آنان دیده شود^۲.

۳. قاضی می‌تواند سارق (دزد) را پس از اجرای حد، به‌منظور اظهار توبه، به سه ماه حبس محکوم کند^۳.

^۱ - و يحبس الدعارون الذين يخوفون المسلمين وأهل الفساد حتى تعرف منهم التوبة، والدعار من يقصد اتلاف أموال الناس أو انفسهم أو كليهما، فإذا كان يخاف على الناس منه في النفس والمال حبس في السجن حتى تظهر منه التوبة. [الفتاوى التاتارخانية ج ۱۱ ص ۲۳۳]. [در المختار مع الرد ج ۶ ص ۱۲۳]. - [الفتاوى الهندية ج ۲ ص طبع: مكتبة رشيدية] - ومن يتهم بالقتل والسرقة بحبس ويخلد في السجن الى أن يظهر التوبة. [ردالمحتار، ج ۶ ص ۱۰۷ طبع: مكتبة رشيدية]. - [قاضی خان علی هامش الهندية، ج ۳ ص ۳۸۰. طبع: مكتبة رشيدية].

- [الحدود والتعزيرات. للمفتين والقضاة. ص ۱۸۳. طبع: مكتبة حقايقه، كويته].

^۲ - وقد تقدم عن الخلاصة: أن الدعار يحبسون حتى تعرف توبتهم. (معين الحکام ص ۲۱۸). من الخلاصة والدعار يحبسون أبدا حتى تعرف توبتهم... والدعار من يقصد اتلاف أموال الناس أو انفسهم أو كليهما، فإذا كان يخاف على الناس منه في النفس والمال حبس في السجن حتى تظهر منه توبة. [الفتاوى الحمادية ج ۱ ص ۲۳۳]. - [تبیین الحقائق ج ۳ ص ۵۳۳. طبع: مكتبة عرييه].

^۳ - إذا رأى الإمام مصلحة للمسلمين فيعزربه قدرما يرى؛ لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - نفى غلاما صبيح الوجه افتتن به اللساء، والحسن لا يوجب النفي إلا أنه فعله سياسة لاحدا وفيه إشارة إلى أن السياسة لا تختص بالزناء، بل تكون في كل جنابة الرأي فيه إلى الإمام. وفي البحر وفسر التغريب في

۴. اگر سارقِ یادشده در بند (۳) این ماده، پس از دو بار اجرای حد، بار سوم مرتکب سرقت شود، قاضی حد را اجرا نمی‌کند، بلکه او را به پنج سال حبس محکوم می‌نماید^۱.

تعزیر به منظور مصلحت

مادهٔ چهل و هشتم:

تعزیر گاهی بدون ارتکاب جنایت و صرفاً به خاطر مصلحت نیز اعمال می‌شود؛ مانند تعزیر پدر نسبت به کودک ده ساله به سبب ترک نماز و مانند آن. البته تعزیر باید مطابق مراتب مادهٔ نهم این اصولنامه باشد^۲.

تعزیر قاضی

النهاية بالحبس، وهو أحسن وأسكن للفتنة من نفيه إلى إقليم آخر؛ لأنه بالنفي يعود مفسدا كما كان انتهى لكن يمكن أن

يكون صالحا بلحق العار وبالغربة عن الوطن فلا يتحقق العود مفسدا تأمل. [مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر] ج ۱ ص ۵۹۱ الناشر: دار إحياء التراث العربي.

^۱ - وفي الكافي: فان سرق ثالثا لم يقطع استحسانا وخذل في السجن حتى يتوب، ويعزر. [الفتاوى التاتارخانية ج ص ۲۸م].

^۲ - قوله (والأب يعزر الابن عليه) اى على ترك الصلاة، ومثلها الصوم كما صرحوا به. [رد المحتار ج ص ۱۲۵ مکتبه رشيدیه]. - فيعزر كل عاقل ارتكب جنایة ... سواء كان حرا او عبدا، ذكرا او انثى، مسلما او كافرا، بالغا او صبيا بعد أن يكون عاقلا ... وذلك بطريق التأديب والتهديب لا بطريق العقوبة؛ لأنها تستدعي الجنایة وفعل الصبی لا یوصف بكونه جنایة. [بدائع الصنائع ج ۵ ص ۵۳۲ طبع: مکتبه رشيدیه کویته]

مادهٔ چهل و نهم:

۱. اگر قاضی در دعوای روشن، پس از تکمیل شرایط حکم، صدور حکم را به تأخیر اندازد و این تأخیر بدون عذر شرعی باشد، در محکمه دیگری به ده روز حبس محکوم می شود.^۱

۲. اگر قاضی حکم اشتباه را به صورت شوخی یا مسخره صادر کند، در محکمه دیگری به سه ماه حبس محکوم می شود.^۲

تعزیر برای مدعی و مدعی علیه

مادهٔ پنجاهم:

اگر مدعی و مدعی علیه در حضور قاضی یا در حیاط محکمه، به درگیری لفظی

۱ - فلوامتنع بعد وجود شرائطها، أثم لتركه الفرض، واستحق العزل لفسقه، وعزر لأرتكابه ما لايجوز شرعا. الدرالمختار مع رد المحتار ج ۸، ص ۱۹۸، مكتبة رشيديه. - المادة (۱۸۰۹) إذا كان لأحد دعوى مع قاضي بلدته أو أحد منسوبيه الذين ذكروا في المادة السابقة فإن كان في تلك البلدة قاض غيره تحاكما إليه وإن لم يكن في تلك البلدة قاض غيره ترافعا في حضور حكم نصابه برضاهما. أو في حضور نائب ذلك القاضي إن كان مأدونا بنصب النائب، أو في حضور قاضي البلدة المجاورة لبلدتهم فإن لم يرض الطرفان بإحدى هذه الصور استدعيا مولى من قبل السلطان. [مجلة الأحكام العدلية (ص: ۳۶۹) الناشر: نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي]. - [اداري اصولنامه ۶۲ ماده].

۲ - وفي الملتقط: وحكى أن قاضيا سئل عن رجل قتل حائكا، فقال: عليه دية من البيت، فأثنى به المأمون، فقال: مازحته، فقال: ويحك، اسهزاء بأحكام الله تعالى، ثم ضرب حتى مات تحت السياط، وقال الليث: يكفي أن يعزره. [الحدود والتعازير ص ۱۰۸ طبع: دار المقتبسة].

یا فیزیکی پردازند، این عمل موجب تعزیر است؛ قاضی شروع کننده درگیری را به پنج روز و طرف مقابل را به سه روز حبس محکوم می کند.^۱

تعزیر برای کسی که در دعوای خود به کذب اقرار می کند
ماده پنجاه و یکم:

اگر مدعی در حضور قاضی در ادعای خود به دروغ اقرار کند، قاضی او را به یک ماه حبس محکوم می کند.^۲

تعزیر برای کسی که از دروغ دعوا می کند
ماده پنجاه و دوم:

اگر مدعی علیه ثابت کند که ادعای مدعی دروغ است، قاضی مدعی را علاوه بر جبران خسارت مدعی علیه، به سه ماه حبس محکوم می کند.^۳

تعزیر برای شاهد دروغگو

^۱ - خصمان تشاتما عند القاضي فله حبسهما وتعزيرهما اقامة لحرمة المجلس. [الفتاوى الانقروية ج ۱ ص ۱۵۷]. - [الفتاوى الحدود والتعزيرات ص ۱۸۷].

^۲ - واما المدعى فانه قد ارتكب كبيرة باقراره انه ارتكب الكذب وقد أدى المدعى عليه فى دعواه عليه، فيعذب. [فتاوى التنقيح الحامدية، ج ۱ ص ۳۳۱. طبع: مكتبة رشيدية]. - [رد المحتار ج ۶ ص ۱۰۶. طبع: مكتبة رشيدية].

^۳ - من تقدم بدعوى خاصة، وثبت للمحكمة كذب المدعي فى دعواه، فللقاضي أن ينظر فى تعزيره ولمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى، هذه المسئلة على قول زفر رحمه الله تعالى أختاره العلماء. [بغية التمام ج ۱ ص ۱۶۷ طبع دمشق].

ماده پنجاه و سوم:

هر کسی که شهادت دروغ بدهد، مجرم است؛ قاضی او را علاوه بر رسوا کردن، به هفتاد و سه ضربه شلاق محکوم می‌کند.^۱

تعزیر برای سرکشان و متمردين نسبت به حکم نهایی قاضی

ماده پنجاه و چهارم:

۱. هر کسی که برخلاف اصول، از قبول حکم نهایی قاضی سرپیچی کند، مجرم است و قاضی او را به یک ماه حبس محکوم می‌کند.^۲

۲. اگر کسی با وجود درخواست قاضی، در مقام قضایی حاضر نشود و تمرد او ثابت شود، مجرم است و قاضی او را به یک ماه حبس محکوم می‌کند.^۳

۱ - فأما الكلام في التعزير في حق الشاهد الزور فهما استدلالا بحديث عمر - رضي الله عنه - حيث قال في شاهد الزور يصرب أربعين سوطا و يطاف. [المبسوط السرخمي ج ۵ جزء ۱۶ ص ۱۷۳، طبع: مکتبه رشیدیه].

۲ - سئل في رجل حكم عليه الحاكم الشرعي في مادة بينه وبين شخص آخر، فلم يستطع للحكم الصادر عليه بمقتضى الوجه الشرعي، ثم رفع أمره الى حاكم السياسة الذي هو شيخ الحرم الشريف النبوي، فأرسل اليه ولم يجبه وتغيب في أطراف البلاد، فماذا يترتب عليه لعدم اطاعته للحكام؟ أجاب: يستحق هذا المتعدي التعزير الشديد، ولو بالضرب والحبس المديد الزاجر له عن الفعل القبيح بتمرده عن امتثال الأحكام ليتزجره وأمثاله. [عدة ارباب الفتوى ص ۸۰ طبع: مکتبه عربيه].

۳ - وفي (شرح أدب القاضي) للصدر الشهيد: وإذا قدم الرجل الى القاضي وأدعى حقا على رجل ليس بحاضر معه، وذكر أنه امتنع عن الحضور معه، أعطاه القاضي خاتما، وقال: أره الخاتم وادعه الى وأشهد، فإذا ذهب به اليه، وأراه ذلك، هذا خاتم القاضي، فاحضر معي اليه يوم كذا وأشهد عليه بذلك، فان

تعزیر برای کسی که از پرداخت نفقه سرپیچی کند

ماده پنجاه و پنجم:

هر کسی که موظف به پرداخت نفقه دیگری باشد و از قدرت خود استفاده نکرده و نفقه را نپردازد، مجرم است؛ قاضی او را به یک سال حبس به منظور پرداخت نفقه محکوم می‌کند و اگر در طول سال نفقه را ادا کند، آزاد می‌شود^۱.

تعزیر برای کفیل بالنفس

ماده پنجاه و ششم:

۱. کفیل بالنفس که مکفول عنه را در وقت مقرر حاضر نکند، مجرم است و قاضی او را به سه ماه حبس محکوم می‌کند^۲.

قال: أحضر، وحضر فيها، وإن قال: لا أحضر، وشهد بذلك عند القاضي شاهدان مستوران... فإذا شهد الشهود في وجهه برد الخاتم و امتناعه عن الحضور عزره. [الحدود والتعازير ص ۹۱/۹۲ طبع: دار المقتبسة].

۱ - ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده إذا أدعى الفقروان قضى بها؛ لأنها ليست بدل مال ولا لزمته بعقد على ما مر، حتى لو برهنت على يساره حبس بطلها. [رد المحتار ج ۸ ص ۸۲ طبع: مكتبة رشيدية]

۲ - حبس الحاكم الكفيل إن لم يحضر المكفول به (فتح باب العناية بشرح النقاية ج ۵ ص ۶۸) - وأما أدب حبس الغريم فإنه على خمسة أوجه أحدها حبس الكفيل بالنفس ليحضر المكفول به. [التنف في الفتاوى للسفدي (ج ۲ ص ۷۷۸) الناشر: دار الفرقان - بيروت لبنان].

۲. اگر مکفول عنه مشخص نباشد، کفیل ملزم به حضور او نیست؛ اما اگر معلوم باشد، قاضی به کفیل مهلت می دهد تا مکفول عنه را حاضر کند و اگر حاضر نکند، به سه ماه حبس محکوم می شود^۱.

۳. اگر کفیل به خاطر کوتاهی در حاضر کردن مکفول عنه در دین، زندانی شود، قاضی به درخواست کفیل، اصیل را به سه ماه حبس محکوم می کند^۲.

تعزیر برای دریافت کننده و دهنده رشوه

ماده پنجاه و هفتم:

۱. دریافت کننده و دهنده رشوه هر دو مجرم اند؛ علاوه بر عزل از وظیفه، قاضی هر دو را به یک سال حبس محکوم می کند^۳.

^۱ - فان غاب المكفول وعلم مكانه، أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه، فان مضت ولم يحضره حبسه، وان غاب ولا يعلم مكانه لا يطالب به فإن اختفاً، فان كانت له خرجة معروفة أى موضع معلوم للتجارة، فالقول للطالب، ويؤمر الكفيل بالذهاب اليه والافللکفيل، فان أقام الطالب بيته أنه في موضع كذا يؤمر بالذهاب اليه. [تنقيح الحامدية ج ۱ ص ۲۹۸].

^۲ - واذا حبس كفيل الرجل بأمره بالمال، فللكفيل أن يحبس الذي عليه الأصل. (الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۴۱۴ طبع: مكتبة رشيدية). [التاتار خانية ج ۱۱ ص ۳۳۳].

^۳ - وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل. [حاشية ابن عايدین ج ۴ ص ۶۶ الناشر: دار الفكر - بيروت]. - وكل مرتكب معصية لاحت فيها فيها التعزير، [الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الكتب العلمية].

۲. کسی که واسطه بین دریافت‌کننده و دهنده رشوه باشد، قاضی او را به شش ماه حبس محکوم می‌کند^۱.

تعزیر برای مرتد

ماده پنجاه و هشتم:

قاضی مرتد زن را به منظور بازگشت به اسلام، به حبس ابد و هر سه روز به ده ضربه شلاق محکوم می‌کند^۲.

تعزیر مرتبط با رقص

ماده پنجاه و نهم:

رقص‌کنندگان پسر و دختر، رقصنده‌ها و تماشاگران آنان مجرم‌اند؛ قاضی هر یک

^۱ - عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الراشي والمرثي والرائش. والراشي: باذل الرشوة، والمرثي: قابلهما، والرائش: المتوسط بينهما. [الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ۱۲۷) الناشر: دار الحديث - القاهرة]. - كل من ارتكب معصية ليس فيها حد مقدرو ثبت عليه عند الحاكم، فانه يجب عليه التعزير. [البحر الرائق ج ۵ ص ۷۰ طبع: مكتبة حنفية].

^۲ - إلا أن المرتدة تحبس حتى تتوب. [فتح القدير للكمال ابن الهمام (ج ۴ ص ۴۰۹) الناشر: دار الفكر]. - وأخرج الدارقطني عن علي - رضي الله عنه - : "المرتدة تسلبان ولا تقتل". [فتح القدير للكمال ابن الهمام (ج ۶ ص ۷۳) الناشر: دار الفكر]. - وقال الحنفية: لا تقتل المرأة المرتدة، ولكنها تجبر على الاسلام، واجبارها يكون بالحبس الى أن تسلم او تموت؛ لأنها ارتكبت جرماً عظيماً، وتضرب في كل ثلاثة أيام، مبالغة في الحمل على الاسلام. [الفقه الاسلامي وادلته. ج ۱ ص ۱۷۶].

را به دو ماه حبس محکوم می‌کند^۱.

تعزیر برای مرتکب لواط

ماده شصتم:

هر کسی که ارتکاب لواط او نزد قاضی به صورت شرعی ثابت شود، مجرم است؛ قاضی او را به دو سال حبس محکوم می‌کند. اگر لواط او عادت باشد، با اجازه امام، قاضی می‌تواند او را به اعدام محکوم کند^۲.

تعزیر برای تخریب کنندگان اموال عمومی

ماده شصت و یکم:

کسی که اموال عمومی (مانند سیل‌بندها، جاده‌ها و مانند آن) را تخریب کند،

^۱ - وفي التناظرخانية الرقص على الوصف المذكور في السماع لللات المحرمة لايجوز ... وفي الذخيرة انه كبيرة لاشتماله على الحرام القطعي. [الدرر المباحة في الحظر والاباحة؛ ج ۲ ص ۴۸۰: طبع مكتبة عمريه كويته]. - وكل مرتكب معصية لاحد فيها فيها التعزير. [الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار؛ ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الكعبة العلمية - المغني والمختار والتائحة يعزرو بحبس حتى يحدث توبته. [الفتاوى الانقروية ج ۱ ص ۱۵۸].

^۲ - سئلت: عن رجل ثبتت عليه اللواط فماذا يلزمه؟ فالجواب: انه يلزمه التعزير نحو الاحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الاحجار وفي الحاوي والجلد أصبح وفي الفتح يعزرو ويسجن حتى يموت أو يتوب ولو اعتاد اللواط قتله الامام سياسة. اه من الدر المختار والله تعالى أعلم. [الفتاوى الكاملية، ص ۲۵ = ۳۶. طبع: امير حمزة كتب خانه]. - يعزرو ويسجن حتى يموت أو يتوب، ولو اعتاد اللواط قتله الامام سياسة. [ردالمحتار، جلد ۶ ص ۳۳. طبع: مكتبة رشيديه].

مجرم است؛ قاضی علاوه بر الزام به جبران خسارت، او را به دو ماه حبس محکوم می‌کند^۱.

تعزیر برای خریدار و فروشندهٔ اعضای انسانی

مادهٔ شصت و دوم:

فروش یا خرید اعضای انسانی مانند کلیه، کبد و دیگر اعضا جرم است؛ قاضی فروشنده و خریدار را به یک سال حبس محکوم می‌کند^۲.

تعزیر برای ورود به حریم دیگران بدون اجازه

مادهٔ شصت و سوم:

اگر کسی بدون اجازه مالک و بدون مصلحت شرعی، به حریم دیگران (خانه یا

^۱ - [وعزر کل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أوفعل]. [حاشية ابن عابدين ج ۴ ص ۶۶ الناشر: دار الفكر - بيروت]. - سئل في رجل عمد إلى كرم رجل عمد إلى كرم آخر، وقطع أشجاره ظلما وعدوانا فهل إذا ثبت عليه ذلك يلزمه التعزير وقيمة ما قطعه قائما في أرضه؟ الجواب: نعم. [تنقيح الحامدية ج ۲ ص ۱۷۵ كتاب الغصب].

^۲ - كل من أرتكب معصية ليس فيها حد مقدرو ثبت عليه عند الحاكم، فانه يجب عليه التعزير. [البحر الرائق ج ۵ ص ۷۰ طبع: مكتبة حنفية]. - ولا يجوز بيع شعور الانسان ولا الانتفاع به؛ لأن الأدمي مكرم لا مبتذل، فلا يجوز ان يكون شيئا من اجزائه مهانا مبتذلا. [هداية ۳ ص ۵۸ طبع مكتبة امير حمزه].

زمین) وارد شود، مجرم است و قاضی او را به دو ماه حبس محکوم می‌کند^۱.

تعزیر برای دزدِ واردشده با اجازه

ماده شصت و چهارم:

هرگاه کسی با اجازه وارد حریم دیگری (خانه یا هر محل سکونت) شود و پس از آن مرتکب سرقت گردد و سرقت بر او ثابت شود، قاضی افزون بر الزام به ضمان مال مسروقه، او را به دو سال حبس محکوم می‌نماید^۲.

تعزیر سرقت گروهی

ماده شصت و پنجم:

هرگاه گروهی به صورت دسته‌جمعی اموال شخصی را به سرقت ببرند، ولی دزدِ مشخص شناسایی نشود، قاضی هر یک از آنان را به دو سال حبس محکوم

^۱ - لا يجوز دخول بيت انسان الا باذنه الا في الغزو، قول (الافى الغزو) ای اذا كان ذلك البيت مشرفا على العدو فللغزاة دخوله لبقائهم العدو نحو ذلك. [الدر المختار مع الرد المحتار ج ۹ ص ۳۳۳. طبع: مکتبه رشیدیة].

^۲ - جماعة في دار رجل، دخل واحد منهم في بيت صاحب الدار وأخذ قماشه، ثم أقر، فانه يستوجب التعزير والحبس الطويل وعليه رد الأمتعة او قيمتها ان كانت هالكة. [الفتاوى الحمادية ج ۱ ص ۲۳۷. طبع مخطوطه].

می‌کند.^۱

تعزیر قماربازان

ماده شصت و ششم:

قماربازی به همه انواع و اشکال آن، جرم شرعی است. قاضی قمارباز را به چهار ماه حبس محکوم می‌نماید.^۲

تعزیر قذف (نسبت زنا دادن)

ماده شصت و هفتم:

کسی که به اشخاص زیر نسبت زنا بدهد، مجرم شناخته می‌شود و قاضی او را به دو ماه حبس محکوم می‌کند:^۳

۱. کودک؛

^۱ - وان دخل البيت وأخرج المتاع بعضهم دون البعض، فالقطع على من دخل البيت وأخرج ان عرف بعينه، وان لم يعرف فعلهم التعزير ولا يقطع واحد منهم؛ لأن فعل السرقة انما تم من بعضهم وهو غير معروف. [المبسوط السرخسي ج ۵ جزء ۹ ص ۱۷۷ طبع: مکتبه رشیدیة].

^۲ - أن كل من ارتكب محرماً ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ويبنى ذلك على قدر جرمته. [المبسوط للسرخسي (ج ۲ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت)].

^۳ - أربعة عشر نفرًا يعزر قاذفهم ولا يحد: وإذا قذف عبداً، أو أمة، أو مديراً، أو مكاتباً، أو أم ولد، أو صبيّاً، أو مجنوناً، أو كافراً أو محدوداً في الزنا أو امرأة ملاحنة بولد، أو قذف امرأة ومعها اولاد لا يعرف لهم والد، أو قال لمسلم: يا فاسق، يا خبيث، يا كافر، أو قال: زنيبت بأتان أو بقرة الي قالت بل يا خازير. [الفتاوى التاتارخانية ج ص ۶ طبع: المکتبة الطارق].

۲. دیوانه؛

۳. کافر؛

۴. کسی که به سبب زنا حد بر او جاری شده باشد؛

۵. زنی که به سبب فرزند، ملاعنه واقع شده باشد؛

۶. زنی که فرزند دارد ولی پدر فرزند او معلوم نیست.

تعزیر برای کسی که بدون دلیل به خانواده مجرم آزار می‌رساند

ماده شصت و هشتم:

هرگاه شخصی به سبب جرم مجرم، بی‌دلیل به خانواده او آزار و اذیت وارد کند، مجرم شناخته می‌شود و قاضی او را به سه ماه حبس محکوم می‌نماید^۱.

تعزیر برای آزادکننده عمدیِ بدهکار

ماده شصت و نهم:

اگر شخصی بدهکارِ فرد دیگری را عمداً و آگاهانه به قصد فرار آزاد کند، مجرم

۱ - وفي اليتيمة: سئل على بن أحمد: من كان له دعوى على رجل فلم يجده، فأوقع عشيرته في بيت الظلمة بغير الحق، وبغير كفالة، فقيدوهم وحبسوهم في السجن، وضربوهم ضرباً شديداً، وقبضوا منهم أعيانا كثيرة بغير حق، فلوأنهم صححوا هذه الأمور عند القاضي يجب التعزير؟ قال: نعم يعزر. [الحدود والتعازير ص ۱۱۶]. طبع: دار المقتبسة.

است و قاضی او را به یک ماه حبس محکوم می‌کند^۱.

تعزیر برای جنگ انداختن حیوانات

ماده هفتادم:

هرکس حیوانات (مانند سگ‌ها، شترها، گوسفندان و مانند آن‌ها) یا پرندگان (مانند مرغ، زرک و کرک) را به جنگ بیندازد، مجرم است و قاضی او را به پنج ماه حبس محکوم می‌نماید^۲.

تعزیر محکوم

ماده هفتادویکم:

^۱ - وفي الخانية: رجل أخذ غريما له، فجاء انسان وانتزعه من يده حتى هرب الغريم، فانه يعزربحكم الجنائية، ولا يضمن الذي على المديون. [الحدود والتعازير ص ۱۱۲. طبع: دار المقتبسة].

^۲ - التحريش بين البهائم، عن ابن عباس رضى الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم) أي الإغراء بينها، وتسليط بعضها على بعض، بقصد التلهي، ورؤية الغالب منها على الآخر؛ لما في ذلك من الإيذاء للضعيفة منها بلا ضرورة. [الدرر المباحة ج ۲ ص ۶۲۰]. - (و) منها (التحريش) أي الإغراء (بين البهائم) كالديك والكبش والكتيس والكلاب ومثله إغراء الأمراء الأسد مع النمر أو مع البقر أو الجمال (عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه «نهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن التحريش بين البهائم» أي الإغراء بينهما وتهيج بعضها على بعض وهل النهي للتحريم أو الكراهة قولان قال جدنا الإمام الزين العراقي ودخل في ذلك مناطق الثيران والكبوش ومناقرة الديوك ونحو ذلك [بريئة محمودية في شرح طريقة محمديّة وشريعة نبوية في سيرة أحمديّة (ج ۴ ص ۷۹) الناشر: مطبعة الحلبي].

قاضی مکلف است محتکر را مجبور سازد تا کالای احتکارشده را به فروش برساند؛ در صورت امتناع، محتکر مجرم شناخته می‌شود و قاضی او را به یک ماه حبس محکوم می‌کند.^۱

تعزیر زندانی

ماده هفتاد و دوم:

۱- اگر زندانی از زندان فرار کند یا در صدد فرار باشد، مجرم است و قاضی او را به بیست ضربه شلاق تعزیر می‌کند.^۲

۲- قاضی می‌تواند به مصلحت، زندانی را به حبس انفرادی تا ده روز به عنوان تعزیر محکوم نماید.^۳

تعزیر برای منکرِ قسم در قسامه

^۱ - وفي غاية البيان: وروی عن محمد بن الحسن أنه قال: أجبر المحتكر على البيع، فان امتنع عن ذلك أعززه ولا أسعره، ويقال له: بع كما يبيع الناس. (الحدود والتعازير لجوى زاده ص ۱۲۲، طبع: دار المقتبسه، بيروت).

^۲ - ولو أنه أحتال وخرج من الحبس بالهرب او قال للسجان أخرجني فانه يؤدب بالسياط حتى ينتهي . [كتاب ادب القاضي للسروجي ص ۱۶۳، طبع: دارالبشائر الاسلاميه، بيروت]. - [الخانية على هامش الهندية ج ۲ ص ۳۷۳/۳۷۵].

^۳ - وذكر التمرناشي عن السرخسي أنه ليس فيه شيء مقدر بل مفوض إلى رأي القاضي، لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس مختلفة فيه. فمنهم من يتزجر بالصيحة ومنهم يحتاج إلى اللطمة وإلى الضرب، ومنهم من يحتاج إلى الحبس. [فتح القدير للكمال ابن الهمام (ج ۵ ص ۳۴۵) الناشر: دارالفكر.

ماده هفتاد و سوم:

اگر شخصی در قسامه از ادای سوگند امتناع کند، قاضی برای واداشتن او به اقرار یا سوگند، وی را به یک سال حبس محکوم می کند؛ هرگاه در خلال یک سال اقرار کند یا سوگند یاد نماید، قاضی تصمیم نهایی را صادر می کند.^۱

تعزیر غاصب

ماده هفتاد و چهارم:

هرگاه شخصی مال دیگری را غصب کند و از بازگرداندن آن امتناع ورزد، مجرم است و قاضی او را به یک سال حبس محکوم می نماید، هرچند در جریان همان سال، مال غصب شده را به مالک اصلی تحویل داده باشد.^۲

تعزیر نگهبان (پهردار)

ماده هفتاد و پنجم:

^۱ - ولو طولب من علیه القسامه بها، فنكل عن اليمين، حبس حتى يحلف أو يقر. [بدائع الصنائع ج ۶ ص ۳۵۸]. مکتبه رشیدیة.

^۲ - وذكره في كتاب الغصب بنفي الامانات إذا امتنع الأمين من دفعها غير مدع لها لكانها فإنه يحبس عليها وصارت مغصوبة، وما في تهذيب القلانسي وهو إذا ثبت الحق بإقرار أو بحكم بنكوله أو بينة فمطل المطلوب عن تسليمه وطلب الطالب حبسه أمره بحبسه في كل عين يقدر على تسليمها وفي كل دين لزمه بدلا عن مال كثر من البيع وبدل القرض والمغصوب ونحوه. [البحر الرائق شرح كازالدقائق ج ۶ ص ۲۸۳ مکتبه رشیدیة].

اگر زندانیِ بدهکار با کمک نگهبان از زندان فرار کند و دوباره دستگیری او ممکن نباشد، قاضی نگهبان را ضامنِ بدهیِ طلبکار قرار می‌دهد.^۱

تعزیر برای عائن (چشم‌زن)

ماده هفتاد و ششم:

قاضی می‌تواند عائن (چشم‌زن) را با نصیحت و پند دادن از روی حسد بازدارد؛ و در صورت امتناع، او را به عنوان تعزیر تا یک سال در خانه‌اش تحت نظر (نظربند خانگی) قرار دهد.^۲

احکام تعزیری خرید و فروش اسلحه و تجهیزات نظامی بیت‌المال

ماده هفتاد و هفتم:

۱- اگر یک میل از هر نوع سلاح سبک (به استثنای ام‌فور) هنگام خرید و فروش نزد شخصی ضبط شود و ثابت گردد که سلاح متعلق به بیت‌المال است، سلاح به بیت‌المال تسلیم می‌شود و مرتکب به یک سال حبس محکوم می‌گردد.^۳

^۱ - فإن من أصله أن المتسبب كالمباشر، ولهذا جعل فتح باب القفص والإصطبل وحل قيد الآبق موجبا

للضمان. [المبسوط للسرخسی (ج ۵، ص ۱۴۱) الناشر: دار المعرفة - بيروت]

^۲ - قال عياض: قال بعض العلماء: ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه، وينبغي

للإمام منعه من مداخلة الناس، ويلزمه بيته. [الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۶ ص

۳۶۴) الناشر: دار الفكر - بيروت].

^۳ - كل من أرتكب معصية ليس فيها حد مقدرو ثبت عليه عند الحاكم، فانه يجب عليه التعزير.

[البحر الرائق ج ۵ ص ۷۰ طبع: مكتبة حنفية.]

۲- اگر تعداد سلاح‌های مذکور در فقره (۱) این ماده بیش از یک میل باشد، سلاح‌ها به بیت‌المال تسلیم می‌شود و مرتکب به ازای هر میل، یک سال حبس محکوم می‌گردد.^۱

۳- اگر یک میل از هر نوع سلاح سنگین یا ام‌فور هنگام خرید و فروش ضبط شود و ثابت گردد که متعلق به بیت‌المال است، سلاح به بیت‌المال تسلیم می‌شود و مرتکب به دو سال حبس محکوم می‌گردد.^۲

۴- اگر تعداد سلاح‌های مذکور در فقره (۳) این ماده بیش از یک میل باشد، سلاح‌ها به بیت‌المال تسلیم می‌شود و مرتکب به ازای هر میل، دو سال حبس محکوم می‌گردد.^۳

۵ - هرگاه تجهیزات نظامی مانند مهمات، دوربین‌ها، وسایل مخابره و سایر وسایل نظامی هنگام خرید و فروش ضبط شوند و ثابت گردد که متعلق به

-أما التعزير فهو التأديب بما يراه الحاكم زاجراً لمن يفعل فعلاً محرماً عن العودة إلى هذا الفعل، فكل من أتى فعلاً محرماً لاحد فيه، ولا قصاص، ولا كفارة، فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجراً له عن العودة، من ضرب، أو سجن، أو توبيخ. [الفقه على المذاهب الأربعة، ج ۵ ص ۳۴۹، الناشر: دارالكتب العلمية، بيروت - لبنان]. - يلزم رد المغصوب عيداً وتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب أن كان موجوداً. (مجلة الأحكام العدلية المادة (۸۹۰)).

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - المرجع السابق.

^۳ - المرجع السابق.

بیت‌المال‌اند، تجهیزات به بیت‌المال تسلیم می‌شود و مرتکب به یک سال حبس محکوم می‌گردد^۱.

۶- اگر تجهیزات مذکور در فقره (۵) این ماده شخصی ثابت شوند، افزون بر معدوم‌سازی تجهیزات و الزام به پرداخت قیمت آن‌ها، مرتکب به مجازات تعزیری زیر محکوم می‌گردد^۲:

۱- اگر قیمت هر نوع از ده هزار (۱۰'۰۰۰) تا پنجاه هزار (۵۰'۰۰۰) باشد: شش ماه حبس؛

۲- اگر قیمت از پنجاه هزار (۵۰'۰۰۰) تا صد هزار (۱۰۰'۰۰۰) باشد: یک سال حبس.

۳- اگر قیمت بیش از صد هزار (۱۰۰'۰۰۰) باشد، به ازای هر صد هزار (۱۰۰'۰۰۰) یک سال حبس تعیین می‌گردد؛ با این قید که حداکثر مدت حبس هفت سال است، هرچند قیمت از هفت صد هزار (۷۰۰'۰۰۰) بیشتر باشد.

احکام تعزیری خرید و فروش غیرقانونی اسلحه شخصی

ماده هفتاد و هشتم:

۱- هرگاه یک میل سلاح غیرقانونی هنگام خرید و فروش نزد شخصی ضبط

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - المرجع السابق. - ولوا حرق المحتسب متاع من یبیع علی الشوارع بضمن الا اذا علم فساداً فی ذلك ورأى المصلحة فی احر اقه فلا یضمن. [نصاب الاحتساب (ص ۲۳۲)].

شود و سلاح شخصی ثابت گردد، محکمه در مرتبه نخست، علاوه بر معدوم‌سازی سلاح، مرتکب را به شش ماه حبس محکوم می‌نماید؛ و در صورت تکرار، افزون بر معدوم‌سازی، وی را به یک سال حبس محکوم می‌کند.^۱

۲- اگر تعداد سلاح‌های مذکور در فقره (۱) این ماده بیش از یک میل باشد، علاوه بر معدوم‌سازی سلاح‌ها، مرتکب به ازای هر میل، شش ماه حبس محکوم می‌گردد؛ و در صورت تکرار، افزون بر معدوم‌سازی، به یک سال حبس محکوم می‌شود. حداکثر مدت حبس هفت سال است.^۲

احکام تعزیری مربوط به بدهکار

ماده هفتادونهم:

۱- اگر دین با شهادت شهود یا نکول ثابت شده باشد و طلبکار تقاضای حبس

^۱ - المرجع السابق. - ولو احرق المحتسب متاع من یبیع علی الشوارع یضمن الا اذا علم فساداً فی ذلك ورأی المصلحة فی احر اقه فلا یضمن. [نصاب الاحتساب (ص ۲۳۳)].

^۲ - المرجع السابق. - ولو احرق المحتسب متاع من یبیع علی الشوارع یضمن الا اذا علم فساداً فی ذلك ورأی المصلحة فی احر اقه فلا یضمن. [نصاب الاحتساب (ص ۲۲۲)]. - والحاصل أن المذهب عدم التعزیر بأخذ المال. [البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (ج ۵ ص ۴۴) الناشر: دار الكتاب الإسلامي - (قوله ثم احرق علی اقوام...) وفيه حجة علی جواز التعزیر باهلاك المال، بخلاف التعزیر بأخذ المال، فانه منسوخ. (منهاج السنن الجزء ۲ ص ۶۰. طبع: مكتبة حقانيه، بيشاور].

بدهکار را نماید، قاضی بدهکار را به دو ماه حبس تعزیری محکوم می‌کند.^۱

۲ - اگر دین با اقرار ثابت گردد، قاضی بدهکار را به پرداخت دین امر می‌کند؛ و چنانچه بدهکار بدون درخواست مهلت از پرداخت دین خودداری نماید، قاضی او را به چهار ماه حبس تعزیری محکوم می‌سازد.^۲

تعزیر بدهکار ناتوان (معسر)

ماده هشتادم:

۱ - اگر نزد قاضی، وضعیت اعسار یا توانگری بدهکار مشکوک باشد، قاضی به منظور روشن شدن حال بدهکار و به درخواست طلبکار، او را به سه ماه حبس محکوم می‌کند؛ اگر توانگر ثابت شود، به یک سال حبس محکوم می‌گردد و در

^۱ - واذا ثبت الحق للمدعي ولو دانقا، وهو سدس درهم، ببينة عجل حبسه بطلب المدعي لظهور المطل بانكاره، قوله (ببينة) أوبنكول [رد المحتار ج ۸ ص ۶۷، طبع: مکتبه رشیدیة، کویته]. - [البحر الرائق ج ۶ ص ۲۷۷، طبع: مکتبه رشیدیة کویته].

^۲ - (في) كل دين هو بدل مال أو ملتزم بعقد. [الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۵ ص ۳۸۱ الناصر: دار الفكر-بيروت) - والا يثبت ببينة بل باقرار، لم يعجل حبسه بل يأمره بالاداء، فان أبى حبسه ... يلبيغي أن يقيد هذا بما اذا لم يتمكن القاضي من أداء ما عليه بنفسه، فلو قال: امهلني ثلاثة أيام لأدفعه اليك فانه بمهل، ولم يكن بهذا القول ممتنعا من الأداء ولا يحبس. [رد المحتار ج ۸ ص ۶۷ طبع: مکتبه رشیدیة کویته]

صورت عدم پرداخت، حبس او برای سال دیگر تمدید می‌شود؛ و اگر ناتوان (فقیر) ثابت گردد، آزاد می‌شود.^۱

۲- اگر وضعیت بدهکار مذکور در فقره (۱) این ماده تا سه ماه روشن نشود، قاضی بدهکار را آزاد می‌کند.^۲

۳- هرگاه بدهکار ناتوان، در حالی از پرداخت دین به طلبکار خودداری کند که خود بر شخص توانگر دینی دارد و برای وصول آن اقدام ننماید، قاضی او را به چهار ماه حبس محکوم می‌کند؛ و اگر به درخواست بدهکار ناتوان، بدهکار توانگر زندانی شود، بدهکار ناتوان از حبس آزاد می‌گردد.^۳

احکام مربوط به داین و مدیون

ماده هشتاد و یکم:

^۱ - وان اشتبه علی القاضي حاله فی یساره واعساره، ولم یقم عنده حجة علی أحدهما، وطلب الغرماء حبسه، فانه یحبسه لیتعرف عن حاله أنه فقیر أم غنی، فان علم أنه غنی حبسه الی أن یقضي الدین؛ لأنه ظهر ظلمه بالتأخیر، وان علم أنه فقیر خلی سبيله؛ لأنه ظهر أنه لا یتوجب الحبس فیطلقه. [بدائع الصنائع ج ۶ ص ۱۸۰]. مکتبه رشیدیہ.

^۲ - واذا مضی علی حبسه شهر او شهران او ثلاثة ولم ینکشف حاله فی الیسار والاعسار خلی سبيله؛ لأن هذا الحبس کان لاستبراء حاله وابلاء عذره، والثلاثة الأشهر مدة صالحة لاشتہار الحال وابلاء العذر فیطلقه. (بدائع الصنائع ج ۶ ص ۱۸۰). مکتبه رشیدیہ.

^۳ - معسرا علیه دین، وله علی موسر دین یعلم به القاضي یحبس المعسر حتی یطالب الموسر، فاذا طالبه وحبس الموسر أطلق المعسر. [البحر الرائق ج ۶ ص ۳۸۳، طبع: مکتبه حنفیہ].

۱- اگر بدهکار پس از زندانی شدن، در غیاب طلبکار به قاضی اعلام کند که دین را نقداً پرداخت کرده است، قاضی می‌تواند تا زمان تحویل مال، یا با گرفتن ضمانت نفس یا مال، بدهکار را آزاد نماید.^۱

۲- اگر قاضی به درخواست شخصی، بدهکار او را زندانی کند و آن شخص غایب شود و پس از بررسی، بدهکار ناتوان ثابت گردد، قاضی می‌تواند بدهکار را با ضمانت آزاد کند.^۲

۳- زدن، زنجیر کردن، بستن، تحقیر نمودن و ایستاندن بدهکار به عنوان اهانت در برابر صاحب حق ممنوع است، هرچند در زندان باشد؛ مگر در صورت ترس از فرار که در آن صورت بستن یا زنجیر کردن جایز است.^۳

^۱ - أَحْضَرَ الْمُحْبُوسُ الدَّيْنَ وَغَابَ رَبُّهُ يُرِيدُ تَطْوِيلَ حَبْسِهِ إِنْ عَلِمَهُ وَقَدَرَهُ أَخَذَهُ أَوْ كَفِيلًا وَخَلَاهُ. [الدر المختار مع ردالمحتار ج ۸ ص ۷۸ مکتبه رشیدیة].

^۲ - وذكر الخصاف رجل حبس غريما له ثم غاب، فسأل القاضي عن المحبوس، فوجده معسرا، يأخذ منه كفيلا ويخلي سبيله؛ لأنه ربما يغيب الطالب، ويخفي نفسه ويريد أن يطول حبسه، فيتضرر. (الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۱۶ طبع: مکتبه رشیدیة). [ادب القضاء للسروجي ص ۱۶۲]

^۳ - لا يضرب المديون ولا يغل ولا يقيد ولا يخوف ولا يقام بين يدي صاحب ولا يجرد اهانة ولا يواجر، وفي المتنفي: يقيد المديون إذا خيف الفرار. [خلاصة الفتاوى جزء ۴ ص ۴۵]. - [المحيط البرهاني ج ۱۳ ص ۵۰].

۴- منع نمودن ملاقات قانونی اقارب و همسایگان با بدهکار در زندان جایز نیست؛ اما اجازه رفت‌وآمد آزاد و بدون قید داده نمی‌شود.^۱

۵- اگر طلبکار فوت کند و دارای فرزندان بالغ و نابالغ باشد، و قاضی به درخواست فرزند بالغ او بدهکار را زندانی کرده باشد، سپس همان فرزند بالغ بدون دریافت دین، تقاضای آزادی بدهکار را نماید، قاضی بدهکار را آزاد نمی‌کند مگر این‌که برای ادای حق فرزندان نابالغ طلبکار از او ضمانت اخذ شود.^۲

۶- قاضی می‌تواند برای ادای دین بدهکار زندانی، ابتدا اموال منقول بدهکار را بفروشد و اگر دین ادا نشود، سپس زمین و خانه او را به فروش برساند.^۳

^۱ - ولا يمكن أحد أن يدخل عليه للاستئناس إلا أقاربه وجيرانه؛ لاحتياجه للمشاورة، ولا يمكن أن يتركه عنده طويلاً. [رد المحتار ج ۸ ص ۶۳ طبع: مکتبه رشیدیة]

^۲ - إذا مات الرجل وفي الورثة صغير وكبير وللميت على رجل دين، فحبسه الابن الكبير، ثم أراد أن يطلقه، لم يطلقه القاضي حتى يستوثق للصغار. [الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۳۱۸ طبع: مکتبه رشیدیة.]

^۳ - لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدين خلافاً لهما، وبه أي بقولهما يبيعهما للدين، بفتی. [الدرمع الرد ج ۹ ص ۲۵۵] - [الفتاوى الهندية ج ۳ ص ۴۱۹ طبع: مکتبه رشیدیة].

۷- اگر طلبکار بگوید بدهکار توانگر است و بدهکار ادعا کند که فقیر است، هر کدام که ادعای خود را با شاهدان ثابت کند، شاهدان او پذیرفته می‌شود؛ و اگر هر دو طرف شاهد داشته باشند، شاهدان طلبکار معتبر خواهند بود^۱.

باب دوم

احکام تعزیری جعل و تزویرکنندگان در اسناد، فسادکنندگان در اموال و فعالیت‌کنندگان بدون جواز

این باب مشتمل بر دو فصل می‌باشد:

فصل اول: احکام تعزیری مرتکبین جعل و تزویر در اسناد؛

فصل دوم: تعزیرات مرتکبین فساد در اموال و جعل و تزویر اسناد آن‌ها.

فصل اول

احکام تعزیری مرتکبین جعل و تزویر در اسناد

احکام مرتکبین جعل و تزویر در فرمان‌ها، احکام، هدایت‌نامه‌ها، مصوبات و

فیصله محاکم

ماده هشتاد و دوم:

^۱ - ولو اختلفا فی اليسار والاعسار، فقال الطالب: هو موسر، وقال المطلوب: أنا معسر، فان قامت لأحدهما بینة قبلت بیته و إن أقاما جميعاً البینه، فالبینة بینة الطالب؛ لأنها تثبت زیادة وهی اليسار. (بدائع الصنائع ج ۶ ص ۱۸۰). مکتبه رشیدیّه.

۱- اگر شخصی در اسناد ذیل مرتکب جعل و تزویر شود، به سه سال حبس محکوم می گردد:^۱

۱- فرمان، حکم یا رهنمود عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی؛

۲- حکم رئیس الوزراء؛

۳- حکم قاضی القضاة؛

۴- مصوبه شورای وزیران؛

۵- فیصله و حکم محکمه.

۲- مرتکب جعل و تزویر امضاها و مهرهای ادارات و اشخاص مندرج در فقره (۱) این ماده نیز به سه سال حبس محکوم می گردد.^۲

^۱ - من موجبات التعزیر کتابة الصکوک والخطوط بالتزویر. [الفتاوی الهندیة ج ۲ ص ۱۶۹ طبع: مکتبه رشیدیة] - [الفتاوی التاتارخانیة ج ۶ ص ۳۹۸]. - وکل مرتکب معصیة لاحد فیها فیها التعزیر. [الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الکتب العلمیة]. - أن کل من ارتکب محرما لیس فیہ حد مقدر، فإنه یعزر، ثم الرأي فی مقدار ذلك إلى الإمام، ویبني ذلك على قدر جرمته، وهذه جريمة متكاملة، فلهذا قدر التعزیر فیها بتسعة، وثلاثین سوطا. [المبسوط للسرخسی (ج ۲ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بیروت)]. - قال الزبلی: ولس فی التعزیر شیء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنایتهم، فإن العقوبة فیہ تختلف باختلاف الجنایة. [الدر المختار وحاشیة ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفکر-بیروت)].

^۲ - المرجع السابق.

۳- هر شخصی که یکی از اسناد جعلی مندرج در فقره (۱) این ماده را با آگاهی از جعلی بودن آن استعمال نماید، به دو سال حبس محکوم می‌شود.^۱

۴- اگر مرتکب جرایم مندرج در فقره‌های (۱، ۲ و ۳) این ماده، جرم را به صورت مکرر انجام دهد و تکرار آن ثابت گردد، دو سال حبس بر مجازات اصلی افزوده می‌شود.^۲

۵- اگر مرتکب جرایم مندرج در فقره‌های (۱، ۲ و ۳) این ماده کارمند ادارات امارتی باشد، دو سال حبس بر مجازات اصلی افزوده می‌گردد.^۳

احکام مرتکبین جعل و تزویر در مکاتبات، امضا و مهر مسئولین

ماده هشتاد و سوم:

۱- هرگاه شخصی در مکاتبات ادارات امارتی مربوط به مسئولین ذیل، یا در مهر و امضای آنان مرتکب جعل و تزویر شود، به یک‌ونیم سال حبس محکوم می‌گردد.^۴

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - المرجع السابق.

^۳ - المرجع السابق.

^۴ - من موجبات التعزیر كتابة الصکوی والخطوط بالتزویر. [الفتاوی الهندیة ج ۲ ص ۱۶۹ طبع: مکتبه رشیدیة] - [الفتاوی التاتاریخانیة ج ۶ ص ۳۹۸]. - وکل مرتکب معصیة لاحد فیها فیها التعزیر. [الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الکتب العلمیة]. - أن کل من ارتکب محرما لیس فیہ حد مقدر، فإنه یعزر، ثم الرأي فی مقدار ذلك إلى الإمام، ویني ذلك على قدر جريمته،

- ۱ - معاونان ریاست الوزراء؛
- ۲ - وزیران وزارت‌ها؛
- ۳ - رؤسای ریاست‌های بزرگ دارای تشکیلات و بودجه مستقل؛
- ۴ - والیان ولایات؛
- ۵ - قوماندانان امنیه ولایات.
- ۲ - اگر شخصی در مکاتبات، مهر یا امضای مسئولین ذیل و ادارات امارتی مربوط به آنان مرتکب جعل و تزویر شود، به یک سال حبس محکوم می‌گردد:^۱
- ۱ - معینان (معاونان) وزارت‌ها؛
- ۲ - رؤسای مربوط به ستره محکمه؛
- ۳ - معاونان ریاست‌های بزرگ دارای تشکیلات و بودجه مستقل.
- ۳ - هر شخصی که یکی از موارد مندرج در فقره (۱) این ماده را با علم به جعلی بودن آن استعمال نماید، به یک سال و شش ماه حبس محکوم می‌شود.^۲

وهذه جريمة متكاملة-فلهذا قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطا. [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت)]. - قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنائتهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية. [الدرالمختار وحاشية ابن عابدين (رد المختار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت)].

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - المرجع السابق.

۴ - هر شخصی که یکی از موارد مندرج در فقره (۲) این ماده را با علم به جعلی بودن آن استعمال نماید، به یک سال حبس محکوم می‌گردد.^۱

۵ - اگر مرتکب جرایم مندرج در فقره‌های (۱ و ۲) این ماده، جرم را به صورت مکرر انجام دهد و تکرار آن به اثبات برسد، شش ماه حبس به مجازات اصلی افزوده می‌شود.^۲

۶ - اگر مرتکب جرایم مندرج در فقره‌های (۱ و ۲) این ماده کارمند ادارات امارتی باشد، شش ماه حبس به مجازات اصلی افزوده می‌گردد.^۳

احکام مرتکبین جعل و تزویر در مکاتبات، امضاء یا مهر رؤسا، ولسوالان و قوماندانان امنیه ولسوالی‌ها

ماده هشتاد و چهارم:

۱ - هرگاه شخصی در مکاتبات، مهر یا امضای مسئولین ذیل و ادارات امارتی مربوط به آنان مرتکب جعل و تزویر شود، به هشت ماه حبس محکوم می‌گردد^۴:

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - المرجع السابق.

^۳ - المرجع السابق.

^۴ - من موجبات التعزیر كتابة الصکوی والخطوط بالتزویر. [الفتاوی الهندیة ج ۲ ص ۱۶۹ طبع: مکتبه رشیدیة] - [الفتاوی التاتارخانیة ج ۶ ص ۳۹۸]. - وکل مرتکب معصیة لاحد فیها فیها التعزیر. [الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الکتب العلمیة]. - أن کل من ارتکب محرما لیس فیہ حد مقدر، فإنه یعزر، ثم الرأي فی مقدار ذلك إلى الإمام، ویني ذلك على قدر جريمته،

۱- رؤسای وزارت‌ها و ادارات امارتی؛

۲- ولسوالان ولسوالی‌ها؛

۳- قوماندانان امنیه ولسوالی‌ها.

۲- هر شخصی که یکی از موارد مندرج در فقره (۱) این ماده را با علم به جعلی بودن آن استعمال نماید، به شش ماه حبس محکوم می‌گردد.^۱

۳- اگر مرتکب جرایم مندرج در فقره‌های (۱ و ۲) این ماده، جرم را به صورت مکرر انجام دهد و تکرار آن به اثبات برسد، سه ماه حبس به مجازات اصلی افزوده می‌شود.^۲

۴- اگر مرتکب جرایم مندرج در فقره‌های (۱ و ۲) این ماده کارمند ادارات امارتی باشد، سه ماه حبس به مجازات اصلی افزوده می‌گردد.^۳

احکام مرتکبین جعل و تزویر در وثیقه‌ها و اسناد امارتی

ماده هشتاد و پنجم:

وهذه جريمة متكاملة-فلهذا قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطا. [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت). - قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنائتهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجنائية. [الدرالمختار وحاشية ابن عابدين (رد المختار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت).

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - المرجع السابق.

^۳ - المرجع السابق.

- ۱ - هر شخصی که در وثیقه‌های مربوط به محاکم امارت اسلامی افغانستان مرتکب جعل و تزویر گردد، به سه سال حبس محکوم می‌شود.^۱
- ۲ - هر شخصی که وثیقه‌های مندرج در فقره (۱) این ماده را با علم به جعلی بودن آن‌ها استعمال نماید، به دو سال حبس محکوم می‌گردد.^۲
- ۳ - هر شخصی که به‌استثنای اشخاص و ادارات مندرج در فقره‌های (۱ و ۲) این ماده و مواد هشتاد و دوم، هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم این اصول‌نامه، در اسناد رسمی و امارتی سایر ادارات دولتی، مهرها، امضاهای مسئولین آن ادارات، و نیز در اسناد مدارس، مکاتب و بانک‌ها مرتکب جعل و تزویر گردد، به دو سال حبس محکوم می‌شود.^۳

^۱ - من موجبات التعزیر كتابة الصکوی والخطوط بالتزویر. [الفتاوی الهندیة ج ۲ ص ۱۶۹ طبع: مکتبه رشیدیة] - [الفتاوی التاتارخانیة ج ۶ ص ۳۹۸]. - وکل مرتکب معصیة لاحد فیها فیها التعزیر. [الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الکتب العلمیة]. - أن کل من ارتکب محرما لیس فیہ حد مقدر، فإنه یعزر، ثم الرأي فی مقدار ذلك إلى الإمام، وینی ذلك علی قدر جرمته، وهذه جريمة متکاملة-فلهذا قدر التعزیر فیها بتسعة، وثلاثین سوطا. [المبسوط للسرخسی (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بیروت]. - قال الزیلعی: ولیس فی التعزیر شیء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام علی ما تقتضي جنایتهم، فإن العقوبة فیہ تختلف باختلاف الجنایة. [الدرالمختاروحاشیة ابن عابدین (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفکر-بیروت].

^۲ - المرجع السابق.

^۳ المرجع السابق.

۴ - هر شخصی که اسناد مندرج در فقره (۳) این ماده را با علم به جعلی بودن آن‌ها استعمال نماید، به یک سال و شش ماه حبس محکوم می‌گردد.^۱

۵ - اگر مرتکب جرایم مندرج در فقره (۳) این ماده، جرم را به صورت مکرر انجام دهد و تکرار آن به اثبات برسد، شش ماه حبس به مجازات اصلی افزوده می‌شود.^۲

۶ - اگر مرتکب جرایم مندرج در فقره (۳) ماده هشتاد و پنجم کارمند اداره امارتی باشد، شش ماه حبس به مجازات اصلی افزوده می‌گردد.^۳

احکام مرتکبین جعل و تزویر در اسناد خصوصی و نهادهای غیر دولتی عام‌المنفعه

ماده هشتاد و ششم:

۱ - هر شخصی که در اسناد نهادهای خصوصی و غیر دولتی عام‌المنفعه مرتکب جعل و تزویر گردد، به شش ماه حبس محکوم می‌شود.^۴

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - المرجع السابق.

^۳ - المرجع السابق.

^۴ - من موجبات التعزیر كتابة الصکوی والخطوط بالتزویر. [الفتاوی الهندیة ج ۲ ص ۱۶۹ طبع: مکتبه رشیدیة] - [الفتاوی التاتارخانیة ج ۶ ص ۳۹۸]. - وکل مرتکب معصیة لاحد فیها فیها التعزیر. [الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الکتب العلمیة]. - أن کل من ارتکب محرما لیس فیہ حد مقدر، فإنه یعزر، ثم الرأي فی مقدار ذلك إلى الإمام، ویني ذلك على قدر جريمته،

۲- اگر مرتکب جرم مندرج در فقره (۱) این ماده، به صورت مکرر مرتکب شود و تکرار آن ثابت گردد، سه ماه حبس به مجازات اصلی افزوده می شود.^۱

احکام مرتکبین جعل و تزویر در قباله‌ها، اسناد و اسکناس‌های بانکی
ماده هشتاد و هفتم:

- ۱- هر شخصی که در قباله یا اسناد جعل یا تزویر کند، یا قباله یا اسناد جعلی را با علم به جعلی بودن استعمال نماید، به سه سال حبس محکوم می شود.^۲
- ۲- هر شخصی که اسکناس‌های بانکی جعلی چاپ یا در بازار توزیع کند، به شرح زیر محکوم می گردد:^۳
چاپ‌کننده: دو سال حبس

وهذه جريمة متكاملة- فلهذا قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطا. [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت)]. - قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جانيته، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية. [الدراهم المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت)].

۱- المرجع السابق.

۲- من موجبات التعزير كتابة الصكوك والخطوط بالتزوير. [الفتاوى الهندية ج ۲ ص ۱۶۹ طبع: مكتبة رشيدية] - [الفتاوى التاتارخانية ج ص ۳۹۸].

۳- في رجل يعمل السكة المصنوعة ريالا وذهبا وروبية، وفي رجل يلش هذه المسكوكات الزائفة ويروجها أنهما يعززان. [عدة أرباب الفتوى، طبع: مكتبة عربية]. - [فتاوى الأسعدية ج ۱ ص ۳۱۶ طبع: مكتبة حقانيه].

توزیع‌کننده: یک سال حبس.

احکام مرتکبین جعل و تزویر در صنعت، علامت‌های تجاری و سایر کالاهای

ماده هشتاد و هشتم:

۱ - هر شخصی که در تولید یک کالا (کتاب، موتر یا هر شیء دیگر) حقوق مالکیت صنعتی یا تجاری فرد نخستین تولیدکننده، علائم تجاری و نام‌های ثبت شده نزد دولت یا عرفاً حق تولیدکننده اولیه را نقض کند و مرتکب جعل یا فریب شود، مجرم است و قاضی او را به سه ماه حبس محکوم می‌کند.^۱

۲- مخلوط کردن کالای خراب با کالاهای مرغوب یا فروش کالای خراب به نام کالای خوب جرم است؛ قاضی مرتکب را به یک سال حبس محکوم می‌کند.

^۱ - منها أن يكون مالا سواء أكان المال عيدا او منفعتا عند العلماء [بدائع الصنائع ج ۶ ص،] مكتبه رشيديه]. - (والمالية تثبت بتمول الناس، فلو كانت بعض الحقوق تعتبر في العرف اموالا متقومة وتعامل بها الناس الأموال ينبغي أن يجوز بيعها عندهم ايضا. [الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد ج ۴ ص ۳۶]. - والمالية تثبت بتمول الناس كافة اوبعضهم، والتقوم يثبت بها، وباباحة الانتفاع به شرعا. [ردالمحتار ج ۷ ص ۸]. مكتبه رشيديه] والمالية تثبت بتمول الناس، فلو كانت بعض الحقوق تعتبر في العرف اموالا متقومة وتعامل بها الناس الأموال ينبغي أن يجوز بيعها عندهم ايضا. [الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد ج ۴ ص ۳۶]. - والمالية تثبت بتمول الناس كافة او بعضهم، والتقوم يثبت بها، وباباحة الانتفاع به شرعا. [ردالمحتار ج ۷ ص ۸]. مكتبه رشيديه].

۳- فروش داروی بی کیفیت به جای داروی خوب و تغییر تاریخ مصرف دارو جرم محسوب می شود؛ قاضی علاوه بر از بین بردن دارو، مرتکب را به یک سال حبس محکوم می کند.

۴- هر شخصی که در وزن و ترازو دستکاری یا کم فروشی کند، مجرم است و قاضی او را به یک ماه حبس محکوم می کند.^۱

۵- فروش موارد مکروه مانند گوشت فاسد یا بدبو، خام یا پخته، جرم است؛ قاضی مرتکب را به ده روز حبس محکوم می کند.^۲

۶- اگر شخصی گوشت حلال حیوانات یا پرندگان حرام، یا گوشت مردار حیوانات و پرندگان، خام یا پخته را بفروشد یا بدون بیع به مردم بدهد، قاضی

۱ - أن كل من ارتكب محرماً ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ويني ذلك على قدر جريمته، وهذه جريمة متكاملة، فلهذا قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطاً. [المبسوط للسرخمي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت). - قال الزبلي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنايتهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية، [الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت).

۲ - ويمنع عن طبخ ما يكره أكله ... ويمنع من بيع طعام المتن؛ لأنه خبيث. [نصاب الاحتساب ج ۳۷۵]. سئل في مملوك وجد شاة ميتة على مزيلة فحملها وسلخها وذهب يلحمها إلى سوق المسلمين وباعه لهم فماذا يجب عليه شرعاً في اطعامه للمسلمين؟ أجاب: هذا الخبيث خان الله ورسوله والسultan وغش المسلمين ... فالواجب على ولاية الأمور أن يضربوا هذا الفاعل أشد الضرب لا يبلغ به عدد الحد ثم يشهر على حمار بعد أن يعلق في عنقه شيء من أجزاء الميتة فيوضع على رأسه كرشها ... ثم بعد ذلك يحبس إلى أن تظهر منه التوبة. [عدة أرباب الفتوى ص ۷۷].

علاوه بر ضرب و تنبيه و اعلام عمومی، مرتكب را به يك سال حبس محكوم می‌کند.^۱

فصل دوم

تعزیرات مرتکبین فساد در کالاها و جعل و تزویر در اسناد

احکام واردکنندگان و تولیدکنندگان غذای بی کیفیت

ماده هشتاد و نهم:

۱- تولیدکنندگان یا واردکنندگان غذاهای بدون کیفیت استاندارد توسط قاضی به مجازات‌های زیر محكوم می‌شوند:^۲

^۱ - سئل فی مملوك وجد شاة ميتة على مزيلة فحملها وسلخها وذهب بلحمها الى سوق المسلمين وباعه لهم فماذا يجب عليه شرعا في اطعامه للمسلمين؟ أجاب: هذا الخبيث خان الله ورسوله والسلطان وغش المسلمين ... فالواجب على ولاية الأمور أن يضربوا هذا الفاعل أشد الضرب لا يبلغ به عدد الحد ثم يشهر على حمار بعد أن يعلق في عنقه شيء من اجزاء الميتة فيوضع على رأسه كرشها ... ثم بعد ذلك يحبس الى أن تظهر منه التوبة. [عدة أرباب الفتوى ص ۷۷].

^۲ - وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل. [حاشية ابن عابدين ج ۳ ص ۱۹۹ الناشر: مكتبة رشيديه]. - وكل مرتكب معصية لاحد فيها التعزير. [الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الكتب العاد - أن كل من ارتكب محرما ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ويبنى ذلك على قدر جريمته، وجده جريمة متكاملة، فلهذا قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطا. [المبسوط للسرخسي (ج ۲ ص ۲۴ الناشر: دار المعرفة - بيروت)]. - قال الزبلي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي

۱- اگر تولید یا واردات با تخلف جزئی کیفیت برای بین ۱ تا ۹۰ واحد انجام شود و متخلف قبلاً اخطار دریافت کرده باشد، در صورت تکرار، مجوز متخلف تا دو ماه تعلیق می‌گردد.

۲- اگر برای تخلف اول، تولید یا واردات بین ۹۱ تا ۱۰۰ واحد با تخلف جزئی کیفیت انجام شود، مجوز متخلف تا دو ماه تعلیق می‌گردد.

۳- اگر بیش از ۱۰۰ واحد با تخلف جزئی کیفیت تولید یا وارد شود، مدت تعلیق مجوز برای هر ۱۰۰ واحد یک ماه اضافه می‌شود.

۴- در فقرات ۲ و ۳، در صورت تکرار تخلف، نیمه مدت اضافی به مدت تعلیق مجوز افزوده می‌شود.

۲- اگر تولید یا واردات با تخلف متوسط کیفیت ثابت و شناسایی شود، تولیدکننده و واردکننده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند^۱:

۱- برای ۱ تا ۱۰۰ واحد با تخلف متوسط، مجوز متخلف تا دو ماه تعلیق و همزمان حبس برای همان مدت اعمال می‌شود.

۲- برای بیش از ۱۰۰ واحد با تخلف متوسط، برای هر ۱۰۰ واحد یک ماه به تعلیق مجوز و مدت حبس افزوده می‌شود.

جنايتهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية .. [الدرا المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت].

^۱ - المرجع السابق.

۳- در فقرات ۱ و ۲، در صورت تکرار تخلف، نیمه مدت اضافی به مدت تعلیق مجوز و حبس افزوده می‌گردد.

۳- اگر تولید یا واردات با تخلف شدید کیفیت ثابت و شناسایی شود، تولیدکننده و واردکننده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند^۱:

۱- برای ۱ تا ۱۰۰ واحد با تخلف شدید، مجوز متخلف تا شش ماه تعلیق و همزمان حبس برای همان مدت اعمال می‌شود.

۲- برای بیش از ۱۰۰ واحد با تخلف شدید، برای هر ۱۰۰ واحد دو ماه به مدت تعلیق مجوز و حبس افزوده می‌شود.

۳- در فقرات ۱ و ۲، در صورت تکرار تخلف، نیمه مدت اضافی به مدت تعلیق مجوز و حبس افزوده می‌گردد.

واردات بدون مجوز رسمی مواد غذایی و دارویی و تعزیرات

ماده نودم:

۱- اگر شرکت‌ها یا اشخاص بدون مجوز رسمی یا اجازه‌نامه مواد غذایی، دارو یا محصولات بهداشتی را از طریق مسیرهای رسمی، غیررسمی یا قاچاق وارد

^۱ - المرجع السابق.

کنند و توسط ادارات مربوط کشف شوند، آن اقلام به دستور دادگاه معدوم می‌گردد و مرتکب به یک سال حبس محکوم می‌شود.^۱

۲- اگر مسافر از خارج افغانستان با ترابری زمینی یا هوایی دارو یا محصولات بهداشتی را بدون نسخه پزشک و نیاز شخصی و برای اهداف تجاری وارد کند، آن اقلام به دستور دادگاه معدوم می‌شوند و متخلف موظف می‌شود تعهد کتبی ارائه دهد.^۲

۳- در صورت عدم رعایت تعهد مندرج در فقره (۲)، متخلف به سه ماه حبس محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مدت حبس دو برابر می‌گردد.^۳

تعزیرات مربوط به شرکت‌های واردکننده

ماده نود و یکم:

^۱ - وكل مرتكب معصية لاحد فيها فيها التعزير. [الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الكتب العلمية]. - أن كل من ارتكب محرما ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ويبنى ذلك على قدر جريمته، وهذه جريمة متكاملة، فليذا قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطا. [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت)]. - قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنائتهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجنابة. [الدرالمختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت)].

^۲ - المرجع السابق.

^۳ - المرجع السابق.

- ۱- اگر شرکت واردکننده دارو و محصولات بهداشتی بدون اجازه رسمی اقدام به واردات و عرضه در بازار کند، مجازات‌ها به شرح زیر است^۱:
- ۱- برای نخستین تخلف: دارو و محصولات به دستور دادگاه معدوم شود و فعالیت مرکز دارویی به مدت یک ماه تعلیق گردد.
- ۲- برای دومین تخلف: دارو و محصولات به دستور دادگاه معدوم شود و فعالیت مرکز دارویی به مدت سه ماه تعلیق گردد.
- ۳- در صورت تکرار تخلف، متخلف مطابق فقره ۲ ماده ۱۱، دو برابر مجازات اعمال می‌شود.

^۱ - [وعزر کل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل]. حاشية ابن عابدين ج ۳ ص ۱۹۹ الناشر: مكتبة رشيدية]. - وكل مرتكب معصية لاحد فيها فيها التعزير. [الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الكتب العلمية]. - أن كل من ارتكب محرما ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ويبنى ذلك على قدر جريمته، وهذه جريمة متكاملة، فلها قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطا. [المبسوط للسرخسي (ج ۲ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت)]. - قال الزبلي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنائتهم، فإن العقوبة فيه امتلقة باختلاف الجبابة المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت)].

۲- اگر گمرک محموله‌ای حاوی دارو یا محصولات بهداشتی بدون سند کشف کند، آن اقلام به دستور دادگاه معدوم می‌شوند و متخلف به یک سال حبس محکوم می‌گردد.^۱

۳- اگر شرکت واردکننده دارو و محصولات بهداشتی اقدام به واردات و عرضه کالاهایی کند که مراحل ثبت آن در وزارت صحت عامه یا وزارت زراعت و آبیاری و مالداري تکمیل نشده باشد، مجازات‌ها به شرح زیر است:

۱- برای نخستین تخلف: متخلف با الفاظ قهری تذکر داده شود و تعهد کتبی برای توقف فعالیت غیرقانونی اخذ شود.

۲- برای دومین تخلف: فعالیت مرکز دارویی به مدت یک ماه تعلیق گردد.

۳- در صورت تکرار تخلف: اقلام وارد شده به دستور دادگاه معدوم شوند.

۴- اگر شرکت واردکننده، قبل از رسیدن نتایج کیفیت از وزارت صحت عامه یا وزارت زراعت و آبیاری و مالداري، کالاهای ذخیره شده در انبارهای استاندارد خود را خارج یا به فروش برساند^۲:

۱- برای نخستین تخلف: کالاهای فروخته شده از بازار جمع‌آوری و به دستور دادگاه معدوم شوند.

۲- برای دومین تخلف: فعالیت مرکز دارویی به مدت یک ماه تعلیق گردد.

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - المرجع السابق.

- ۳- در صورت تکرار تخلف: فعالیت مرکز دارویی به طور دائم متوقف شود.
- ۵- اگر شرکت واردکننده دارو، مطابق زمانبندی وزارت صحت عامه اقدام به واردات داروهای مشخص شده نکند^۱:
- ۱- برای نخستین تخلف: فعالیت به مدت یک ماه تعلیق شود.
- ۲- در صورت تکرار: مجازات دو برابر گردد.
- ۶- اگر شرکت واردکننده در مدت زمان تعیین شده 70% داروهای ثبت شده در وزارت صحت عامه، وزارت زراعت و آبیاری و مالداري را وارد نکند^۲:
- ۱- برای نخستین تخلف: شرکت برای یک سال از ثبت همان دارو محروم شود.
- ۲- برای دومین تخلف: محرومیت دو ساله اعمال شود.
- ۳- برای سومین تخلف: گواهی ثبت دارو لغو گردد.
- ۷- اگر کارخانه تولیدی، شرکت واردکننده، عمده‌فروشی یا داروخانه برای فروش داروها و محصولات بهداشتی، به پزشکان به منظور کسب سود درصد یا امتیاز بدهد، مجازات‌ها به شرح زیر است^۳:
- ۱- برای نخستین تخلف: فعالیت کارخانه، شرکت، عمده‌فروشی یا داروخانه به مدت یک ماه تعلیق شود.

۱- المرجع السابق.

۲- المرجع السابق.

۳- المرجع السابق.

۲- برای دومین تخلف: فعالیت کارخانه تولیدی، شرکت واردکننده، عمده فروشی و داروخانه به مدت سه ماه تعلیق شود.

۳- برای سومین تخلف: مسئول کارخانه، شرکت، عمده‌فروشی یا داروخانه به سه ماه حبس محکوم شود.

۴- در صورت تکرار مجدد: مجازات نهایی دو برابر شود.

۸- اگر یک پزشک از کارخانه‌های تولیدی، شرکت‌ها، عمده‌فروشی‌ها یا داروخانه‌ها درصد یا امتیاز بگیرد، مجازات‌ها به شرح زیر است^۱:

۱- برای نخستین تخلف: اخذ تعهد کتبی برای توقف فعالیت، و تعلیق فعالیت دارویی و بهداشتی به مدت یک ماه.

۲- برای دومین تخلف: تعلیق فعالیت دارویی و بهداشتی به مدت سه ماه و گزارش موضوع به وزارت صحت عامه.

۳- برای سومین تخلف: لغو جواز فعالیت و ممنوعیت دائم از کار در حوزه بهداشت.

۹- اگر دارندگان جواز فعالیت در حوزه غذا، دارو و محصولات بهداشتی، برای ذخیره یا حمل و نقل از وسایل غیر استاندارد استفاده کنند و محصولات را در انبارهای غیر استاندارد نگهداری نمایند، مجازات‌ها^۲:

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - المرجع السابق.

- ۱ - برای نخستین تخلف: اخذ تعهد کتبی برای توقف عمل.
 - ۲ - برای دومین تخلف: تعلیق فعالیت به مدت یک ماه.
 - ۳ - در صورت تکرار تخلف: مجازات نهایی دو برابر شود.
- ۱۰- اگر اشخاص بدون جواز، برای حمل و نقل مواد غذایی، دارو و محصولات بهداشتی از وسایل غیر استاندارد استفاده کنند و آن‌ها را در انبارهای غیر استاندارد نگهداری نمایند^۱:
- ۱ - برای نخستین تخلف: کالاها از بین برده شوند.
 - ۲ - برای دومین تخلف: علاوه بر معدوم کردن کالاها، متخلف یک ماه حبس شود.
 - ۳ - در صورت تکرار تخلف: مجازات نهایی دو برابر شود.
- ۱۱- اگر شرکت یا شخص حمل و نقل، مواد غذایی، دارو و محصولات بهداشتی را انتقال دهد که واردکننده آن، جواز رسمی تجارت برای مواد غذایی (از وزارت زراعت، آبیاری و مالداري) یا جواز واردات دارو و محصولات بهداشتی (از وزارت صحت عامه) نداشته باشد، عمل او قاچاق محسوب می‌شود و مجازات‌ها به شرح زیر است^۲:

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - المرجع السابق.

۱- برای نخستین تخلف: کالاها معدوم شوند و وسیله نقلیه متخلف برای یک ماه توقیف شود.

۲- برای دومین تخلف: علاوه بر معدوم کردن کالاها، وسیله نقلیه‌ای که در قاچاق دخیل بوده است به مدت دو ماه توقیف شود و فرد متخلف یک ماه حبس شود.

۳- برای سومین تخلف: علاوه بر معدوم کردن کالاها، وسیله نقلیه به مدت سه ماه توقیف شود و متخلف دو ماه حبس شود.

۱۲- اگر کارکنان فرودگاه و خدمه هواپیما (خلبان، مهندس و مهماندار) برای اهداف تجاری مواد غذایی، دارو و محصولات بهداشتی وارد کنند، مسئولان مربوطه به دادگاه معرفی می‌شوند و قاضی مجازات را به شرح زیر اعمال می‌کند^۱:

۱- کالای وارد شده معدوم شود؛

۲- در صورت تکرار، متخلف به یک سال حبس محکوم شود.

۱۳- مؤسسات داخلی و خارجی ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی در شرایط زیر از سوی قاضی به مجازات محکوم می‌شوند:

^۱ - المرجع السابق.

- ۱- اگر مواد غذایی، دارو و محصولات بهداشتی مطابق اصول اسلامی امارت، از کارخانه‌های داخلی، شرکت‌های واردکننده یا عمده‌فروشی‌ها تأمین نشوند؛
- ۲- اگر جواز ورود مواد غذایی، دارو و محصولات بهداشتی در وزارتخانه‌های صحت عامه، زراعت، آبیاری و مالداري پیش از واردات ثبت نشود؛
- ۳- اگر تحلیل و ارزیابی کمیت و کیفیت مواد غذایی، دارو و محصولات بهداشتی در افغانستان امکان‌پذیر نباشد و هر بسته یا محموله، گواهی تحلیل و ارزیابی از تولیدکننده به وزارت صحت عامه ارائه نشود؛
- ۴- اگر محصولات تولید داخل و سایر مواد ضروری از بازارهای داخلی تهیه نشود؛
- ۵- اگر مواد ضروری در افغانستان در دسترس نباشد و مؤسسات معتبر خارجی دارای گواهی WHO وارد نشوند؛
- ۶- اگر در واردات، نصف یا دوسوم عمر مفید کالاها رعایت نشود؛
- ۷- اگر کلیه اسناد اصولی وزارت صحت عامه، زراعت، آبیاری و مالداري در واردات رعایت نشود؛
- ۸- اگر پس از ورود کالاها، همه اسناد اصلی به گمرک و وزارت صحت عامه ارائه نشود؛
- ۹- فرآیند ثبت و مستندسازی با مؤسسات ذیربط به‌طور منظم انجام نشود.

۱۰ - اگر مواد غذایی، دارو و محصولات بهداشتی در انبارهای استاندارد نگهداری نشوند؛

۱۱ - در هنگام انتقال دارو و محصولات بهداشتی از وسایل حمل و نقل استاندارد استفاده نشود؛

۱۲ - در صورت دومین تخلف، دارو و محصولات بهداشتی طبق حکم دادگاه معدوم شود؛

۱۳ - در صورت تکرار مجدد، مجوز فعالیت متخلف لغو گردد.

۱۴ - اگر شخصی بر اساس طب سنتی، مواد دارویی و بهداشتی را به منظور سوداگری وارد کند، بدون داشتن مجوز رسمی یا بدون نسخه پزشک برای درمان، عمل او قاچاق محسوب می شود. مسئولان مربوطه به دادگاه معرفی می شوند و قاضی اقدامات زیر را انجام می دهد^۱:

۱ - کالاهای وارد شده معدوم شوند؛

۲ - متخلف به دو سال حبس محکوم شود؛

۳ - وسیله نقلیه ای که در قاچاق دخیل بوده است، سه ماه توقیف شود.

۱۵ - برای قاچاقچیان مواد غذایی، دارو و محصولات بهداشتی ممنوعه، قاضی مجازات زیر را اعمال می کند^۲:

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - المرجع السابق.

۱ - کالاهای و محصولات معدوم شوند؛

۲ - قاچاقچی به دو سال حبس و نه ضربه شلاق محکوم شود؛

۳ - وسیله نقلیه دخیل در قاچاق به مدت سه ماه توقیف شود.

۱۶ - اگر مسئولان، کارکنان و تمام افرادی که با نهادهای حکومتی در ارتباط‌اند، در قاچاق همکاری یا راهنمایی کنند، پس از اثبات جرم، از وظایف خود منفک و تحت مجازات قاچاقچی قرار می‌گیرند^۱.

حکم قاچاقچیان سازمان‌یافته و گروهی

ماده نود و دوم:

اگر قاچاق توسط شبکه یا گروه سازمان‌یافته انجام شود، رهبر گروه به ده سال حبس محکوم می‌شود^۲.

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - [وعزر کل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل]. حاشية ابن عابدين ج ۳ ص ۱۹۹ الناشر: مكتبة رشيدية]. - وكل مرتكب معصية لاحد فيها فيها التعزير. [الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الكتب العلمية]. - أن كل من ارتكب محرما ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، وبين ذلك على قدر جريمته، وهذه جريمة متكاملة، فلها قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطا. [المبسوط للرخسي (ج ۲ ص ۲۴ الناشر: دار المعرفة - بيروت]. - قال الزبلي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنائهم، فإن العقوبة فيه اختلفة باختلاف الجنابة. [الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت)].

۲- برای اعضای شبکه (گروه منظم) قاچاقچیان که هنگام دستگیری مقاومت مسلحانه می‌کنند و در نتیجه آن به کسی آسیبی نمی‌رسد، مجازات به شرح زیر است^۱:

۱- کالاهای قاچاق طبق حکم دادگاه معدوم شوند؛

۲- هر عضو شبکه به ۱۰ سال حبس محکوم شود.

مجازات مرتکبین جعل و تزویر در امور استاندارد و کیفیت:

ماده نود و سوم:

قاضی برای مرتکبین جعل و تزویر در زمینه امور کیفیت و استاندارد، مجازات‌های زیر را اعمال می‌کند^۲:

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - من موجبات التعزیر كتابة الصکوک والخطوط بالتزویر. [الفتاوی الهندیة ج ۲ ص ۱۶۹ طبع: مکتبه رشیدیة] - [الفتاوی التاتارخانیة ج ۶ ص ۳۹۸]. وعزر کل مرتکب منکر أو مؤذی مسلم بغير حق بقول أو فعل. [حاشیة ابن عابدين ج ۳ ص ۱۹۹ الناشر: مکتبه رشیدیة]. - وکل مرتکب معصیة لاحد فیها فیها التعزیر. [الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الکتب العلمیة]. - أن کل من ارتکب محرما لیس فیہ حد مقدر، فإنه یعزر، ثم الرأي فی مقدار ذلك إلى الإمام، ویني ذلك على قدر جریمتہ، وهذه جریمة متکاملة، فلہذا قدر التعزیر فیها بتسعة، وثلاثین سوطا . [المبسوط للسرخسی (ج ۲ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بیروت)]. - قال الزبلی: و لیس فی التعزیر شیء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنایتهم، فإن العقوبة فیہ امعتلفة باختلاف الجنایة. [الدر المختار وحاشیة ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفکر-بیروت)].

۱- اگر شخصی از وسیله نقلیه یا کانتینری که کالاهای باکیفیت در آن بارگذاری شده‌اند، شماره پلیت را جدا کرده و در وسیله دیگری بارگذاری کند و کالاهای بی کیفیت را منتقل نماید، به شش ماه حبس محکوم می شود و در صورت تکرار، به نه ماه حبس.

۲- کسی که مکتوب جعلی شبیه اسناد رسمی اداره کیفیت و استاندارد تهیه کند، به نه ماه حبس محکوم می شود و در صورت تکرار، به سیزده و نیم ماه حبس.

۳- کسی که در مکتوب رسمی اداره کیفیت و استاندارد دست کاری کند، به شش ماه حبس محکوم می شود و در صورت تکرار، به نه ماه حبس.

۴- کسی که برچسب یا نشان کیفیت را بدون مجوز رسمی اداره کیفیت و استاندارد، به صورت جعلی روی محصولات یا خدمات خود استفاده کند، به شش ماه حبس محکوم می شود و در صورت تکرار، به نه ماه حبس.

۵- کسی که گواهی کیفی برای محصولات تولیدی یا وارداتی را بدون مجوز رسمی اداره کیفیت و استاندارد جعل و استفاده کند، به نه ماه حبس محکوم می شود و در صورت تکرار، به سیزده و نیم ماه حبس.

۶- کسی که مجوز تثبیت کیفیت محصول را بدون اجازه رسمی اداره کیفیت و استاندارد جعل و در امور خود استفاده کند، به شش ماه حبس محکوم می شود و در صورت تکرار، به نه ماه حبس.

۷- کسی که در برچسب اطلاعاتی (لیبل) اداره کیفیت و استاندارد جعل انجام دهد، به شش ماه حبس محکوم می شود و در صورت تکرار، به نه ماه حبس.

۸- کسی که در گواهی صلاحیت اداره استاندارد و کیفیت (که توان و صلاحیت فرد را در فعالیت های مشخص نشان می دهد) جعل کند، به شش ماه حبس محکوم می شود و در صورت تکرار، به نه ماه حبس.

۹- کسی که پاکت های اسناد رسمی اداره استاندارد و کیفیت را به صورت جعلی استفاده کند، به دو ماه حبس محکوم می شود و در صورت تکرار، به سه ماه حبس.

۱۰- کسی که مهر هر بخش یا منبع اداره استاندارد و کیفیت را جعل کند، به یک سال حبس محکوم می شود و در صورت تکرار، به ۱۸ ماه حبس.

۱۱- اگر مهر یک بخش اداره استاندارد و کیفیت بدون اجازه مسئول مربوطه توسط کارمند دیگری استفاده شود، کارمند خاطی از وظیفه برکنار و به شش ماه حبس محکوم می شود.

۱۲- کسی که امضاهای رئیس، معاونین، روسای فنی و مدیران اداره استاندارد و کیفیت را در اسناد جعل کند، به دو سال حبس محکوم می شود و در صورت تکرار، به دو سال و نیم حبس.

۱۳- کسی که به منظور انجام کار غیرقانونی در اداره استاندارد و کیفیت به کارمند رشوه دهد، به ۱۲ ماه حبس محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به ۱۸ ماه حبس.

۱۳- کارمند رشوت‌گیرنده اداره استاندارد و کیفیت از سمت خود برکنار و به ۱۲ ماه حبس محکوم می‌شود.

۱۵- کسی که به عنوان واسطه میان رشوت‌دهنده و رشوت‌گیرنده عمل کند، به ۱۸ ماه حبس محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به ۲۴ ماه و نیم حبس.

۱۶- کسی که بدون تأیید مقام، به نام سخنگو، ارتباطی یا نماینده با شرکت‌ها و افراد ارتباط برقرار کند، به ۳ ماه حبس محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به ۴ ماه و نیم حبس.

۱۷- کسی که صفحات اینترنتی، وبسایت‌ها، ایمیل‌ها و کارت‌های هویتی جعلی به نام اداره استاندارد و کیفیت بسازد، به ۲ سال حبس محکوم می‌شود و استفاده‌کننده آن به یک سال حبس محکوم می‌شود؛ در صورت تکرار، نیم حبس بر حبس اصلی افزوده می‌شود.

۱۸- کسی که کالای بی‌کیفیت را به جای کالای باکیفیت تحویل خریدار یا مالک کند و سند آن توسط اداره استاندارد و کیفیت صادر شده باشد، به یک سال حبس محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به ۱۸ ماه حبس.

۲- اگر بازرگان، شخص، شرکت یا چاپخانه اشیاء اداره استاندارد و کیفیت را جعل کند، مجازات به شرح زیر است:

۱- کسی که نشان استاندارد و کیفیت را جعل کند، به ۱۲ ماه حبس محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به ۱۸ ماه حبس.

۲- کسی که گواهی‌نامه (تصدیق‌نامه) را جعل کند، به ۱۸ ماه حبس محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به ۲۷ ماه حبس.

۳- کسی که مجوز تثبیت کیفیت را جعل کند، به ۱۲ ماه حبس محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به ۱۸ ماه حبس.

۴- کسی که برچسب (لیبل) را جعل کند، به ۱۲ ماه حبس محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به ۱۸ ماه حبس.

۵- کسی که گواهی صلاحیت (باورپانه) را جعل کند، به ۸ ماه حبس محکوم می‌شود و در صورت تکرار، به ۱۲ ماه حبس.

۶- کسی که برای انتقال اسناد رسمی پاکت جعل کند، در صورت تکرار:

بار اول: (۴) ماه حبس

در صورت تکرار: شش ماه حبس

۷- کسی که مهر یک بخش یا منبع را جعل کند، در صورت تکرار:

بار اول: (۲) سال حبس

در صورت تکرار: (۶) سال حبس

باب سوم: تعزیرات مربوط به کشت، تجارت و انتقال مواد مخدر

این باب شامل پنج فصل است:

فصل اول: جزای تعزیری کشت کوکنار و بنگ

فصل دوم: واردات تریاک، چرس و سایر مواد مخدر از خارج به افغانستان

فصل سوم: جزای تعزیری فروش و مصرف مواد مخدر

فصل چهارم: احکام مربوط به انواع مختلف مواد مخدر

فصل پنجم: احکام متفرقه مربوط به مواد مخدر

فصل اول جزای تعزیری کشت کوکنار و بنگ

جزای کاشتن کوکنار و چرس

ماده نود و چهارم:

۱- هر شخصی که اقدام به کشت کوکنار یا بنگ کند، قاضی بر اساس مساحت زمین کشت، علاوه بر از بین بردن کشت، مجازات تعزیری زیر را اعمال می کند^۱:

^۱ - أنهم صرحوا أن المباح في نفسه قد يصير حراما من حکم الأمير من جهة أن الله أمر بطاعتهم، فقال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} فحينئذ لورأى الأمير أن يمنع الناس عن أكل شيء لمصلحة بدت له، يجب عليهم أن لا يأكلوه، ويحرم عليهم. إلا أن تلك الحرمة تقتصر على مدة إمارته فقط، ولا يتجاوزها، فهي حرمة مؤقتة. [فيض الباري على صحيح البخاري، ج ۲ ص ۴۰۸، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان]. - أن كل من ارتكب محرما ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ويبني ذلك على قدر جريمته، وهذه جريمة متكاملة، فلهذا قدر التعزير فيها بتسعة،

- ۱- اگر مساحت زمین کشت کمتر از نیم جریب باشد: شش ماه حبس
- ۲- اگر مساحت زمین کشت نصف جریب باشد: نه ماه حبس
- ۳- اگر مساحت زمین کشت بیشتر از نیم جریب باشد: یک سال حبس
- ۴- اگر مساحت زمین کشت بیشتر از یک جریب باشد، برای هر جریب اضافی: شش ماه حبس و برای هر بخش اضافه: ده روز حبس در نظر گرفته می‌شود، و حداکثر مدت حبس هفت سال خواهد بود.
- ۲- کشاورز کوکنار و بنگ، چه مالک زمین، مستأجر، دهقان، مزدور یا شریک باشد، همه تابع احکام بند (۱) ماده فوق هستند و می‌توانند بر اساس ترتیب ذکر شده حبس دریافت کنند^۱.

جزاهای مربوط به انتقال چرس و تریاک در افغانستان

ماده نود و پنجم:

وثلاثین سوطاً. [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت). - قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنائتهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية (الدراالمختار وحاشية ابن عابدين (رد المختار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت). - وظاهر كلامهم هاهنا أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي]. [البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، ج ۵ ص ۱۱، الناشر: دار الكتاب الإسلامي].

^۱ - المرجع السابق.

- ۱ - هر شخصی که چرس یا تریاک را در داخل افغانستان انتقال دهد، قاضی بر اساس وزن مواد مخدر، مجازات تعزیری زیر را اعمال می کند^۱:
- ۱ - اگر وزن چرس یا تریاک کمتر از یک کیلوگرم باشد: یک سال حبس
- ۲ - اگر وزن یک کیلوگرم تا پنج کیلوگرم باشد: دو سال حبس
- ۳ - اگر وزن بیشتر از پنج کیلوگرم تا سی کیلوگرم باشد: سه سال حبس
- ۴ - اگر وزن بیشتر از سی کیلوگرم باشد، برای هر بیست کیلوگرم اضافی یک سال حبس در نظر گرفته می شود، و حداکثر مدت حبس هفت سال خواهد بود.
- ۲ - انتقال دهنده تریاک و چرس، چه مالک، شریک یا مستأجر باشد، همه تابع احکام بند (۱) ماده فوق هستند و حبس بر اساس ترتیب ذکر شده اعمال می شود^۲.

^۱ - وعزر کل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل. [حاشية ابن عابدين ج ۳ ص ۱۹۹ الناشر: مكتبه رشيدية]. - وكل مرتكب معصية لاحد فيها فيها التعزير. [الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الكتب العلمية]. - أن كل من ارتكب محرما ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ويبنى ذلك على قدر جريمته، وهذه جريمة متكاملة، فلها قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطا. [المبسوط للسرخسي (ج ۲ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت)]. - قال الزبلي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جانيته، فإن العقوبة فيه اختلف باختلاف الجنابة. [الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر - بيروت)].

^۲ - المرجع السابق.

تغییر یا کاهش وزن پس از ضبط چرس و تریاک

ماده نود و ششم:

اگر پس از ضبط، تغییر یا کاهش وزن چرس یا تریاک رخ دهد (چه توسط شخصی کم شود یا تغییر داده شود)، متهمین به دادگاه مربوطه معرفی شده و به مجازات زیر محکوم می‌شوند^۱:

۱- اگر وزن کاهش یافته یا تغییر کرده کمتر از یک کیلوگرم باشد: یک سال حبس

۲- اگر پس از ضبط، وزن چرس یا تریاک بین یک کیلوگرم تا پنج کیلوگرم کاهش یا تغییر پیدا کند: دو سال حبس.

۳- اگر پس از ضبط، وزن چرس یا تریاک بین پنج کیلوگرم تا سی کیلوگرم کاهش یا تغییر پیدا کند: سه سال حبس.

۴- اگر پس از ضبط، وزن چرس یا تریاک بیشتر از سی کیلوگرم کاهش یا تغییر پیدا کند، برای هر ده کیلوگرم اضافه یک سال حبس اضافه می‌شود.

توجه: حداکثر مدت حبس هفت سال خواهد بود.

جزایهای مربوط به انتقال مواد پیست (Methamphetamine) در افغانستان

ماده نود و هفتم:

^۱ - المرجع السابق.

اگر شخصی در داخل افغانستان مواد پیست را از یک محل به محل دیگر منتقل کند، مجازات بر اساس وزن مواد به شرح زیر است^۱:

- ۱- اگر وزن مواد یک کیلوگرم یا کمتر از یک کیلوگرم باشد: دو سال حبس.
- ۲- اگر وزن مواد بیشتر از یک کیلوگرم تا پنج کیلوگرم باشد: سه سال حبس.
- ۳- اگر وزن مواد بیشتر از پنج کیلوگرم تا ده کیلوگرم باشد: چهار سال حبس.
- ۴- اگر وزن مواد بیشتر از ده کیلوگرم باشد، برای هر دو کیلوگرم اضافه یک سال حبس اضافه می‌شود.

توجه: حداکثر مدت حبس هفت سال خواهد بود.

تغییر یا کاهش وزن مواد پیست پس از ضبط

ماده نود و هشتم:

اگر پس از ضبط، مواد پیست تغییر کنند یا کاهش وزن داشته باشند (چه توسط شخصی کم شود یا تغییر داده شود)، متهمین به دادگاه مربوطه معرفی شده و به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

- ۱- اگر کمتر از یک کیلوگرم از مواد پیست کاهش یا تغییر کرده باشد: دو سال حبس.

^۱ - المرجع السابق.

۲- اگر کاهش یا تغییر وزن مواد بین یک کیلوگرم تا پنج کیلوگرم باشد: (۳) سال حبس.

۳- اگر از مواد پیست ضبط شده بیشتر از پنج کیلوگرم تا ده کیلوگرم کاهش یا تغییر وزن رخ دهد، مرتکب به چهار سال حبس محکوم می شود.

۴- اگر از مواد پیست ضبط شده بیشتر از ده کیلوگرم کاهش وزن رخ دهد، برای هر دو کیلوگرم اضافه یک سال حبس اضافه می شود.
توجه: حداکثر مدت حبس هفت سال خواهد بود.

فصل دوم

انتقال تریاک، چرس و سایر مواد مخدر از خارج به افغانستان

مجازات انتقال تریاک و چرس از خارج

ماده نود و نهم:

اگر شخصی از خارج چرس یا تریاک را به افغانستان منتقل کند، بر اساس وزن مواد منتقل شده به مجازات زیر محکوم می شود^۱:

^۱ - وعزر کل مرتکب منکر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل. [حاشية ابن عابدين ج ۳ ص ۱۹۹ الناشر: مکتبه رشديه]. - وکل مرتکب معصية لاحد فيها فيها التعزير. [الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الکتب العلمیة]. - أن کل من ارتکب محرما ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ويبنى ذلك على قدر جريمته، وهذه جريمة متكاملة، فلها قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطا. [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة

- ۱- اگر وزن مواد کمتر از یک کیلوگرم باشد: یک سال حبس.
- ۲- اگر وزن مواد بیشتر از یک کیلوگرم تا پنج کیلوگرم باشد: دو سال حبس.
- ۳- اگر وزن مواد بیشتر از پنج کیلوگرم تا سی کیلوگرم باشد: سه سال حبس.
- ۴- اگر وزن مواد بیشتر از سی کیلوگرم باشد، برای هر ده کیلوگرم اضافه یک سال حبس اضافه می شود.

توجه: حداکثر مدت حبس هفت سال خواهد بود.

انتقال چرس، تریاک و سایر مواد مخدر از خارج

ماده صدم:

مواد شامل: تری مادل، زیکپ، تابلیت کا، هرویین، شراب، شیشه و سایر موادی که هیچ مجوزی ندارند.

واردکننده بر اساس مقدار مواد منتقل شده به مجازات زیر محکوم می شود^۱:

- بیروت]. - قال الزبعلی: ولیس فی التعزیر شیء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام علی ما تقتضي جنایتهم، فإن العقوبة فيه اختلف باختلاف الجنایة. [الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المختار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفکر-بیروت].

۱ - وعزر کل مرتکب منکر أو مؤذی مسلم بغير حق بقول أو فعل. [حاشية ابن عابدين ج ۳ ص ۱۹۹ الناشر: مکتبه رشیدیه]. - وکل مرتکب معصية لاحد فيها فيها التعزیر. [الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الکتب العلمیة]. - أن کل من ارتکب محرما لیس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ویني ذلك علی قدر جريمته، وهذه جريمة متكاملة، فلها قدر التعزیر فيها بتسعة، وثلاثین سوطا. [المبسوط للسرخسی (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة

- ۱- اگر شخص ۳ تا ۱۰ عدد قرص را از خارج کشور منتقل کند: شش ماه حبس.
 - ۲- اگر شخص بیش از ۱۰ عدد قرص را منتقل کند، برای هر ۱۰ عدد اضافه شش ماه حبس اضافه می‌شود.
- توجه: حداکثر مدت حبس هفت سال خواهد بود.

فصل سوم

مجازات‌های مربوط به فروش و مصرف مواد مخدر

مجازات فروشندگان مواد مخدر (ساقی)

ماده صد و یکم:

فروشنده مواد مخدر شامل هر نوع هرویین، تریاک، چرس، تابلت کا، شراب، تری مادل ۲۵۰ میلی گرم، زی‌کپ، شیشه و سایر مواد مشابه، بر اساس مقدار مواد همراهش به مجازات زیر محکوم می‌شود^۱:

- ۱- اگر مواد تا ۵ گرم باشد: یک سال حبس.
- ۲- اگر مواد بیشتر از ۵ گرم تا ۳۰ گرم باشد: دو سال حبس.
- ۳- اگر مواد بیشتر از ۳۰ گرم تا ۱۰۰ گرم باشد: دو و نیم سال حبس.

- بیروت]. - قال الزبلي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنائتهم، فإن العقوبة فيه اختلفت باختلاف الجنائية. [الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت).

^۱ - المرجع السابق.

۴- اگر مواد بیشتر از ۱۰۰ گرم باشد، برای هر ۱۰۰ گرم اضافه شش ماه حبس اضافه می‌شود.

توجه: حداکثر مدت حبس هفت سال خواهد بود.

مجازات مصرف‌کنندگان مواد مخدر

ماده صدودوم:

مجازات مصرف‌کنندگان مواد مخدر (معتادان) با توجه به وضعیت مصرف‌کننده، قاضی می‌تواند شش ماه حبس برای مصرف‌کننده مواد مخدر صادر کند.

فصل چهارم

احکام مربوط به انواع مختلف مواد مخدر

مجازات مواد مخدر نوع ایف (F)

ماده صدوسوم:

برای انتقال‌دهنده، فروشنده و خریدار مواد ایف، بر اساس مقدار مواد، مجازات‌ها به شرح زیر است^۱:

^۱ - وعزر کل مرتکب منکر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل. [حاشية ابن عابدين ج ۳ ص ۱۹۹ الناشر: مکتبه رشديه]. - وکل مرتکب معصية لاحد فيها فيها التعزير. [الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ج ۱ ص ۳۱۷ الناشر: دار الکتب العلمیه]. - أن کل من ارتکب محرما ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ويبنى ذلك على قدر جريمته، وهذه جريمة متكاملة، فلها قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطا. [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة

- ۱- اگر شخص تا ۱۰ کیلوگرم مواد ایف داشته باشد: شش ماه حبس.
 - ۲- اگر شخص بیش از ۱۰ کیلوگرم تا ۵۰ کیلوگرم مواد ایف داشته باشد: یک سال حبس.
 - ۳- اگر شخص بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد ایف داشته باشد، برای هر ۵۰ کیلوگرم اضافه: شش ماه حبس اضافه می شود.
- توجه:** حداکثر مدت حبس هفت سال خواهد بود.

مجازات کارخانه شیشه (Methamphetamine)

ماده صد و چهارم:

- ۱- مالک و کارکنان کارخانه شیشه: یک سال حبس و کارخانه آنان نیز منهدم می شود^۱.
- ۲- خریداران، فروشندگان، نگهدارندگان و انتقال دهندگان شیشه بر اساس مقدار مواد به شرح زیر محکوم می شوند^۲:

- بیروت]. - قال الزبلي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنائتهم، فإن العقوبة فيه اختلفت باختلاف الجنایة. [الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت]. - وظاهر كلامهم هاهنا أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي. [البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، ج ۵ ص ۱۱، الناشر: دار الكتاب الإسلامي].

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - المرجع السابق.

- ۱- اگر شخص کمتر از ۱ کیلوگرم شیشه داشته باشد: یک سال حبس.
 - ۲- اگر شخص از ۱ کیلوگرم تا ۵ کیلوگرم شیشه داشته باشد: یک و نیم سال حبس.
 - ۳- اگر شخص بیش از ۵ کیلوگرم تا ۱۰ کیلوگرم شیشه داشته باشد: دو سال حبس.
 - ۴- اگر شخص بیش از ۱۰ کیلوگرم شیشه داشته باشد، برای هر کیلوگرم اضافه: شش ماه حبس اضافه می‌شود.
- توجه:** حداکثر مدت حبس (۷) سال خواهد بود.

مجازات مربوط به الکل (شراب)

ماده صد و پنجم:

- ۱- تولیدکننده، فروشنده، خریدار و انتقال‌دهنده شراب و همچنین نوشنده‌ای که حد آن ساقط باشد: دو سال حبس و ۳۹ شلاق زده می‌شود.^۱

^۱ - أن كل من ارتكب محرماً ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، وبينى ذلك على قدر جريمته، وهذه جريمة متكاملة، فلهذا قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطاً . [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت) . - ولو أحرق المحتسب متاع من يبيع على الشوارع يضمن. (الا إذا علم فساداً في ذلك ورأى المصلحة في إحقاقه فلا يضمن). [نصاب الاحتساب. ص ۲۴ طبع: دارالكتب الشرعية والادبية كويته]. - قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنابتهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجنائية، [الدرالمختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت)].

۲- در حالت بالا، شراب ضبط شده به حکم قانون از بین برده می شود و وسیله نقلیه انتقال دهنده نیز سوزانده می شود.

مجازات مربوط به اومانو (مواد مخدر خاص)

ماده صد و ششم:

برای خریدار، فروشنده، انتقال دهنده و مالک کارخانه اومانو^۱:

۱- خریدار اومانو: ۱۰ روز حبس و سوزاندن مواد.

۲- انتقال دهنده اومانو: ۳ ماه حبس.

۳- مالک و کارکنان کارخانه اومانو: ۶ ماه حبس و انهدام کارخانه.

توضیح: اگر کارخانه در خانه باشد، امام مسجد و رئیس دهکده به همراه مجاهدین موظف در همان روز به محل مراجعه کرده و کارخانه را منهدم کنند.

مجازات واردکنندگان اسید (تیزاب) مربوط به مواد مخدر

ماده صد و هفتم:

^۱ - أن كل من ارتكب محرماً ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، وبينى ذلك على قدر جريمته، وهذه جريمة متكاملة، فلهذا قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطاً . [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت) . - ولو أحرق المحتسب متاع من يبيع على الشوارع يضمن. (الا إذا علم فساداً في ذلك ورأى المصلحة في إحقاقه فلا يضمن). [نصاب الاحتساب. ص ۲۴ طبع: دار الكتب الشرعية والادبية كويته]. - قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنابتهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجنابة، [الدرالمختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت).

هر نوع اسید که برای تولید مواد مخدر استفاده شود یا با مواد مخدر مخلوط گردد و بدون مجوز ضبط شود، به انتقال‌دهنده بسته به مقدار اسید، مجازات‌های زیر اعمال می‌شود^۱:

- ۱- اگر بین ۱ تا ۱۰ لیتر ضبط شود: ۳ ماه حبس.
- ۲- اگر بین ۱۰ تا ۵۰ لیتر ضبط شود: ۶ ماه حبس.
- ۳- اگر بیش از ۵۰ لیتر ضبط شود: برای هر ۱۰ لیتر اضافه، ۳ ماه حبس اضافه می‌شود.

توجه: حداکثر مدت حبس ۳ سال است.

مجازات داروهایی که در تریاک مخلوط می‌شوند

ماده صد و هشتم:

برای واردکننده، فروشنده و خریدار داروهایی که در تریاک مخلوط می‌شوند، به مقدار دارو، جزایای زیر داده می‌شود: ^۲

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - أن كل من ارتكب محرماً ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، وبينى ذلك على قدر جريمته، وهذه جريمة متكاملة، فلهذا قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطاً . [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت) . - ولو أحرق المحتسب متاع من يبيع على الشوارع بضمن . (الا إذا علم فساداً في ذلك ورأى المصلحة في إحقاقه فلا يضمن). [نصاب الاحتساب. ص ۲۴ طبع: دارالكتب الشرعية والادبية كويته]. - قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء

- ۱- اگر تا ۱۰ کیلوگرم ضبط شود: ۳ ماه حبس.
 - ۲- اگر بین ۱۰ تا ۵۰ کیلوگرم ضبط شود: ۶ ماه حبس.
 - ۳- اگر بیش از ۵۰ کیلوگرم ضبط شود: برای هر ۱۰ کیلوگرم اضافه، ۳ ماه حبس اضافه می‌شود.
- توجه: حداکثر مدت حبس ۳ سال است.

فصل پنجم: احکام متفرقه مربوط به مواد مخدر

حکم قطعی محکمه ابتدایی

ماده صد و نهم:

حکم دادگاه ابتدایی در مورد مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر قطعی است.^۱

مجازات مالک اصلی مواد مخدر

ماده صد و دهم:

به مالک اصلی هر نوع مواد مخدر همان مجازاتی داده می‌شود که به انتقال‌دهنده

مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنابتهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجنایة، [الدرالمختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲) الناشر: دار الفكر-بيروت].

^۱ - المادة (۱۸۰۰) القاضي وكيل من قبل السلطان بإجراء المحاكمة والحكم. [مجلة الأحكام العدلية (ص: ۳۶۷) الناشر: نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي].

اعمال می‌شود، حتی اگر در جریان انتقال، آن مواد همراه او نبوده باشد^۱.

امحای مواد مخدر

ماده صدو یازدهم:

هر گونه مواد مخدر که تولید، واردات، خرید، فروش، انتقال یا مصرف آن ممنوع است، باید با حضور هیئت مسئول از بین برده شود^۲.

مواد مخدر وارداتی

ماده صدو دوازدهم:

به جز مواد مخدر ذکر شده، هرگونه مواد مخدر که وارد می‌شود، اگر هنگام ضبط، نوع دقیق آن مشخص نباشد: اگر به صورت قرص باشد، حکم آن مانند

۱ - أن كل من ارتكب محرماً ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، وبينى ذلك على قدر جرمته، وهذه جريمة متكاملة، فلهذا قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطاً . [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت). - ولو أحرقت المحتسب متاع من يبيع على الشوارع يضمن. (الا إذا علم فساداً في ذلك ورأى المصلحة في إحراره فلا يضمن). [نصاب الاحتساب. ص ۲۴ طبع: دارالكتب الشرعية والادبية كويته]. - قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنائهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجنائية، [الدرا المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر - بيروت).

۲ - أن بعض المباحات قد تصير واجبات بأمر الحكام، لكنهم من أولي الأمر، وقد أمرنا بإطاعتهم أيضاً. [فيض الباري على صحيح البخاري ر ج ۵ ص ۲۴۳، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان]. - ولو أحرقت المحتسب متاع من يبيع على الشوارع يضمن. (الا إذا علم فساداً في ذلك ورأى المصلحة في إحراره فلا يضمن [نصاب الاحتساب طبع: دارالكتب الشرعية والادبية كويته].

تابلیت کا است اگر به صورت جامد و خشک باشد، حکم آن مانند چرس خواهد بود. اگر مواد مخدر به شکل مایع باشد، حکم آن تیزاب است، و اگر درجه مواد برای قاضی مشخص باشد، مجازات بر اساس همان درجه اعمال می شود^۱.

مجازات منسوبین امارت اسلامی به دلیل مواد مخدر

ماده صدو سیزدهم:

۱. اگر یک شخص منصوب امارت اسلامی بنگ یا تریاک کشت کرده باشد یا مواد مخدر دیگری نزد او یافت شود، مطابق این اصولنامه مجازات خواهد شد. همچنین، اسلحه و تجهیزات وی ضبط شده و به ریاست تثبیت، ثبت و مراقبت بیت المال تحویل داده می شود^۲.

۱ - أن كل من ارتكب محرماً ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ويبنى ذلك على قدر جرمته، وهذه جريمة متكاملة، فلهذا قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطاً . [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت). - ولو أحرق المحتسب متاع من يبيع على الشوارع يضمن. (الا إذا علم فساداً في ذلك ورأى المصلحة في إحراره فلا يضمن). [نصاب الاحتساب. ص ۲۴ طبع: دارالكتب الشرعية والادبية كويته]. - قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنابتهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجنائية، [الدرالمختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت).

۲ - أن كل من ارتكب محرماً ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ويبنى ذلك على قدر جرمته، وهذه جريمة متكاملة، فلهذا قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطاً . [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت). - ولو أحرق المحتسب متاع من يبيع على الشوارع يضمن. (الا إذا علم فساداً في ذلك ورأى المصلحة في إحراره فلا يضمن). [نصاب

۲. اگر شخص ذکر شده در فقره (۱) این ماده، برای بار دوم در همان عمل دستگیر شود، از صفوف امارت اسلامی اخراج خواهد شد.^۱

حکم مواد مخدر دارای جواز

ماده صد و چهاردهم:

مواد مخدری که دارای جواز قانونی باشند، در صورتی که دارنده جواز، دارای مجوز اصولی باشد، از مجازات‌های ذکر شده در این اصولنامه مستثنی هستند.^۲

مجازات انتقال مواد مخدر از افغانستان به خارج

ماده صد و پانزدهم:

انتقال مواد مخدر از افغانستان به خارج هر نوع مواد مخدری که وارد افغانستان شود و جرم و تعزیر داشته باشد، انتقال آن از افغانستان به کشورهای دیگر نیز

الاحتساب. ص ۲۴ طبع: دارالکتب الشرعية والادبية كويته]. - قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنائتهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجنایة، [الدرالمختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت).

^۱ - المرجع السابق.

^۲ - والممدود إلى غاية يلتهى عند وجود الغاية ولا وجود للشيء مع وجود ما ينتهي وجوده عند وجوده. [بدائع الصنائع في ترتيب الشرايع ج ۱ ص ۱۶۸ مكتبة رشيدية].

جرم محسوب می‌شود و مرتکب همان مجازات را دریافت می‌کند که برای واردکننده اعمال می‌شود.^۱

مجازات در صورت تکرار جرم

ماده صد و شانزدهم:

اگر فردی برای بار دوم مرتکب جرائم مرتبط با مواد مخدر شود، مجازات‌های ذکر شده دو برابر اعمال خواهد شد و وسائل نقلیه‌ای که برای انتقال مواد مخدر استفاده شده‌اند سوزانده می‌شوند.^۲

تدوین طرزالعمل‌ها

ماده صد و هفدهم:

ستره محکمه می‌تواند برای اجرای حکم‌های این اصولنامه، طرزالعمل‌ها و

^۱ - أن كل من ارتكب محرماً ليس فيه حد مقدر، فإنه يعزر، ثم الرأي في مقدار ذلك إلى الإمام، ويبنى ذلك على قدر جريمته، وهذه جريمة متكاملة، فلهذا قدر التعزير فيها بتسعة، وثلاثين سوطاً . [المبسوط للسرخسي (ج ۲۴ ص ۳۶ الناشر: دار المعرفة - بيروت) . - ولو أحرق المحتسب متاع من يبيع على الشوارع يضمن . (الا إذا علم فساداً في ذلك ورأى المصلحة في إحقاقه فلا يضمن) . [نصاب الاحتساب. ص ۲۴ طبع: دارالكتب الشرعية والادبية كويته] . - قال الزيلعي: وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنائتهم، فإن العقوبة فيه تختلف باختلاف الجناية، [الدرالمختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج ۴ ص ۶۲ الناشر: دار الفكر-بيروت) .

^۲ - المرجع السابق.

روش های اجرایی تدوین کند^۱.

تعدیل یا لغو اصولنامه

ماده صدو هجدهم:

- ۱- تعدیل یا لغو حکم های این اصولنامه، پس از طی مراحل قانونی، برای تصویب به حضور عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی ارائه خواهد شد.
- ۲- تعدیل یا لغو احکام این اصولنامه صرفاً با دستور و منظور عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی انجام می شود^۲.

۱- أصل الحكم وإدارة الشؤون أن يكون للسلطان لأنه صاحب الإمامة الكبرى وجميع من يعمل للعموم يكون وكيلا عنه- لكن الوكالة قد تكون بلا واسطة كان يقول السلطان لزيد وكلتك بالحكم بين الناس، ولآخر بجباية الاموال وحفظها، ولآخر بحفظ الثغور، ولآخر بادارة الامور السياسية، ولآخر بعقاب المجرمين ... وقد يكون بالواسطة كأن يقلد السلطان انسانا عملا ويقوض له العزل والنصب. [شرح المجلة لمحمد خالد الاناسي، المادة ۱۸۰۰ ج ۶ ص: ۵۰] مكتبه حقانيه، بشار. - ومنها: انه القى خطبة ذكر فيها مسؤوليات وواجبات امرائه وعماله على البلاد والامصار. [ازالة الخفاء ج ۳ ص ۱۸۹] الناشر: دارالقلم-دمشق. - وصرح الإمام الزيلعي في شرح الكاز بأن للإمام ولاية عامة وله أن يتصرف في مصالح المسلمين. [البحر الرائق شرح كاز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (ج ۵ ص ۱۱۴] الناشر: دار الكتاب الإسلامي. - قال في المعراج لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة. [حاشية رد المحتار على الدر المختار ج ۲ ص ۱۷۲] دار الفكر لطباعة والنشر، بيروت. - وكل ما رأيت أن الله تعالى يصلح به أمر الرعية فافعله ولا تؤخره فإني أرجو لك بذلك أعظم الأجر وأفضل الثواب. [الجراج لأبي يوسف رحمه الله: ج ۱، ص ۲۰۴ الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث].

۲- المرجع السابق.

اجرا و نفاذ اصولنامه

ماده صد و نوزدهم:

این اصولنامه پس از تصویب لازم الاجرا است^۱ و باید در جریده رسمی منتشر شود^۲.

همچنین، تمام اصولنامه‌هایی که توسط عالیقدر امیرالمؤمنین، شیخ القرآن و الحديث مولوی هبه الله آخندزاده حفظه الله تعالی تأیید، منظور یا تصویب نشده‌اند، لغو و غیرقابل اجرا هستند^۳.

^۱ - (قوله: أمر السلطان إنما ينفذ) أي: يتبع ولا تجوز مخالفته. (الدرالمختار وحاشية ابن عابدين ج ۵ ص ۴۲۲ الناشر: دار الفكر-بيروت). - أن بعض المباحات قد تصير واجبات بأمر الحكام، لكونهم من أولي الأمر، وقد أمرنا بإطاعتهم أيضاً. [فيض الباري على صحيح البخاري، ج ۵ ص ۲۴۳، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان]. - قال في المعراج: لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة [حاشية رد المحتار على الدرالمختار ج ۲ ص ۱۷۲] دار الفكر بيروت.

^۲ - وأما الإعلان في الجرائد فلم تكن أوراق حوادث في عصر الفقهاء كما هو في زماننا فلا يوجد بحث في الكتب الفقهية بشأن الإعلان بهذه الوساطة. ولكن الإعلان في زماننا بواسطة الأوراق المذكورة أيضاً جائز. ولكن بما أنه ليس كل الناس يقرءون الجرائد ويعرفون قراءتها وبما أنه لا توجد جرائد في كل محل فيجب الإعلان أيضاً بواسطة المنادي في مجامع الناس كما قال الفقهاء ... [درر الحکام شرح مجلة الأحكام ج ۲ ص ۲۴۹ الناشر: دار الجيل].

^۳ - أن من يعرض عليه القانون يأخذ منه أمراً باتباع قانون من قبله بأن يكتب أمره باتباعه. تقارير الرأفعي ضميمه حاشية ابن عابدين. ج: ۱۶. ص: ۵۹۸. ط: دارلسلام. دمشق. - قال في المعراج: لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة اه [حاشية رد المحتار على الدر المختار ج ۲ ص ۱۷۲. دار الفكر للطباعة

فالحمد لله رب العلمين.^١

والنشر. بيروت]. - مطلب هل يبقى النبي بعد موت السلطان؟ لكن هل يبقى النبي بعد موت السلطان الذي نهى بحيث لا يحتاج من بعده إلى نهى جديد أفتى في الخيرية بأنه لا بد من تجديد النهي ولا يستمر النهي بعده وبأنه إذا اختلف الخصمان في أنه منهى أو غير منهى فالقول للقاضي ما لم يثبت المحكوم عليه النهي وأطال في ذلك واطاب فراجع. وأما ما ذكره السيد الحموي أيضا من أنه قد علم من عاداتهم يعني سلاطين ل عثمان نصرهم الرحمن من أنه إذا تولى سلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ امره باتباعه فلا يفيد هنا لأن معناه أن يلتزم قانون أسلافه بأن يامر بما امروا به وبني عما نهوا عنه ولا يلزم منه انه إذا ولى قاضيا ولم يتعه عن سماع هذه الدعوى أن يصير قاضيه منهيًا بمجرد ذلك وإنما يلزم منه أنه إذا ولاه إنهاء صريحا ليكون عاملا بما التزمه من القانون كما اشتهر أنه حين يوليه الآن يأمره في منشوره بالحكم بأصح أقوال المذهب كعادة من قبله وتمام الكلام على ذلك في كتابنا تنقيح الحامدية فراجع. وأطالنا الكلام عليه أيضا في كتابنا تنبيه الولاة والحكام أرد المختار على الدر المختار ج ٥ ص ٢٠ الناشر: دار الفكر بيروت]. أنهم صرحوا أن المباح في نفسه قد يصير حراما من حكم الأمير من جهة أن الله أمر بطاعتهم، فقال: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فحينئذٍ لورأى الأمير أن يمنع الناس عن أكل شيء لمصلحة بدت له، يجب علمهم أن لا يأكلوه، ويحرم عليهم. إلا أن تلك الحرمة تقتصر على مدة إمارته فقط، ولا يتجاوزها، فهي حرمة مؤقتة. ومن هذا الباب تحريم التمباك، فإنه قد نهى عنه بعض السلاطين، فاحفظه. [فيض الباري على صحيح البخاري ج ٢ ص ٢٠٨ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان].

^١ - ١٦ شعبان المعظم، ١٤٤٧ هجرى قمرى.